PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

*Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé*

Tome III

# Droit constitutionnel

***Théorie de l'État et de la Constitution, régimes politiques, droit constitutionnel ivoirien, droits fondamentaux et démocratie électorale***



VERSION 1.0 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

*Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé*

Tome III

# Droit constitutionnel

*Théorie de l'État et de la Constitution, régimes politiques, droit constitutionnel ivoirien, droits fondamentaux et démocratie électorale*

Édition complète en dix-sept chapitres
Niveaux : licence, master, concours, préparation à la recherche

VERSION 1.0 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

### ÉTAT DU DROIT

Le présent tome expose l'état du droit tel qu'il a pu être établi au 4 novembre 2026. Les textes cités sont ceux en vigueur à cette date, sous réserve des modifications intervenues postérieurement ou non encore publiées. Les textes abrogés ou modifiés sont signalés comme tels lorsqu'ils sont cités.

### STATUT DES RÉFÉRENCES

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, aucune référence n'a été inventée. Les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités font l'objet d'une fiche de vérification (annexe) qui précise, pour chacun, s'il a été vérifié sur sa source, recoupé par des sources concordantes ou s'il reste à confirmer; ces derniers portent la marque V. Les citations entre guillemets reproduisent la lettre des textes; lorsque la lettre exacte n'a pu être établie, le contenu est paraphrasé.

### SIGNALÉTIQUE

DP droit positif · JP solution jurisprudentielle · DOC thèse doctrinale · PP proposition de l'auteur · MOD texte modifié · ABR texte abrogé · V référence à confirmer.

### MODE D'ÉLABORATION

Ouvrage élaboré avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle (Claude, Anthropic), sous la direction scientifique de son commanditaire, selon la méthode définie par le document-cadre de la collection. Toute utilisation contentieuse ou académique d'une référence suppose sa confrontation préalable avec la source officielle.

### VERSION

Version 1.0 — novembre 2026. Les corrections et mises à jour seront intégrées dans les versions ultérieures.

# Sommaire

**Avant-propos** ..... **13**

**Introduction générale** ..... **15**

1. L'objet du droit constitutionnel ..... 15
2. Les sources du droit constitutionnel ivoirien ..... 15
3. Plan du tome ..... 16
4. Avertissement sur l'état des textes ..... 17

**PREMIÈRE PARTIE — THÉORIE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT** ..... **19**

**CHAPITRE 1 L'État : notion, éléments constitutifs, personnalité juridique** ..... **20**

1. Introduction et problématique ..... 20
2. Fondements historiques et théoriques ..... 20
3. Explication approfondie des concepts ..... 21
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 22
5. Étude des textes applicables ..... 24
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 24
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 25
8. Illustrations pratiques ..... 26
9. Cas pratiques corrigés ..... 27
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 28
11. Questions d'évaluation ..... 28
12. Références bibliographiques ..... 29

**CHAPITRE 2 La souveraineté : nationale et populaire ; démocratie représentative, directe et semi-directe** ..... **30**

1. Introduction et problématique ..... 30
2. Fondements historiques et théoriques ..... 30
3. Explication approfondie des concepts ..... 31
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 32
5. Étude des textes applicables ..... 33
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 33
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 34
8. Illustrations pratiques ..... 35
9. Cas pratiques corrigés ..... 35
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 36
11. Questions d'évaluation ..... 36
12. Références bibliographiques ..... 37

**CHAPITRE 3** **Les formes de l'État : État unitaire, décentralisé, régional, fédéral ; souveraineté et intégration régionale** . . . . . **38**

1. Introduction et problématique . . . . . 38
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 38
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 39
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 40
5. Étude des textes applicables . . . . . 41
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 41
7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 42
8. Illustrations pratiques . . . . . 43
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 43
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 44
11. Questions d'évaluation . . . . . 44
12. Références bibliographiques . . . . . 44

**DEUXIÈME PARTIE — THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONSTITUTION** . . . . . **45**

**CHAPITRE 4** **La Constitution : notions, établissement et pouvoir constituant originaire** . **46**

1. Introduction et problématique . . . . . 46
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 46
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 47
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 48
5. Étude des textes applicables . . . . . 49
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 50
7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 50
8. Illustrations pratiques . . . . . 51
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 51
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 52
11. Questions d'évaluation . . . . . 52
12. Références bibliographiques . . . . . 53

**CHAPITRE 5** **La révision de la Constitution et ses limites** . . . . . **54**

1. Introduction et problématique . . . . . 54
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 54
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 55
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 56
5. Étude des textes applicables . . . . . 57
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 58
7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 59
8. Illustrations pratiques . . . . . 60
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 60
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 61

11. Questions d'évaluation. . . . . 61
12. Références bibliographiques . . . . . 61

**CHAPITRE 6 La justice constitutionnelle : modèles, contrôle a priori et a posteriori, exception d'inconstitutionnalité . . . . . 63**

1. Introduction et problématique . . . . . 63
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 63
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 64
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 65
5. Étude des textes applicables . . . . . 66
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 66
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 67
8. Illustrations pratiques . . . . . 68
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 68
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 69
11. Questions d'évaluation. . . . . 69
12. Références bibliographiques . . . . . 70

**TROISIÈME PARTIE — LES RÉGIMES POLITIQUES . . . . . 71**

**CHAPITRE 7 La séparation des pouvoirs et la classification des régimes . . . . . 72**

1. Introduction et problématique . . . . . 72
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 72
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 73
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 74
5. Étude des textes applicables . . . . . 75
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 76
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 76
8. Illustrations pratiques . . . . . 77
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 77
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 78
11. Questions d'évaluation. . . . . 78
12. Références bibliographiques . . . . . 78

**CHAPITRE 8 Les régimes de référence : Royaume-Uni, États-Unis, France (Ve République) . . . . . 80**

1. Introduction et problématique . . . . . 80
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 80
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 81
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 82
5. Étude des textes applicables . . . . . 83
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 83
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 84

8. Illustrations pratiques . . . . . 84
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 85
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 85
11. Questions d'évaluation. . . . . 86
12. Références bibliographiques . . . . . 86

**CHAPITRE 9 Les régimes politiques africains : présidentialisme, semi-présidentialisme, transitions ; normes africaines de la démocratie constitutionnelle . . . . . 87**

1. Introduction et problématique . . . . . 87
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 87
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 88
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 89
5. Étude des textes applicables . . . . . 90
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 90
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 91
8. Illustrations pratiques . . . . . 92
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 92
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 93
11. Questions d'évaluation. . . . . 93
12. Références bibliographiques . . . . . 93

**QUATRIÈME PARTIE — LE DROIT CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN . . . . . 95**

**CHAPITRE 10 L'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire : de 1959 à 2016. . . . . 96**

1. Introduction et problématique . . . . . 96
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 96
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 98
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 99
5. Étude des textes applicables . . . . . 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 100
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 101
8. Illustrations pratiques . . . . . 101
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 101
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 102
11. Questions d'évaluation. . . . . 102
12. Références bibliographiques . . . . . 103

**CHAPITRE 11 Le pouvoir exécutif : Président de la République, Vice-Président, Gouvernement . . . . . 104**

1. Introduction et problématique . . . . . 104
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 104
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 105
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 105

5. Étude des textes applicables ... 107
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 107
7. Présentation des débats doctrinaux ... 108
8. Illustrations pratiques ... 108
9. Cas pratiques corrigés ... 109
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 109
11. Questions d'évaluation ... 110
12. Références bibliographiques ... 110

**CHAPITRE 12 Le Parlement : Assemblée nationale et Sénat ; procédure législative ; contrôle de l'action gouvernementale ... 111**

1. Introduction et problématique ... 111
2. Fondements historiques et théoriques ... 111
3. Explication approfondie des concepts ... 112
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 112
5. Étude des textes applicables ... 114
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 114
7. Présentation des débats doctrinaux ... 115
8. Illustrations pratiques ... 115
9. Cas pratiques corrigés ... 115
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 116
11. Questions d'évaluation ... 116
12. Références bibliographiques ... 117

**CHAPITRE 13 Le Conseil constitutionnel : composition, attributions, procédures, jurisprudence ... 118**

1. Introduction et problématique ... 118
2. Fondements historiques et théoriques ... 118
3. Explication approfondie des concepts ... 119
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 119
5. Étude des textes applicables ... 120
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 121
7. Présentation des débats doctrinaux ... 122
8. Illustrations pratiques ... 122
9. Cas pratiques corrigés ... 122
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 123
11. Questions d'évaluation ... 123
12. Références bibliographiques ... 124

**CHAPITRE 14 Les autres institutions constitutionnelles ... 125**

1. Introduction et problématique ... 125
2. Fondements historiques et théoriques ... 125

3. Explication approfondie des concepts . . . . . 126
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 127
5. Étude des textes applicables . . . . . 128
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 129
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 129
8. Illustrations pratiques . . . . . 130
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 130
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 131
11. Questions d'évaluation. . . . . 131
12. Références bibliographiques . . . . . 131

**CINQUIÈME PARTIE — DROITS FONDAMENTAUX ET DÉMOCRATIE ÉLECTORALE . 133**

**CHAPITRE 15 Les droits, libertés et devoirs constitutionnels et leurs garanties . . . . . 134**

1. Introduction et problématique . . . . . 134
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 134
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 135
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 136
5. Étude des textes applicables . . . . . 137
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 138
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 139
8. Illustrations pratiques . . . . . 139
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 139
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 140
11. Questions d'évaluation. . . . . 140
12. Références bibliographiques . . . . . 141

**CHAPITRE 16 Le droit électoral et le contentieux électoral . . . . . 142**

1. Introduction et problématique . . . . . 142
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 142
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 143
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 143
5. Étude des textes applicables . . . . . 144
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 145
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . . 146
8. Illustrations pratiques . . . . . 146
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 146
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 147
11. Questions d'évaluation. . . . . 147
12. Références bibliographiques . . . . . 148

**CHAPITRE 17 L'internationalisation du droit constitutionnel : Cour africaine, Cour de justice de la CEDEAO, normes de l'Union africaine . . . . . 149**

1. Introduction et problématique ..... 149
2. Fondements historiques et théoriques ..... 149
3. Explication approfondie des concepts ..... 150
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 151
5. Étude des textes applicables ..... 152
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 152
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 153
8. Illustrations pratiques ..... 154
9. Cas pratiques corrigés ..... 154
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 154
11. Questions d'évaluation ..... 155
12. Références bibliographiques ..... 155

**Bibliographie générale et spécialisée ..... 156**

I. Manuels et traités de droit constitutionnel ..... 156
II. Théorie de l'État et de la Constitution ..... 156
III. Pensée politique et régimes politiques ..... 157
IV. Justice constitutionnelle, Parlement et élections ..... 157
V. Constitutionnalisme africain et droits de l'homme en Afrique ..... 157
VI. Principaux textes cités ..... 157
VII. Sources officielles et bases de données ..... 158

**Annexe — Fiche de vérification des références ..... 159**

A. Constitution ..... 159
B. Textes historiques, lois et règlements ..... 161
C. Décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ..... 162
D. Droit africain et régional ..... 163

# Principales abréviations

| | |
|---|---|
| **al.** | alinéa |
| **art.** | article |
| **CADEG** | Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Addis-Abeba, 30 janvier 2007) |
| **CEDEAO** | Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest |
| **CEDH** | Cour européenne des droits de l'homme |
| **CEI** | Commission électorale indépendante (Côte d'Ivoire) |
| **Charte africaine** | Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981) |
| **CJ CEDEAO** | Cour de justice de la Communauté (CEDEAO) |
| **Cons. const.** | Conseil constitutionnel (France, sauf précision contraire) |
| **Cons. const. CI** | Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire |
| **Const.** | Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, révisée |
| **Const. 1958** | Constitution française du 4 octobre 1958 |
| **CSM** | Conseil supérieur de la magistrature |
| **Cour ADHP** | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples |
| **DC** | Décision de contrôle *a priori* du Conseil constitutionnel français |
| **DCC** | Décision de contrôle de constitutionnalité (Bénin ; Côte d'Ivoire) |
| **gr. ch.** | Grande Chambre |
| **JORCI** | Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire |
| **LO** | Loi organique |
| **OHADA** | Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires |
| **ONU** | Organisation des Nations unies |
| **QPC** | Question prioritaire de constitutionnalité (France) |
| **req.** | requête |
| **UA** | Union africaine |
| **UEMOA** | Union économique et monétaire ouest-africaine |

# Avant-propos

Les deux premiers tomes de la collection ont exposé ce qu'est le droit et comment le juriste raisonne. Le troisième aborde la discipline qui, dans l'ordre des matières, se situe au sommet de l'édifice normatif : le **droit constitutionnel**, droit de l'attribution, de l'organisation et de la limitation du pouvoir politique.

Cette discipline occupe en Côte d'Ivoire une place singulière. L'histoire constitutionnelle du pays — une Constitution de 1960 longtemps stable, la rupture de décembre 1999, la Constitution de 2000 et les crises qui ont suivi, la Constitution de 2016 et ses révisions de 2020 et de 2023 — a fait des questions constitutionnelles des questions de paix civile. L'éligibilité des candidats, la limitation des mandats, l'indépendance de l'organe électoral, l'autorité du juge constitutionnel ne sont pas, ici, des sujets d'école : elles ont été au cœur de conflits qui ont coûté des vies. Le juriste qui étudie ces questions doit donc les traiter avec une rigueur particulière, en distinguant ce que disent les textes, ce qu'en a jugé le Conseil constitutionnel, ce qu'en pensent les auteurs et ce que l'on peut proposer.

Conformément au document-cadre, ce tome est distinct du Tome 4 consacré au droit administratif. Le droit constitutionnel traite de la dévolution et de la limitation du pouvoir politique, de la production des normes suprêmes et de la garantie des droits fondamentaux ; le droit administratif traite de l'action administrative et de son contrôle. Les deux disciplines se rencontrent — le domaine de la loi et du règlement, le Conseil d'État, les collectivités territoriales —, mais elles ont leurs propres concepts, leurs propres sources et leurs propres juges.

Le tome suit la progression classique des manuels francophones, adaptée au public ivoirien et africain. Une **théorie générale de l'État** (première partie) et de la **Constitution** (deuxième partie) précède l'étude des **régimes politiques** (troisième partie), conduite à partir des modèles de référence et des régimes africains. La quatrième partie est consacrée au **droit constitutionnel ivoirien** : son histoire, ses institutions, son juge. La cinquième traite des **droits fondamentaux**, du **droit électoral** et de l'**internationalisation** du droit constitutionnel sous l'effet des normes et des juridictions africaines.

Une difficulté propre à ce tome doit être signalée d'emblée. Le texte officiel de la Constitution de 2016, dans sa rédaction issue des révisions de 2020 et de 2023, n'a pu être consulté directement depuis l'environnement de rédaction. Les articles cités ont été établis par recoupement — décisions du Conseil constitutionnel, traductions publiées de la version de 2016, presse officielle et travaux universitaires — et les numéros ou rédactions incertains sont signalés V. La fiche de vérification annexée précise le statut de chaque référence. Le lecteur est

invité à confronter chaque article à la version consolidée publiée au Journal officiel avant tout usage contentieux.

Chaque chapitre suit les douze rubriques de la collection : problématique, fondements, concepts, mécanismes, textes, jurisprudence, débats doctrinaux, illustrations, cas pratiques corrigés, synthèse, questions d'évaluation et bibliographie.

# Introduction générale

## 1. L'objet du droit constitutionnel

### A. Un droit du pouvoir politique

Le droit constitutionnel est l'ensemble des règles qui organisent l'État et le pouvoir politique : elles désignent les gouvernants et les modes de leur désignation, répartissent entre eux les compétences, règlent leurs rapports et garantissent les droits des gouvernés. Sa singularité tient à son objet. Les autres branches du droit supposent un pouvoir capable d'édicter et de faire respecter des règles ; le droit constitutionnel organise ce pouvoir lui-même et prétend le soumettre au droit. Il pose ainsi la question qui traverse toute la discipline : comment un pouvoir qui fait la loi peut-il être lié par une loi ?

### B. Trois manières d'étudier la discipline

La doctrine a successivement privilégié trois approches, qui coexistent aujourd'hui DOC.

- L'approche **institutionnelle** décrit l'organisation des pouvoirs publics — chef de l'État, gouvernement, parlement — et leurs rapports. Elle a dominé l'enseignement au début du XX$^{e}$ siècle.
- L'approche **politique**, illustrée en France après 1945, rapproche le droit constitutionnel de la science politique : partis, élections, pratique effective des institutions. Les manuels l'ont traduite dans l'intitulé « institutions politiques et droit constitutionnel ».
- L'approche **normative et juridictionnelle**, qui s'est imposée avec le développement de la justice constitutionnelle, étudie la Constitution comme norme suprême appliquée par un juge, et accorde une place centrale aux droits fondamentaux et à la jurisprudence constitutionnelle.

Ce tome combine ces approches : il ne peut y avoir de compréhension des institutions ivoiriennes sans connaissance de leur pratique politique, ni d'étude sérieuse des droits fondamentaux sans analyse de la jurisprudence.

## 2. Les sources du droit constitutionnel ivoirien

*Tableau 1 — Les sources du droit constitutionnel ivoirien*

| Source | Contenu | Exemples |
|---|---|---|
| **Constitution** | Texte adopté par référendum le 30 octobre 2016 et promulgué par la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 ; révisé par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 et par une loi constitutionnelle de 2023 V | Préambule ; droits, libertés et devoirs ; organisation des pouvoirs ; révision |
| **Lois organiques** | Lois adoptées selon une procédure renforcée, précisant l'organisation des institutions | Loi organique relative au Conseil constitutionnel V ; lois organiques n° 2020-967 et 2020-968 (Cour de cassation, Conseil d'État) |
| **Lois ordinaires à objet constitutionnel** | Organisation des élections, des partis, des autorités indépendantes | Code électoral (ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, modifiée) ; loi n° 2014-335 relative à la CEI, modifiée en 2019 |
| **Jurisprudence constitutionnelle** | Décisions du Conseil constitutionnel | Contrôle des lois, contentieux électoral, exception d'inconstitutionnalité |
| **Normes internationales et régionales** | Engagements souscrits par l'État | Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; CADEG ; Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001) |
| **Pratiques et conventions** | Usages institutionnels non écrits | Consultation des partis d'opposition, pratique du gouvernement |

## 3. Plan du tome

La **première partie** expose la théorie générale de l'État : l'État et ses éléments (chapitre 1), la souveraineté et les formes de la démocratie (chapitre 2), les formes de l'État (chapitre 3).

La **deuxième partie** est consacrée à la théorie générale de la Constitution : la notion et l'établissement de la Constitution (chapitre 4), sa révision (chapitre 5), la justice constitutionnelle (chapitre 6).

La **troisième partie** étudie les régimes politiques : la séparation des pouvoirs et la classification des régimes (chapitre 7), les régimes de référence (chapitre 8), les régimes politiques africains (chapitre 9).

La **quatrième partie** traite du droit constitutionnel ivoirien : son histoire (chapitre 10), le pouvoir exécutif (chapitre 11), le Parlement (chapitre 12), le Conseil constitutionnel (chapitre 13) et les autres institutions constitutionnelles (chapitre 14).

La **cinquième partie** porte sur les droits fondamentaux et la démocratie électorale : les droits, libertés et devoirs constitutionnels (chapitre 15), le droit électoral et le contentieux électoral (chapitre 16), l'internationalisation du droit constitutionnel (chapitre 17).

## 4. Avertissement sur l'état des textes

La Constitution de 2016 a été révisée en 2020 et en 2023. Les traductions et reproductions disponibles correspondent souvent à la version initiale de 2016 ; certaines dispositions — en particulier celles relatives au Vice-Président de la République, au Parlement et aux dispositions transitoires — ont été modifiées. Le tome signale MOD les dispositions dont la modification est établie et V celles dont la rédaction actuelle reste à confirmer. Les dispositions des Constitutions de 1960 et de 2000, citées pour l'histoire, sont abrogées ABR.

PREMIÈRE PARTIE

# Théorie générale de l'État

CHAPITRE 1

# L'État : notion, éléments constitutifs, personnalité juridique

## 1. Introduction et problématique

L'État est le cadre dans lequel s'exerce le pouvoir politique moderne et le support de l'ordre juridique national. La Constitution ivoirienne le présuppose à chaque ligne : elle dispose que « l'État de Côte d'Ivoire » reconnaît les droits et libertés qu'elle énonce (art. 1er), que la République est une et indivisible (art. 49), que la souveraineté appartient au peuple (art. 50). Mais elle ne le définit pas. La définition de l'État relève de la théorie juridique, du droit international et de l'histoire.

La question n'est pas seulement académique. En Afrique, l'État est souvent issu d'un découpage colonial ; ses frontières, sa population et son autorité ont été contestés par des sécessions, des rébellions ou des partitions de fait. La Côte d'Ivoire elle-même a connu, de 2002 à 2007, une division de son territoire entre une zone gouvernementale et une zone contrôlée par une rébellion armée. Comprendre ce qu'est un État, c'est aussi comprendre à quelles conditions il survit à de telles crises.

**Problématique.** *L'État est-il une réalité sociologique que le droit se borne à constater, ou une construction juridique que le droit institue ?* Le chapitre montrera que l'État se définit par la réunion d'éléments de fait — une population, un territoire, un pouvoir politique organisé — dont le droit fait une personne juridique titulaire de la souveraineté, et que cette personnification juridique est la condition de la continuité de l'État au-delà des changements de gouvernants.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. L'émergence de l'État moderne

L'État moderne s'est formé en Europe, entre la fin du Moyen Âge et le XVIIe siècle, par la concentration du pouvoir entre les mains d'un souverain affranchi de l'autorité de l'Empe-

reur et du Pape et supérieur aux seigneurs féodaux. Jean Bodin en a formulé la théorie dans *Les Six Livres de la République* (1576) : la souveraineté, « puissance absolue et perpétuelle d'une République », en est la marque distinctive. Les traités de Westphalie (1648) ont consacré un ordre international fondé sur la coexistence d'États souverains et égaux.

### B. L'État en Afrique : héritage colonial et construction nationale

Les sociétés africaines précoloniales ont connu des formes politiques diverses — royaumes, chefferies, confédérations, sociétés lignagères sans pouvoir central. Sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire coexistaient notamment des royaumes akan et des sociétés à pouvoir plus diffus. La colonisation a substitué à ces formes un appareil administratif centralisé et des frontières tracées par les puissances européennes. À l'indépendance (7 août 1960), l'État ivoirien a hérité de ce territoire et de cette administration ; la construction d'une nation à l'intérieur de frontières héritées a été l'un des projets majeurs de la Première République.

### C. Les théories de l'État

- La **théorie des trois éléments**, systématisée par Georg Jellinek, définit l'État par la réunion d'une population, d'un territoire et d'une puissance publique DOC.
- La **théorie de la personnalité**, développée en France par Esmein et Carré de Malberg, voit dans l'État la personnification juridique de la nation : une personne morale, distincte des gouvernants, titulaire de la souveraineté DOC.
- La **théorie normativiste** de Kelsen identifie l'État à l'ordre juridique lui-même : l'État n'est rien d'autre que l'unité d'un ordre juridique relativement centralisé DOC.
- La **critique réaliste** de Duguit refuse la personnalité de l'État : il n'existe que des gouvernants et des gouvernés, et le pouvoir des premiers n'est légitime que s'il sert la solidarité sociale DOC.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — ÉTAT**

Personne morale de droit public qui, sur un territoire déterminé, exerce sur une population un pouvoir politique organisé et souverain, c'est-à-dire qui ne dépend juridiquement d'aucun autre pouvoir.

**DÉFINITION — NATION**

Groupement humain dont les membres ont conscience de former une communauté, en raison de liens historiques, culturels ou d'une volonté de vivre ensemble. La nation est une notion sociologique et politique ; l'État est une notion juridique.

**DÉFINITION — NATIONALITÉ**

Lien juridique et politique qui rattache une personne physique à un État ; elle détermine la population de l'État au sens juridique.

*Tableau 1 — Les éléments constitutifs de l'État*

| Élément | Contenu | Remarques |
|---|---|---|
| **Population** | Ensemble des personnes rattachées à l'État par la nationalité, et, plus largement, des personnes résidant sur son territoire | La population n'est pas nécessairement une nation homogène ; la Constitution ivoirienne se réfère à une « Nation multiethnique et multiraciale » (préambule) |
| **Territoire** | Espace terrestre, maritime et aérien sur lequel l'État exerce ses compétences | Il est délimité par des frontières ; son intégrité est protégée par la Constitution |
| **Puissance publique** | Pouvoir politique organisé, capable d'édicter et de faire respecter des règles | Elle doit être effective et souveraine |
| **Souveraineté** | Absence de subordination juridique à un autre pouvoir | Elle n'exclut pas les engagements internationaux librement consentis |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. La population et la nationalité

La population de l'État, au sens juridique, est constituée par ses nationaux. Le droit de la nationalité relève de la compétence de chaque État : en Côte d'Ivoire, il est fixé par le Code de la nationalité (loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, plusieurs fois modifiée) V. Les étrangers résidant sur le territoire sont soumis au pouvoir de l'État sans faire partie de sa population au sens politique : ils ne participent pas à l'exercice de la souveraineté, réservé aux nationaux (Const., art. 52 : droit de vote des Ivoiriens).

La nationalité a pris en Côte d'Ivoire une dimension constitutionnelle et politique majeure. Les conditions de nationalité exigées des candidats à l'élection présidentielle ont été

au cœur des crises des années 1990 et 2000 (chapitre 10). Le préambule de la Constitution de 2016 affirme la volonté de bâtir une Nation pluriethnique et multiraciale, et l'article 4 prohibe toute discrimination fondée notamment sur la race, l'ethnie, la région ou l'origine sociale.

### B. Le territoire et les frontières

Le territoire comprend le sol, le sous-sol, les eaux intérieures, la mer territoriale et l'espace aérien ; l'État exerce en outre des droits souverains sur sa zone économique exclusive et son plateau continental. Les frontières africaines sont, pour l'essentiel, héritées de la colonisation. L'Organisation de l'unité africaine a posé dès 1964 le principe du respect des frontières existantes au moment de l'accession à l'indépendance, et la Cour internationale de justice a jugé que ce principe — l'*uti possidetis juris* — est un principe général, logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance, où qu'il se manifeste (CIJ, 22 décembre 1986, *Différend frontalier, Burkina Faso / République du Mali*) JP.

La Constitution protège l'intégrité du territoire : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il y est porté atteinte (art. 178) ; les menaces graves contre cette intégrité peuvent justifier le recours aux pouvoirs exceptionnels du Président de la République (art. 73) DP.

### C. La puissance publique et la souveraineté

La puissance publique est le pouvoir de commander, de contraindre et de faire respecter le droit, dont l'État détient le monopole légitime (Max Weber). Pour constituer un État, elle doit être **effective** — s'exercer réellement sur le territoire et la population — et **souveraine** — ne dépendre d'aucun autre pouvoir. La souveraineté a deux faces : **interne**, elle désigne la suprématie de l'État sur tout autre pouvoir à l'intérieur de son territoire ; **externe**, elle désigne son indépendance et son égalité à l'égard des autres États. Elle n'interdit pas les engagements internationaux : la Constitution ivoirienne autorise la conclusion d'accords d'association ou d'intégration comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine (art. 124) DP.

### D. La personnalité juridique de l'État

L'État est une **personne morale de droit public**. Cette personnification a des conséquences importantes :

– **continuité** : l'État survit aux changements de gouvernants et de régime ; ses engagements (dettes, traités) ne disparaissent pas avec le gouvernement qui les a contractés ;
– **unité** : les actes des organes de l'État lui sont imputés ; il répond des fautes de ses agents ;

– **distinction** entre l'État et les gouvernants : le pouvoir est exercé au nom de l'État, non comme un droit propre des gouvernants.

Le Président de la République, aux termes de la Constitution, assure la continuité de l'État et garantit l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire (art. 54) DP.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs à l'État*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., préambule** | Nation multiethnique et multiraciale ; attachement aux instruments internationaux | Recoupé |
| **Const., art. 1er à 4** | Reconnaissance des droits ; dignité ; droit à la vie ; égalité et non-discrimination | Recoupé |
| **Const., art. 49 et 50** | République une, indivisible, laïque, démocratique et sociale ; souveraineté du peuple | Recoupé |
| **Const., art. 54** | Le Président, garant de la continuité de l'État et de l'intégrité du territoire | Recoupé |
| **Const., art. 73** | Pouvoirs exceptionnels | Recoupé |
| **Const., art. 124** | Accords d'intégration et abandon partiel de souveraineté | Recoupé |
| **Const., art. 178** | Interdiction de la révision en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire | Vérifié (Tome 1) |
| **Code de la nationalité (loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, modifiée)** | Attribution et acquisition de la nationalité | V |
| **Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États (1933), art. 1er** | Critères de l'État en droit international | Texte de référence doctrinal |

La Convention de Montevideo, conclue entre États américains, énumère quatre conditions : une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d'entrer en relations avec les autres États. Elle n'engage pas la Côte d'Ivoire, mais sa définition est généralement présentée comme l'expression du droit international coutumier DOC.

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

> **Jurisprudence — CIJ, chambre, 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali)**

**Question.** Selon quel principe déterminer la frontière entre deux États issus de l'ancienne Afrique occidentale française ?

**Solution.** La Chambre juge que le principe de l'*uti possidetis juris* est un principe général, dont le but est d'éviter que l'indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante. Les limites administratives coloniales sont ainsi transformées en frontières internationales.

**Portée.** La décision fonde juridiquement la stabilité des frontières africaines, dont celles de la Côte d'Ivoire avec ses voisins, toutes issues du découpage de l'AOF.

**Jurisprudence — Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, avis n° 1, 29 novembre 1991**

**Solution.** La Commission définit l'État comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé, et qui se caractérise par la souveraineté ; elle ajoute que l'existence ou la disparition de l'État est une question de fait et que la reconnaissance par les autres États a des effets purement déclaratifs.

**Portée.** L'avis offre une formulation contemporaine de la théorie des trois éléments et distingue l'existence de l'État de sa reconnaissance.

**Jurisprudence — TIDM, chambre spéciale, 23 septembre 2017, Délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans l'océan Atlantique (rappel)**

**Solution.** La chambre spéciale a fixé la frontière maritime entre les deux États, en retenant pour l'essentiel la méthode de l'équidistance, et a rejeté la demande ivoirienne fondée sur la responsabilité du Ghana pour des activités pétrolières dans la zone litigieuse (Tome 1, chapitre 5).

**Portée.** Le territoire maritime de l'État, source de ressources considérables, fait l'objet d'un contentieux international réglé par le droit.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

### A. L'État, personne ou fiction ?

**DÉBAT DOCTRINAL — LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'ÉTAT**

**La thèse de la personnalité.** Pour Carré de Malberg, l'État est la personnification de la nation : la personnalité juridique permet d'expliquer la continuité de l'État et la distinction entre gouvernants et pouvoir DOC.

**La critique.** Duguit y voit une fiction métaphysique qui masque la réalité : seuls des individus commandent et obéissent. Kelsen, par un autre chemin, réduit l'État à l'ordre juridique, ce qui rend inutile l'idée d'une personne qui le précéderait DOC.

**Bilan.** Le droit positif retient la personnalité de l'État, dont il tire des conséquences concrètes (continuité, responsabilité, engagements internationaux). Les critiques gardent leur intérêt : elles rappellent que derrière « l'État » agissent des gouvernants dont le pouvoir doit être limité.

### B. L'État africain : importé ou approprié ?

La doctrine africaniste a longtemps décrit l'État africain comme un « État importé », plaqué sur des sociétés qui ne l'avaient pas produit, ou comme un État « néopatrimonial » dans lequel la frontière entre biens publics et biens privés des gouvernants reste floue DOC. D'autres auteurs soulignent au contraire l'appropriation de l'État par les sociétés africaines, l'enracinement des frontières héritées et la vitalité des institutions DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — ÉTUDIER L'ÉTAT IVOIRIEN À PARTIR DE SES CRISES**

L'étude de l'État ivoirien gagne à partir des épisodes où ses éléments constitutifs ont été mis à l'épreuve : la partition de fait du territoire (2002-2007), les controverses sur la nationalité, la dualité de pouvoirs de 2010-2011. Ces crises montrent à la fois la fragilité de l'État et la force de sa continuité juridique, que les acteurs eux-mêmes ont invoquée pour fonder leur légitimité PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La continuité des engagements.** Un gouvernement issu d'une alternance ne peut refuser de payer une dette contractée par le gouvernement précédent au motif qu'il ne l'a pas souscrite : la dette est celle de l'État, qui demeure.

**La partition de fait.** De 2002 à 2007, une partie du territoire ivoirien échappait au contrôle du gouvernement. L'État ivoirien n'a pas pour autant disparu, ni été démembré : aucune entité nouvelle n'a été reconnue, et les accords de paix ont visé la réunification du territoire sous une autorité unique.

**Les apatrides.** Des personnes établies de longue date en Côte d'Ivoire sans pouvoir prouver aucune nationalité se trouvent hors de la « population » juridique de tout État ; le droit de

la nationalité et les engagements internationaux relatifs à l'apatridie visent à résorber ces situations V.

## 9. Cas pratiques corrigés

### Cas pratique n° 1 — Une région proclame son indépendance

**Énoncé (fictif).** Un groupe armé contrôle depuis deux ans une région frontalière d'un État ouest-africain. Il y lève des taxes, rend la justice et proclame la « République du Nord ». Deux États voisins entretiennent des contacts avec ses dirigeants. Ce territoire est-il devenu un État ?

**CORRIGÉ**

**Problème de droit.** Une entité qui contrôle effectivement une partie du territoire d'un État constitue-t-elle un nouvel État ?

**Règles.** L'État suppose une population, un territoire, une puissance publique effective et souveraine (théorie des trois éléments ; avis n° 1 de la Commission Badinter). La reconnaissance par les autres États est déclarative. Le principe de l'intégrité territoriale et celui de l'*uti possidetis juris* protègent les frontières des États existants ; l'Union africaine et la CEDEAO condamnent les atteintes à l'intégrité territoriale de leurs membres.

**Application.** L'entité dispose d'une population et d'un territoire et exerce un pouvoir de fait. Mais sa souveraineté est douteuse : l'État dont elle se détache conserve ses titres juridiques sur la région et n'a pas consenti à la sécession ; le pouvoir de l'entité repose sur la force et sa durée est brève. De simples contacts avec deux États ne valent pas reconnaissance, et une reconnaissance prématurée constituerait une ingérence dans les affaires intérieures de l'État concerné.

**Conclusion.** En l'état, la « République du Nord » n'est pas un État au regard du droit international : elle constitue une autorité de fait sur une partie du territoire d'un État existant, qui demeure titulaire de la souveraineté. L'exemple ivoirien de 2002-2007 l'illustre.

### Cas pratique n° 2 — Le nouveau gouvernement et la dette

**Énoncé (fictif).** À la suite d'une alternance, un nouveau ministre des Finances annonce que l'État ne remboursera pas un emprunt contracté par le gouvernement précédent, au motif que celui-ci aurait été « illégitime ». Que penser de cette position ?

**CORRIGÉ**

**Règle.** L'État est une personne morale distincte de ses gouvernants ; ses engagements subsistent malgré les changements de gouvernement et de régime (principe de continuité de l'État).

**Application.** L'emprunt a été contracté au nom de l'État par les organes alors compétents. Le changement de gouvernement ne l'éteint pas. La qualification d'« illégitime » est une appréciation politique ; seule une irrégularité juridique (incompétence de l'organe, violation d'une règle constitutionnelle ou financière manifeste) pourrait être discutée, selon les règles du droit interne et du droit international.

**Conclusion.** La position du ministre méconnaît le principe de continuité de l'État ; l'État reste tenu, sous réserve d'une renégociation avec les créanciers.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- L'État réunit une **population**, un **territoire** et une **puissance publique** effective et **souveraine** ; le droit en fait une **personne morale** de droit public.
- La personnalité de l'État fonde sa **continuité** et la distinction entre l'État et ses gouvernants.
- Les frontières africaines sont stabilisées par l'*uti possidetis juris* (CIJ, *Burkina Faso / Mali*, 1986).
- La Constitution ivoirienne protège l'intégrité du territoire (art. 73 et 178), fait du Président le garant de la continuité de l'État (art. 54) et autorise des abandons partiels de souveraineté en vue de l'unité africaine (art. 124).
- La reconnaissance d'un État par les autres est **déclarative** ; l'existence de l'État est une question de fait apprécié au regard du droit.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Définissez l'État et distinguez-le de la nation.
2. Quels sont les éléments constitutifs de l'État ? Lequel vous paraît décisif ?
3. Qu'est-ce que l'*uti possidetis juris* ? Pourquoi a-t-il été retenu en Afrique ?
4. Quelles conséquences la personnalité juridique de l'État emporte-t-elle ?
5. Distinguez la souveraineté interne et la souveraineté externe.
6. Dissertation : « L'État en Afrique : une construction juridique ? »

7. Commentaire : l'article 124 de la Constitution ivoirienne.

## 12. Références bibliographiques

J. Bodin, *Les Six Livres de la République*, 1576.

R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 1920-1922.

L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, 3e éd., de Boccard, 1927-1930.

G. Jellinek, *L'État moderne et son droit*, trad. G. Fardis, Giard et Brière, 1911-1913.

H. Kelsen, *Théorie générale du droit et de l'État*, trad. B. Laroche et V. Faure, LGDJ-Bruylant, 1997.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

**Sources**

Constitution du 8 novembre 2016 (préambule, art. 1er à 4, 49, 50, 54, 73, 124, 178) ; CIJ, *Différend frontalier (Burkina Faso / Mali)*, 1986 ; Commission d'arbitrage pour la Yougoslavie, avis n° 1, 1991.

CHAPITRE 2

# La souveraineté : nationale et populaire ; démocratie représentative, directe et semi-directe

## 1. Introduction et problématique

Qui est souverain dans l'État ? La réponse moderne est démocratique : le pouvoir appartient au peuple. La Constitution ivoirienne l'affirme : la souveraineté appartient au peuple, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice (art. 50) ; le peuple l'exerce par la voie du référendum et par ses représentants élus (art. 51) DP. Mais cette affirmation laisse ouvertes des questions décisives : le peuple gouverne-t-il lui-même ou par l'intermédiaire de représentants ? Les élus sont-ils liés par la volonté de leurs électeurs ? Le référendum est-il l'expression la plus pure de la démocratie ou un instrument de plébiscite ?

**Problématique.** *Comment un peuple peut-il exercer une souveraineté qu'il ne peut, matériellement, exercer seul ?* Le chapitre montrera que les théories de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire ont conduit à deux modèles — représentatif et direct — que les constitutions contemporaines, dont la Constitution ivoirienne, combinent dans une démocratie semi-directe dominée par la représentation.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. De la souveraineté du monarque à celle du peuple

La souveraineté, d'abord attribut du monarque (Bodin), a été transférée au peuple par les révolutions de la fin du XVIII^e^ siècle. Deux conceptions se sont alors opposées.

### B. La souveraineté populaire (Rousseau)

Pour Jean-Jacques Rousseau (*Du contrat social*, 1762), la souveraineté appartient au peuple, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens ; chacun en détient une parcelle. La volonté générale ne

peut être représentée : les députés ne sont que des commissaires, et toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Cette conception conduit à la démocratie directe, au suffrage universel (chaque citoyen détenant une part de souveraineté a droit de vote) et au mandat impératif.

### C. La souveraineté nationale (Sieyès)

Pour Sieyès, la souveraineté appartient à la **nation**, être collectif et abstrait, distinct des individus qui la composent à un moment donné. La nation ne peut s'exprimer que par des représentants qui veulent pour elle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation » (art. 3). Cette conception justifie le régime représentatif, le mandat représentatif (l'élu représente la nation entière, non ses électeurs) et elle a pu fonder le suffrage restreint, le vote étant alors une fonction et non un droit.

### D. La synthèse contemporaine

Les constitutions contemporaines combinent les deux conceptions. La Constitution française de 1958 dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (art. 3). La Constitution ivoirienne adopte une formule voisine (art. 50 et 51), tout en interdisant le mandat impératif (art. 96) DP.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — SOUVERAINETÉ**

Pouvoir suprême, originaire et inconditionné de commander dans l'État ; dans une démocratie, il appartient au peuple ou à la nation, qui l'exerce directement ou par ses représentants.

**DÉFINITION — MANDAT REPRÉSENTATIF ET MANDAT IMPÉRATIF**

Le **mandat représentatif** confère à l'élu la liberté de vouloir pour la nation entière, sans instructions de ses électeurs et sans possibilité de révocation. Le **mandat impératif** lie l'élu aux instructions de ses mandants, qui peuvent le révoquer.

*Tableau 1 — Les formes de la démocratie*

| Modèle | Principe | Instruments | Exemples |
|---|---|---|---|
| **Démocratie directe** | Le peuple adopte lui-même les lois | Assemblée des citoyens | Cité athénienne ; Landsgemeinde de certains cantons suisses |

| Modèle | Principe | Instruments | Exemples |
|---|---|---|---|
| **Démocratie représentative** | Le peuple élit des représentants qui décident en son nom | Élections ; mandat représentatif | Régime parlementaire britannique |
| **Démocratie semi-directe** | La représentation est complétée par des procédés de participation directe | Référendum, initiative populaire, veto populaire, révocation | Suisse ; France (référendum) ; Côte d'Ivoire (référendum) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le suffrage

Le suffrage est **universel, libre, égal et secret** ; sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques (Const., art. 52) DP. Chacune de ces qualités a une portée juridique : l'universalité exclut les conditions de fortune, de capacité ou de sexe ; l'égalité implique « un électeur, une voix » et un découpage électoral équilibré ; la liberté et le secret protègent l'électeur contre les pressions. Le droit de vote est réservé aux nationaux : la souveraineté appartient au peuple ivoirien.

### B. La représentation

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus : le Président de la République, élu au suffrage universel direct, et les membres du Parlement (chapitres 11 et 12). Chaque parlementaire est le représentant de la nation entière ; tout mandat impératif est nul ; le droit de vote des parlementaires est personnel, la délégation n'étant admise que dans des cas limités (Const., art. 96) DP.

### C. Le référendum

Le **référendum** permet au peuple de se prononcer directement sur un texte. En Côte d'Ivoire, il est l'un des deux modes d'exercice de la souveraineté (art. 51). Il a été utilisé pour l'adoption des Constitutions de 2000 et de 2016 ; la Constitution prévoit également le recours au référendum en matière de révision (chapitre 5) et en matière législative dans les conditions qu'elle détermine V. Les opérations référendaires sont organisées par la Commission électorale indépendante et leur régularité est contrôlée par le Conseil constitutionnel, qui en proclame les résultats (art. 51) DP.

**ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE**

Le référendum n'est pas nécessairement plus démocratique que la représentation. Lorsqu'il est utilisé par un chef de l'État pour faire approuver sa propre politique ou prolonger son mandat, il tend vers le **plébiscite** : le vote porte moins sur un texte que sur une personne. La doctrine distingue ainsi le référendum, consultation sur un texte, du plébiscite, consultation sur un homme DOC.

### D. Les autres procédés de démocratie semi-directe

L'**initiative populaire** permet à un nombre déterminé de citoyens de proposer un texte soumis au vote du peuple ou du parlement (Suisse). Le **veto populaire** permet de soumettre au référendum une loi déjà votée. La **révocation** (*recall*) permet aux électeurs de destituer un élu avant la fin de son mandat (certains États fédérés des États-Unis). Ces procédés ne sont pas consacrés par la Constitution ivoirienne, dont le modèle reste essentiellement représentatif.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs à la souveraineté*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 49** | République démocratique ; gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple | Recoupé |
| **Const., art. 50** | La souveraineté appartient au peuple ; aucune section ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice | Recoupé |
| **Const., art. 51** | Exercice par le référendum et par les représentants élus ; CEI ; contrôle du Conseil constitutionnel | Recoupé |
| **Const., art. 52** | Suffrage universel, libre, égal et secret ; électeurs âgés d'au moins 18 ans | Recoupé |
| **Const., art. 96** | Représentation de la nation entière ; nullité du mandat impératif | Recoupé |
| **DDHC 1789, art. 3** | Souveraineté nationale (France) | Droit comparé |
| **Const. 1958, art. 3** | Synthèse des deux conceptions (France) | Droit comparé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 62-20 DC, 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct**

**Question.** Le Conseil constitutionnel peut-il contrôler une loi adoptée par le peuple par référendum ?

**Solution.** Le Conseil se déclare incompétent : les lois qu'il est chargé de contrôler sont les lois votées par le Parlement, et non celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale.

**Portée.** La décision illustre la place singulière de l'expression directe du peuple dans la hiérarchie des actes juridiques. Elle est discutée, car le référendum de 1962 avait été engagé selon une procédure contestée.

**Jurisprudence — CEDH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique**

**Solution.** La Cour juge que l'article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) implique des droits subjectifs de vote et d'éligibilité, mais que les États disposent d'une large marge d'appréciation pour organiser leur système électoral, pourvu que les conditions imposées ne réduisent pas ces droits au point de les atteindre dans leur substance et d'en priver l'effectivité.

**Portée.** La décision fait du suffrage un droit de l'individu, et non une simple fonction, tout en admettant la diversité des systèmes électoraux.

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, novembre 2016, proclamation des résultats du référendum constitutionnel**

**Solution.** Saisi des résultats du référendum du 30 octobre 2016 proclamés provisoirement par la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel a jugé le scrutin régulier et proclamé l'adoption du projet de Constitution ; selon les chiffres publiés, le « oui » a recueilli environ 93 % des suffrages exprimés V pour la date et les chiffres définitifs.

**Portée.** La décision illustre la fonction du juge constitutionnel comme garant de la régularité de l'expression directe de la souveraineté (art. 51).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE RÉFÉRENDUM, INSTRUMENT DÉMOCRATIQUE OU PLÉBISCITAIRE ?**

**Les partisans.** Le référendum permet au peuple de trancher lui-même les questions fondamentales, notamment l'adoption de la Constitution ; il confère à celle-ci une légitimité supérieure DOC.

**Les critiques.** L'histoire africaine montre que le référendum a souvent servi à faire approuver des constitutions préparées sans délibération ou à lever des limitations de mandats ; une participation faible affaiblit la légitimité du texte adopté ; la réponse binaire se prête mal aux textes complexes DOC.

**Bilan.** La valeur démocratique du référendum dépend de ses conditions : délibération préalable, pluralisme de la campagne, indépendance de l'organe électoral, contrôle juridictionnel effectif.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN SEUIL DE PARTICIPATION POUR LES RÉFÉRENDUMS CONSTITUANTS**

Pour renforcer la légitimité des constitutions adoptées par référendum, le législateur constituant pourrait exiger un seuil minimal de participation ou d'approbation rapporté aux inscrits, comme le font certains États pour des référendums d'importance majeure PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le député exclu de son parti.** Un député élu sous l'étiquette d'un parti en est exclu. Le parti exige sa démission. Le mandat impératif étant nul, le député conserve son mandat, sous réserve d'une règle constitutionnelle ou organique contraire régissant les changements d'appartenance politique V.

**La participation au référendum.** Un référendum constituant adopté à une très large majorité des suffrages exprimés, mais avec une participation contestée, soulève la question de sa légitimité politique, sans affecter sa validité juridique dès lors que le juge en a proclamé les résultats.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — La pétition des électeurs**

**Énoncé (fictif).** Des électeurs d'une circonscription réunissent dix mille signatures pour exiger que leur député vote contre un projet de loi et menacent, à défaut, d'obtenir sa révocation. Le député vous consulte.

**CORRIGÉ**

**Problème.** Les électeurs peuvent-ils imposer un vote à leur député ou le révoquer ?

**Règles.** Chaque parlementaire représente la nation entière; tout mandat impératif est nul; le droit de vote du parlementaire est personnel (Const., art. 96). La Constitution ne prévoit pas de procédure de révocation des élus par les électeurs.

**Application.** La pétition est une expression légitime de l'opinion des électeurs, protégée par les libertés d'expression et de réunion; elle n'a aucune force juridique obligatoire pour le député. Aucune procédure de révocation n'existe; la sanction est politique : les électeurs pourront ne pas réélire le député.

**Conclusion.** Le député vote librement; il peut tenir compte de la pétition sans y être juridiquement tenu.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Deux conceptions : **souveraineté populaire** (Rousseau : peuple, démocratie directe, mandat impératif) et **souveraineté nationale** (Sieyès : nation, représentation, mandat représentatif).
- Les constitutions contemporaines les combinent : en Côte d'Ivoire, la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par le **référendum** et par ses **représentants élus** (art. 50 et 51).
- Le suffrage est **universel, libre, égal et secret**; sont électeurs les Ivoiriens de 18 ans jouissant de leurs droits civils et politiques (art. 52).
- Le **mandat impératif est nul** (art. 96).
- Le référendum est un instrument de démocratie semi-directe dont la valeur dépend des garanties qui l'entourent; il ne doit pas dégénérer en plébiscite.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Opposez la souveraineté nationale et la souveraineté populaire.
2. Pourquoi le mandat impératif est-il interdit ?
3. Distinguez référendum et plébiscite.
4. Quels sont les caractères du suffrage selon l'article 52 de la Constitution ?
5. Dissertation : « Le peuple souverain gouverne-t-il ? »
6. Commentaire : les articles 50 et 51 de la Constitution ivoirienne.

## 12. Références bibliographiques

J.-J. Rousseau, *Du contrat social*, 1762.

E. Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers état ?*, 1789.

R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 1920-1922.

B. Manin, *Principes du gouvernement représentatif*, Calmann-Lévy, 1995.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

**Sources**

Constitution (art. 49 à 52, 96) ; DDHC 1789 (art. 3) ; Constitution française de 1958 (art. 3).

CHAPITRE 3

# Les formes de l'État : État unitaire, décentralisé, régional, fédéral ; souveraineté et intégration régionale

## 1. Introduction et problématique

Tous les États ne sont pas organisés de la même manière. Certains concentrent le pouvoir politique en un centre unique ; d'autres le répartissent entre un État fédéral et des États fédérés ; d'autres encore accordent à leurs régions une large autonomie. La Côte d'Ivoire est un État **unitaire décentralisé** : la République est une et indivisible (Const., art. 49), mais les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions fixées par la loi (art. 172) DP. Elle participe en outre à des organisations d'intégration — UEMOA, CEDEAO, OHADA — auxquelles elle a transféré des compétences.

**Problématique.** *Comment concilier l'unité de l'État avec la diversité de ses territoires et sa participation à des ensembles régionaux ?* Le chapitre montrera que les formes de l'État s'ordonnent selon le degré de répartition du pouvoir politique — de la centralisation au fédéralisme — et que l'intégration régionale ajoute une répartition verticale nouvelle, qui ne remet pas en cause la souveraineté de l'État mais en modifie l'exercice.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. La tradition unitaire et centralisatrice

L'État unitaire procède, en France, de la centralisation monarchique, achevée par la Révolution et l'Empire (création des départements et des préfets). La Côte d'Ivoire a hérité de ce modèle : l'administration coloniale, puis l'État indépendant, ont été fortement centralisés. La décentralisation y a progressé par étapes, notamment avec la généralisation des communes à partir de 1980, puis la création de régions et de districts V.

### B. La tradition fédérale

Le fédéralisme moderne est né aux États-Unis avec la Constitution de 1787, qui a substitué un État fédéral à la Confédération créée en 1781. Il a été adopté par la Suisse (1848), l'Allemagne, et, en Afrique, par le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud dans une forme proche. Georges Scelle en a dégagé les trois principes : **superposition** (deux ordres juridiques), **autonomie** (compétences propres des États fédérés) et **participation** (les États fédérés participent aux décisions fédérales) DOC.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — ÉTAT UNITAIRE**

État dans lequel il n'existe qu'un seul centre de pouvoir politique et un seul ordre juridique ; les collectivités territoriales qu'il institue n'exercent que des compétences administratives.

**DÉFINITION — DÉCENTRALISATION**

Transfert de compétences administratives de l'État à des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale, administrées par des organes élus et soumises à un contrôle de légalité (la tutelle).

**DÉFINITION — DÉCONCENTRATION**

Attribution de pouvoirs de décision à des agents de l'État placés dans les circonscriptions administratives (préfets, sous-préfets), qui restent soumis au pouvoir hiérarchique du gouvernement.

**DÉFINITION — ÉTAT FÉDÉRAL**

État composé d'États fédérés qui disposent d'une autonomie constitutionnelle, législative et juridictionnelle, et participent à la formation de la volonté fédérale.

*Tableau 1 — Les formes de l'État*

| Forme | Centres de pouvoir politique | Statut des entités infra-étatiques | Exemples |
|---|---|---|---|
| **État unitaire centralisé** | Un seul | Circonscriptions administratives sans personnalité | Modèle historique |

| Forme | Centres de pouvoir politique | Statut des entités infra-étatiques | Exemples |
|---|---|---|---|
| **État unitaire décentralisé** | Un seul | Collectivités dotées de la personnalité, compétences administratives | Côte d'Ivoire, France, Sénégal |
| **État régional** | Un seul, mais régions à pouvoir normatif | Régions dotées d'un pouvoir législatif dans certaines matières | Italie, Espagne |
| **État fédéral** | Deux niveaux | États fédérés dotés d'une constitution et d'un pouvoir législatif | États-Unis, Allemagne, Nigeria |
| **Confédération** | Pas d'État central | Association d'États souverains par traité | Confédération américaine (1781-1789) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. L'État unitaire ivoirien et la décentralisation

La Constitution ivoirienne dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; dans les collectivités, le préfet est le représentant de l'État, chargé des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle ; aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre (art. 172). Les collectivités disposent de ressources dont elles disposent librement dans les conditions prévues par la loi (art. 173) DP.

L'organisation territoriale distingue les **circonscriptions administratives** de l'État (districts, régions, départements, sous-préfectures) et les **collectivités territoriales** (régions et communes) ; les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro ont un statut particulier V. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales (art. 87) : la décentralisation a ainsi une traduction dans l'organisation du Parlement (chapitre 12).

### B. Les mécanismes du fédéralisme

- **Répartition des compétences** : la constitution fédérale énumère les compétences fédérales, les autres relevant des États fédérés (États-Unis, 10e amendement), ou inversement.
- **Primauté du droit fédéral** dans son domaine (clause de suprématie de la Constitution américaine, art. VI).
- **Participation** : une seconde chambre représente les États fédérés (Sénat américain, Bundesrat allemand) ; leur accord est souvent requis pour réviser la constitution fédérale.
- **Arbitrage juridictionnel** : une cour suprême ou constitutionnelle tranche les conflits de compétence.

### C. Souveraineté et intégration régionale

L'intégration régionale conduit les États à transférer des compétences à des organisations dotées de pouvoirs normatifs et juridictionnels. La Côte d'Ivoire est membre de l'UEMOA, dont les règlements sont directement applicables, de la CEDEAO et de l'OHADA, dont les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires nonobstant toute disposition contraire de droit interne (Traité OHADA, art. 10 ; Tome 1, chapitre 7). La Constitution autorise de tels accords comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine (art. 124) DP.

Ces organisations ne sont pas des États fédéraux : elles reposent sur des traités, leurs compétences sont d'attribution et les États en restent les maîtres. Mais elles en empruntent certains mécanismes (primauté, effet direct, juridiction commune).

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs aux formes de l'État*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 49** | République une et indivisible | Recoupé |
| **Const., art. 87** | Le Sénat représente les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire | Recoupé |
| **Const., art. 172 et 173** | Libre administration ; préfet ; ressources des collectivités | Recoupé |
| **Const., art. 124** | Accords d'intégration africaine | Recoupé |
| **Loi d'orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale (2014)** | Circonscriptions et collectivités | V |
| **Traité OHADA, art. 10 ; Traité de l'UEMOA, art. 43** | Applicabilité directe du droit uniforme et communautaire | Recoupé (Tome 1) |
| **Constitution des États-Unis (1787), art. VI ; 10e amendement** | Suprématie fédérale ; compétences réservées | Droit comparé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour suprême des États-Unis, McCulloch v. Maryland, 1819**

**Question.** Le Congrès pouvait-il créer une banque nationale, et un État fédéré pouvait-il la taxer ?

**Solution.** La Cour, sous la présidence du juge Marshall, admet les **pouvoirs implicites** du Congrès, nécessaires à l'exercice de ses compétences énumérées, et juge qu'un État ne peut taxer une institution fédérale, car « le pouvoir de taxer comporte le pouvoir de détruire ».

**Portée.** La décision fonde la primauté du niveau fédéral et l'interprétation extensive de ses compétences.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 91-290 DC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse**

**Solution.** Le Conseil juge contraire à la Constitution la mention du « peuple corse, composante du peuple français » : la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

**Portée.** La décision exprime la conception unitaire de l'État et du peuple dans la tradition française, proche de celle de l'article 49 de la Constitution ivoirienne.

**Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 (rappel)**

**Solution.** Saisie par la Côte d'Ivoire, la CCJA juge que l'article 10 du Traité OHADA contient une règle de supranationalité qui abroge les dispositions de droit interne contraires, antérieures ou postérieures, aux actes uniformes.

**Portée.** L'intégration juridique africaine produit des effets comparables à ceux de la primauté fédérale, sans que l'OHADA soit un État (Tome 1, chapitre 7).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE FÉDÉRALISME, SOLUTION AUX CRISES AFRICAINES ?**

**Pour.** Le fédéralisme permettrait de concilier unité et diversité dans des États pluriethniques et de réduire l'enjeu de la conquête du pouvoir central DOC.

**Contre.** Les expériences africaines (Cameroun fédéral de 1961 à 1972, Nigeria) montrent les risques de sécession et de coûts élevés ; le fédéralisme peut figer les identités ethniques au lieu de construire la nation DOC.

**Voie médiane.** Une décentralisation approfondie, dotée de ressources réelles et d'organes élus, peut répondre au besoin de proximité sans remettre en cause l'unité de l'État.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — MESURER LA DÉCENTRALISATION PAR LES RESSOURCES**

L'effectivité de la décentralisation ivoirienne devrait être appréciée moins à partir du nombre de collectivités créées qu'à partir de la part des ressources publiques qu'elles gèrent librement ; l'article 173, qui exige que les ressources propres représentent une part déterminante de leurs ressources, offre un critère constitutionnel à cet égard PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le maire et le préfet.** Un conseil municipal adopte une délibération illégale. Le préfet, représentant de l'État, exerce le contrôle de tutelle prévu par la loi ; il ne peut se substituer au conseil municipal hors des cas prévus par les textes.

**L'acte uniforme et la loi nationale.** Une loi ivoirienne postérieure contredit un acte uniforme de l'OHADA : elle est inapplicable dans cette mesure (Traité OHADA, art. 10).

## 9. Cas pratiques corrigés

### Cas pratique — Une région veut son propre parlement

**Énoncé (fictif).** Le conseil d'une région ivoirienne adopte une résolution créant une « assemblée législative régionale » chargée de voter des lois applicables dans la région en matière foncière. Cette résolution est-elle valable ?

**CORRIGÉ**

**Règles.** La République est une et indivisible (art. 49) ; le domaine de la loi relève du Parlement (art. 101) ; les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi, sous le contrôle du préfet (art. 172) ; le régime foncier rural relève de la loi (art. 12 ; Tome 1).

**Application.** La région est une collectivité territoriale d'un État unitaire : elle ne dispose que de compétences administratives. Elle ne peut créer un organe législatif ni édicter des normes relevant du domaine de la loi.

**Conclusion.** La résolution est illégale et doit être déférée par le préfet à la juridiction compétente ; son adoption traduit une confusion entre décentralisation et fédéralisme.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Les formes de l'État s'ordonnent selon la répartition du pouvoir politique : **unitaire** (centralisé, déconcentré, décentralisé), **régional**, **fédéral** ; la **confédération** est une association d'États.
- Le fédéralisme repose sur la **superposition**, l'**autonomie** et la **participation**.
- La Côte d'Ivoire est un **État unitaire décentralisé** : libre administration des collectivités, préfet représentant de l'État (art. 172-173), représentation des collectivités au Sénat (art. 87).
- L'**intégration régionale** (UEMOA, CEDEAO, OHADA) transfère des compétences sans créer d'État fédéral (art. 124 ; Traité OHADA, art. 10).

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Distinguez décentralisation et déconcentration.
2. Quels sont les principes du fédéralisme selon Georges Scelle ?
3. En quoi l'État régional se distingue-t-il de l'État fédéral ?
4. L'OHADA est-elle une fédération ?
5. Dissertation : « La décentralisation est-elle compatible avec l'indivisibilité de la République ? »
6. Commentaire : l'article 172 de la Constitution ivoirienne.

## 12. Références bibliographiques

G. Scelle, *Précis de droit des gens*, Sirey, 1932-1934.

O. Beaud, *Théorie de la Fédération*, PUF, 2007.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

L. Favoreu et al., *Droit constitutionnel*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

**Sources**

Constitution (art. 49, 87, 124, 172, 173) ; Traité OHADA (art. 10) ; CCJA, avis n° 001/2001/EP ; Constitution des États-Unis (1787).

DEUXIÈME PARTIE

# Théorie générale de la Constitution

CHAPITRE 4

# La Constitution : notions, établissement et pouvoir constituant originaire

## 1. Introduction et problématique

Le mot « constitution » désigne à la fois une réalité — la manière dont un pouvoir est effectivement organisé — et un acte juridique — le texte solennel qui organise ce pouvoir et lui impose des limites. Depuis la fin du XVIII[e] siècle, la constitution écrite est devenue le symbole de l'État de droit et de l'indépendance nationale : les États africains se sont dotés de constitutions dès leur accession à l'indépendance, et les transitions démocratiques des années 1990 se sont traduites par l'adoption de nouvelles constitutions, souvent préparées par des conférences nationales.

La Côte d'Ivoire a connu trois constitutions : celle du 3 novembre 1960, celle du 1[er] août 2000, adoptée après le coup d'État de 1999, et celle du 8 novembre 2016 V pour la date de 1960. Chacune a été établie dans des conditions différentes : par une assemblée, à l'issue d'une transition militaire, sur proposition d'un comité d'experts approuvée par référendum.

**Problématique.** *D'où la Constitution tire-t-elle sa force juridique supérieure, et qui a le pouvoir de l'établir ?* Le chapitre montrera que la suprématie de la Constitution procède de sa forme et de son origine — l'exercice du pouvoir constituant originaire, en principe attribué au peuple —, et que les modes d'établissement des constitutions, en Afrique notamment, déterminent largement leur légitimité.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Le constitutionnalisme

Le constitutionnalisme est le mouvement qui vise à soumettre le pouvoir politique à une constitution écrite. Ses sources sont multiples : la tradition anglaise de limitation du pouvoir royal (Magna Carta, 1215 ; *Bill of Rights*, 1689), les théories du contrat social (Locke, Rousseau), la Constitution des États-Unis (1787) et la Déclaration française de 1789, dont l'article

16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » La constitution a ainsi un contenu matériel : garantir les droits et séparer les pouvoirs.

### B. Le pouvoir constituant

Sieyès a distingué le **pouvoir constituant**, qui établit la constitution, et les **pouvoirs constitués**, qui sont créés par elle et lui sont soumis. Le pouvoir constituant originaire est un pouvoir de fait, inconditionné : il ne procède d'aucune norme antérieure. Le pouvoir constituant dérivé (ou institué) est le pouvoir de réviser la constitution selon les règles qu'elle prévoit (chapitre 5).

### C. Le constitutionnalisme africain

Les constitutions de l'indépendance (1959-1963) ont largement repris le modèle de la Constitution française de 1958. Elles ont souvent évolué vers le parti unique et la concentration du pouvoir. La vague de démocratisation ouverte en 1990 a produit un « nouveau constitutionnalisme africain » : multipartisme, garanties des droits, limitation du nombre de mandats, juridictions constitutionnelles renforcées, organes électoraux indépendants DOC. Le Bénin en a donné l'exemple avec la Conférence nationale des forces vives de la nation (février 1990) et la Constitution du 11 décembre 1990.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — CONSTITUTION AU SENS MATÉRIEL**

Ensemble des règles, écrites ou non, relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics et aux droits fondamentaux, quelle que soit leur forme.

**DÉFINITION — CONSTITUTION AU SENS FORMEL**

Texte adopté et révisé selon une procédure plus solennelle et plus difficile que celle des lois ordinaires, et doté d'une autorité supérieure à celle de toutes les autres normes internes.

**DÉFINITION — POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE**

Pouvoir d'établir une constitution nouvelle, en dehors de toute règle constitutionnelle préexistante ; il s'exerce lors de la naissance d'un État ou après une rupture de l'ordre constitutionnel.

*Tableau 1 — Les notions de constitution*

| Notion | Critère | Conséquence |
|---|---|---|
| **Constitution matérielle** | Objet des règles (organisation du pouvoir, droits) | Peut inclure des lois organiques, des règlements d'assemblées, des coutumes |
| **Constitution formelle** | Procédure d'adoption et de révision | Suprématie hiérarchique ; possibilité d'un contrôle de constitutionnalité |
| **Constitution souple** | Révisable selon la procédure législative ordinaire | Pas de supériorité formelle (Royaume-Uni) |
| **Constitution rigide** | Révisable selon une procédure spéciale | Supériorité formelle (Côte d'Ivoire, France, États-Unis) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le contenu de la Constitution ivoirienne

La Constitution de 2016 comprend un **préambule**, qui proclame notamment l'attachement du peuple ivoirien aux valeurs démocratiques et aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme et déclare faire partie intégrante de la Constitution V, et des titres consacrés successivement aux droits, libertés et devoirs, à l'État et à la souveraineté, au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, aux rapports entre ces pouvoirs, aux traités, à l'intégration africaine, au Conseil constitutionnel, au pouvoir judiciaire, aux autres institutions, aux collectivités territoriales, à la chefferie traditionnelle et à la révision V pour l'ordre exact des titres.

### B. Les modes d'établissement des constitutions

*Tableau 2 — Les modes d'établissement des constitutions*

| Mode | Description | Exemples |
|---|---|---|
| **Octroi** | Le monarque concède une constitution | Charte française de 1814 |
| **Assemblée constituante** | Une assemblée élue rédige et adopte la constitution | Constitution française de 1946 (avec référendum) |
| **Référendum constituant** | Le peuple approuve un texte préparé par un organe | Constitutions ivoiriennes de 2000 et de 2016 ; Constitution française de 1958 |
| **Conférence nationale** | Assemblée des « forces vives » qui se proclame souveraine et organise la transition | Bénin (1990), Congo (1991), Mali (1991) |
| **Transition après coup d'État** | Un pouvoir de fait organise l'élaboration d'une nouvelle constitution | Côte d'Ivoire (1999-2000) |

### C. Les constitutions ivoiriennes

– La **Constitution du 3 novembre 1960** a été adoptée par l'Assemblée nationale ; elle instituait un régime présidentiel fort (chapitre 10) ABR.
– La **Constitution du 1er août 2000** a été préparée sous la transition militaire consécutive au coup d'État du 24 décembre 1999, et approuvée par référendum le 23 juillet 2000 ABR.
– La **Constitution de 2016** a été élaborée à partir d'un avant-projet préparé par un comité d'experts, adoptée par l'Assemblée nationale puis approuvée par référendum le 30 octobre 2016 et promulguée par la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 ; elle ouvre la « Troisième République » DP.

### D. La suprématie de la Constitution

La suprématie de la Constitution se traduit par :

– la **hiérarchie des normes** : les lois et règlements doivent lui être conformes ; les traités ne peuvent être ratifiés s'ils comportent une clause contraire à la Constitution sans révision préalable (art. 122 ; Tome 1, chapitre 7) ;
– le **contrôle de constitutionnalité** exercé par le Conseil constitutionnel, juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité (art. 126) ;
– la **rigidité** : la Constitution ne peut être modifiée que selon la procédure qu'elle prévoit (art. 177 et 178 ; chapitre 5).

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 3 — Textes relatifs à la Constitution*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution** | Constitution de la Troisième République | Vérifié (Tome 1) |
| **Const., préambule** | Valeurs ; attachement aux instruments internationaux ; valeur constitutionnelle du préambule | Recoupé (formule exacte à confirmer) |
| **Const., art. 122 et 123** | Traités contraires à la Constitution ; autorité des traités | Recoupé |
| **Const., art. 126** | Conseil constitutionnel, juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité | Recoupé |
| **Const., art. 177 et 178** | Révision et ses limites | Recoupé / Vérifié |
| **DDHC 1789, art. 16** | Garantie des droits et séparation des pouvoirs | Droit comparé |

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Constitution du 3 novembre 1960 ; Constitution du 1er août 2000** | Constitutions antérieures | Abrogées ABR |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d'association**

**Solution.** Le Conseil constitutionnel censure une loi qui soumettait la constitution des associations à un contrôle préalable, en se fondant sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République, auquel le préambule de la Constitution de 1958 renvoie.

**Portée.** La décision reconnaît la valeur constitutionnelle du préambule et fonde la notion de **bloc de constitutionnalité**. La Constitution ivoirienne retient expressément cette notion : le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au « bloc de constitutionnalité » (art. 126).

**Jurisprudence — Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 06-074 du 8 juillet 2006 (rappel)**

**Solution.** La Cour juge que le consensus national, principe à valeur constitutionnelle issu de la Conférence nationale de février 1990, s'oppose à une révision de la Constitution adoptée sans respect de ce consensus, en l'espèce une loi prorogeant le mandat des députés.

**Portée.** La décision montre que le mode d'établissement d'une constitution peut produire des principes qui encadrent ensuite le pouvoir de révision (chapitre 5 ; Tome 1, chapitre 7).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LES CONSTITUTIONS AFRICAINES SONT-ELLES DES « CONSTITUTIONS-COPIES » ?**

**La thèse du mimétisme.** Les constitutions africaines reprendraient des modèles étrangers — essentiellement français — sans adaptation, d'où leur ineffectivité DOC.

**La critique de la thèse.** Les constitutions africaines contemporaines comportent des institutions originales (chefferies traditionnelles constitutionnalisées, organes électoraux indépendants, médiateurs, limitation des mandats, sanction des changements anticonstitutionnels) ; l'emprunt n'exclut pas l'appropriation DOC.

**Bilan.** La Constitution ivoirienne de 2016 combine des emprunts (régime présidentiel, Conseil constitutionnel, bicamérisme) et des innovations (Vice-Président, Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels, droits environnementaux).

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — ASSOCIER DAVANTAGE LES CITOYENS À L'ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION**

La légitimité d'une constitution dépend de la qualité du processus qui la produit autant que du vote final. Une consultation publique préalable sur l'avant-projet, des débats contradictoires et un délai suffisant entre la publication du projet et le référendum renforceraient l'appropriation du texte par les citoyens PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La constitution non écrite.** Le Royaume-Uni n'a pas de constitution formelle ; ses règles constitutionnelles résultent de lois ordinaires, de la jurisprudence et de conventions. Le Parlement peut, en principe, les modifier par une loi ordinaire.

**La transition militaire.** Après le coup d'État du 24 décembre 1999, le pouvoir militaire a suspendu la Constitution de 1960 et organisé l'élaboration d'une nouvelle constitution : c'est l'exercice d'un pouvoir constituant originaire, de fait, dont la légitimité a été recherchée dans le référendum de juillet 2000.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — La charte de transition**

**Énoncé (fictif).** Après un coup d'État dans un État d'Afrique de l'Ouest, une junte suspend la Constitution et adopte une « charte de la transition » qui organise les pouvoirs pour trois ans. Quelle est la valeur juridique de cette charte ? Quels principes régionaux s'appliquent ?

**CORRIGÉ**

**Analyse.** La charte est l'œuvre d'un pouvoir de fait qui prétend exercer un pouvoir constituant originaire. En droit interne, elle s'impose aux autorités tant que le pouvoir de fait est effectif ; elle tient lieu de constitution provisoire. Mais son origine est irrégulière au regard de la Constitution suspendue.

**Principes régionaux.** La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qualifie le coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu de changement anticonstitutionnel de gouvernement, passible de sanctions par l'Union

africaine (art. 23 et s.) ; le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001) pose le principe de l'accession au pouvoir par des élections libres et transparentes (chapitre 17).

**Conclusion.** La charte a une valeur de fait et provisoire en droit interne ; au plan régional, elle n'efface pas l'illégitimité du changement de gouvernement, qui expose l'État à des sanctions et impose un retour à l'ordre constitutionnel par des élections.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- La constitution a un sens **matériel** (règles relatives au pouvoir et aux droits) et un sens **formel** (texte suprême adopté et révisé selon une procédure spéciale).
- Le **pouvoir constituant originaire** établit la constitution ; les **pouvoirs constitués** lui sont soumis.
- Les constitutions s'établissent par octroi, assemblée constituante, référendum, conférence nationale ou transition.
- La Côte d'Ivoire a connu les Constitutions de **1960**, de **2000** et de **2016** ; cette dernière a été approuvée par référendum le 30 octobre 2016 et promulguée le 8 novembre 2016.
- La suprématie de la Constitution se manifeste par la hiérarchie des normes, le contrôle de constitutionnalité (bloc de constitutionnalité, art. 126) et la rigidité.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Distinguez constitution matérielle et constitution formelle.
2. Qu'est-ce que le pouvoir constituant originaire ? Est-il juridiquement limité ?
3. Qu'est-ce qu'une conférence nationale ? Quel rôle a-t-elle joué dans le constitutionnalisme africain ?
4. Que signifie l'expression « bloc de constitutionnalité » ?
5. Dissertation : « La Constitution ivoirienne de 2016 : rupture ou continuité ? »
6. Commentaire : l'article 16 de la Déclaration de 1789.

## 12. Références bibliographiques

E. Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers état ?*, 1789.

O. Beaud, *La puissance de l'État*, PUF, 1994.

G. Conac (dir.), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Economica, 1993.

J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

**Sources**

Constitutions ivoiriennes de 1960, 2000 et 2016 ; DDHC 1789 (art. 16) ; Cons. const., déc. n° 71-44 DC ; Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 06-074.

CHAPITRE 5

# La révision de la Constitution et ses limites

## 1. Introduction et problématique

Une constitution doit durer, mais elle doit aussi pouvoir s'adapter. Sa rigidité la protège contre les majorités de circonstance ; une rigidité excessive pousserait à la rupture. Toutes les constitutions écrites organisent donc leur propre révision, en la soumettant à une procédure plus exigeante que celle des lois et, souvent, à des limites matérielles ou temporelles.

En Afrique, la révision constitutionnelle a été au cœur de la vie politique des trois dernières décennies, en particulier lorsqu'elle visait la limitation du nombre des mandats présidentiels. La Constitution ivoirienne de 2016 a elle-même été révisée deux fois, en 2020 et en 2023, par le Parlement réuni en Congrès.

**Problématique.** *Le pouvoir de réviser la Constitution est-il un pouvoir souverain, ou un pouvoir limité par la Constitution qu'il modifie ?* Le chapitre montrera que la révision est l'œuvre d'un pouvoir constituant **dérivé**, soumis aux règles de procédure et aux limites que la Constitution lui fixe, mais que l'existence d'un contrôle juridictionnel de ces limites et l'idée de principes « supraconstitutionnels » restent discutées.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Constitutions souples et rigides

Les constitutions souples peuvent être modifiées par la procédure législative ordinaire (Royaume-Uni). Les constitutions rigides exigent une procédure spéciale. La rigidité a été théorisée par Sieyès : le pouvoir constituant étant distinct des pouvoirs constitués, ces derniers ne peuvent modifier seuls la Constitution. Aux États-Unis, l'article V de la Constitution de 1787 exige l'intervention du Congrès à la majorité des deux tiers et la ratification par les trois quarts des États.

### B. Les clauses d'éternité

Certaines constitutions interdisent toute révision de certains principes. La Loi fondamentale allemande de 1949 protège la dignité humaine, les principes de l'État fédéral, démocratique et social (art. 79, al. 3). La Constitution française interdit la révision de la forme républicaine du gouvernement (art. 89, al. 5). La Constitution ivoirienne protège la forme républicaine et la laïcité (art. 178).

### C. La théorie de la supraconstitutionnalité

Une partie de la doctrine soutient qu'il existe des principes supérieurs à la Constitution — droits fondamentaux, principes démocratiques — que même le pouvoir de révision ne peut méconnaître. Une autre partie, illustrée par Georges Vedel, répond que le pouvoir constituant dérivé est souverain dans les limites de la procédure : il peut toujours, selon les formes requises, lever les limites qu'il s'est imposées DOC.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — RÉVISION CONSTITUTIONNELLE**

Modification de la Constitution selon la procédure qu'elle prévoit, par l'exercice du pouvoir constituant dérivé.

**DÉFINITION — LIMITES DE LA RÉVISION**

Interdictions posées par la Constitution à l'exercice du pouvoir de révision : **limites matérielles** (certains principes ne peuvent être révisés), **limites temporelles ou circonstancielles** (pas de révision dans certaines périodes ou situations).

**DÉFINITION — FRAUDE À LA CONSTITUTION**

Utilisation de la procédure de révision, ou de l'adoption d'une constitution nouvelle, pour atteindre un résultat que la Constitution interdisait, notamment la levée de limites protégées.

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. La procédure de révision en Côte d'Ivoire

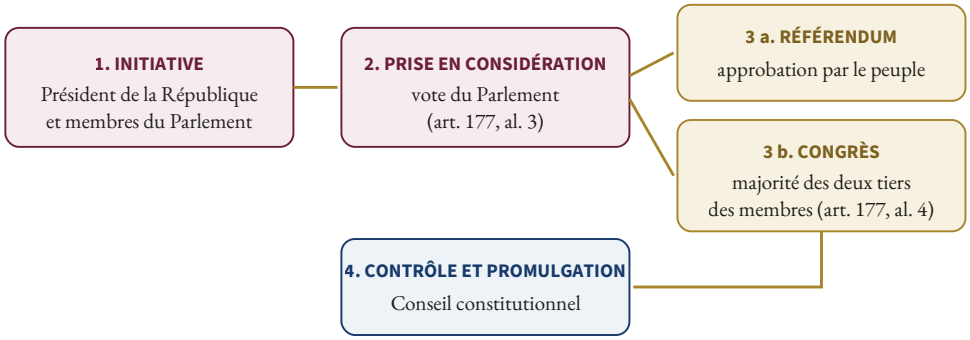



*Schéma 1 — La révision de la Constitution ivoirienne (schéma simplifié ; les cas de référendum obligatoire sont à vérifier)*

La procédure comprend les étapes suivantes, telles qu'elles ressortent des décisions du Conseil constitutionnel rendues sur les révisions de 2020 et de 2023 DP :

1. **Initiative** : elle appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement (art. 177) V pour la lettre.
2. **Prise en considération** : le projet ou la proposition doit être voté par le Parlement pour être pris en considération (art. 177, al. 3).
3. **Adoption** : la révision est approuvée soit par **référendum**, soit, lorsque le Président de la République décide de la soumettre au seul Parlement, par le **Congrès** à la majorité des deux tiers de ses membres effectivement en fonction (art. 177, al. 4). Certaines matières pourraient exiger obligatoirement un référendum V.
4. **Contrôle et promulgation** : le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité des lois de révision de 2020 et de 2023 avant leur promulgation (décisions des 19 mars 2020 et 4 août 2023).

### B. Les limites de la révision

L'article 178 de la Constitution pose deux limites DP :

– une limite **circonstancielle** : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ;
– une limite **matérielle** : la forme républicaine du gouvernement et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.

La limitation à deux du nombre des mandats présidentiels (art. 55) ne figure pas, en tant que telle, parmi les dispositions intangibles de l'article 178 V pour la rédaction consolidée.

### C. Le contrôle des lois de révision

Le contrôle juridictionnel des révisions varie selon les systèmes. En France, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler une révision constitutionnelle (déc. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003). En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la régularité des révisions de 2020 et de 2023, notamment au regard des majorités requises et des limites de l'article 178. D'autres juridictions africaines, comme la Cour constitutionnelle du Bénin, ont développé un contrôle fondé sur des principes à valeur constitutionnelle (consensus national).

### D. La révision et le changement de constitution

L'adoption d'une constitution **nouvelle** se distingue de la révision : elle procède du pouvoir constituant originaire. La distinction a une portée pratique considérable pour la limitation des mandats : lorsqu'une constitution nouvelle est adoptée, la question se pose de savoir si les mandats exercés sous l'empire de la précédente doivent être décomptés. En 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien a jugé recevable la candidature du Président sortant, en considérant que la Constitution de 2016 ouvrait un nouvel ordre constitutionnel ; cette interprétation a été vivement contestée (chapitres 10 et 16) JP DOC.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 1 — Textes relatifs à la révision*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 177** | Initiative, prise en considération, adoption par référendum ou par le Congrès à la majorité des deux tiers | Recoupé (lettre à confirmer) |
| **Const., art. 178** | Limites circonstancielle et matérielle | Vérifié (Tome 1) |
| **Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020** | Révision (notamment désignation du Vice-Président) | Recoupé MOD |
| **Loi constitutionnelle de 2023 (adoptée par le Congrès le 25 juillet 2023)** | Révision des articles 90, 94 et 107 | Recoupé (contenu à confirmer) MOD |
| **Const. 1958, art. 89** | Procédure de révision ; intangibilité de la forme républicaine | Droit comparé |
| **Constitution des États-Unis, art. V** | Procédure fédérale de révision | Droit comparé |

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Loi fondamentale allemande, art. 79, al. 3** | Clause d'éternité | Droit comparé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° CI-2020-002 du 19 mars 2020, révision de la Constitution**

**Solution.** Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi portant révision de la Constitution de 2016, en vérifiant notamment que la prise en considération et l'adoption avaient été acquises aux majorités requises — la majorité des deux tiers des membres du Congrès représentant, selon la décision, 233 voix — et que la révision ne portait atteinte ni à la forme républicaine ni à la laïcité (art. 177 et 178).

**Portée.** La décision illustre un contrôle de la **procédure** et des **limites expresses** de la révision par le juge constitutionnel ivoirien.

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° CI-2020-006 du 14 mai 2020, M. Soro Kigbafori Guillaume et autre**

**Solution.** Saisi par des requérants qui contestaient notamment la soustraction de la désignation du Vice-Président de la République au suffrage universel direct, le Conseil a rejeté le recours dirigé contre la loi constitutionnelle de 2020 V pour les motifs exacts.

**Portée.** La décision montre les limites de l'accès des particuliers au contrôle des révisions constitutionnelles.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2003-469 DC, 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République**

**Solution.** Le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur une révision constitutionnelle : il ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de le faire.

**Portée.** La décision traduit la conception du pouvoir constituant dérivé comme pouvoir souverain, insusceptible de contrôle juridictionnel au fond.

**Jurisprudence — Cour suprême de l'Inde, 24 avril 1973, Kesavananda Bharati v. State of Kerala**

**Solution.** La Cour juge que le Parlement peut réviser toute disposition de la Constitution, mais qu'il ne peut en altérer la **structure de base** (*basic structure*) : suprématie de la Constitution, forme républicaine et démocratique, séparation des pouvoirs, fédéralisme, etc.

**Portée.** La décision est la référence mondiale de la théorie des limites implicites à la révision.

**Jurisprudence — Cour constitutionnelle du Niger, avis du 25 mai 2009 et arrêt du 12 juin 2009**

**Solution.** La Cour a estimé que le Président de la République ne pouvait engager, par référendum, l'adoption d'une nouvelle constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir, puis a annulé le décret convoquant le corps électoral pour ce référendum. Le Président a ensuite dissous la Cour et maintenu le référendum.

**Portée.** L'affaire illustre la fraude à la Constitution par le recours à une « nouvelle constitution » et les limites de l'autorité du juge face à l'exécutif ; elle a précédé le coup d'État de février 2010.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — EXISTE-T-IL DES LIMITES IMPLICITES À LA RÉVISION ?**

**Thèse positiviste.** Le pouvoir de révision n'est limité que par les règles expresses de la Constitution ; le juge qui invoquerait des principes supérieurs substituerait sa volonté à celle du constituant (Vedel) DOC.

**Thèse des limites implicites.** Certaines révisions détruisent l'identité de la Constitution — suppression de la séparation des pouvoirs, de l'alternance, des droits fondamentaux — et constituent en réalité l'établissement d'une constitution nouvelle, que le pouvoir dérivé n'a pas compétence pour adopter (*basic structure*) DOC.

**Le contexte africain.** La doctrine africaine s'est saisie de cette thèse pour protéger la limitation des mandats présidentiels contre les révisions opportunistes ; la Charte africaine de la démocratie range parmi les changements anticonstitutionnels « tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique » (art. 23) DP V pour la lettre.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — RENDRE INTANGIBLE LA LIMITATION DES MANDATS**

L'inscription expresse, parmi les dispositions intangibles de l'article 178, de la limitation du nombre des mandats présidentiels, et l'adoption d'une règle transitoire précisant le

décompte des mandats en cas de changement de constitution, réduiraient l'incertitude qui a marqué les élections de 2020 et de 2025 PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La révision en période de crise.** Pendant la partition du territoire (2002-2007), la limite circonstancielle (intégrité du territoire) s'opposait à toute révision de la Constitution de 2000, ce qui a pesé sur les accords de sortie de crise.

**La révision par le Congrès.** Les révisions de 2020 et de 2023 ont été adoptées par le Congrès, sans référendum, à la majorité des deux tiers ; l'opposition a contesté le choix de cette voie pour des modifications importantes.

## 9. Cas pratiques corrigés

### Cas pratique — La révision qui supprime la laïcité

**Énoncé (fictif).** Une proposition de révision tend à faire d'une religion la « religion de l'État ». Les auteurs soutiennent que, adoptée par référendum, elle exprimerait la volonté souveraine du peuple. Analysez.

#### CORRIGÉ

**Règles.** La laïcité de l'État ne peut faire l'objet d'une révision (art. 178). Le pouvoir de révision est un pouvoir constitué, soumis aux règles de la Constitution.

**Application.** La proposition porte directement sur un principe intangible ; elle ne peut être engagée, quelle que soit la voie d'adoption envisagée. L'argument tiré de la souveraineté du peuple confond pouvoir constituant originaire et pouvoir de révision : le peuple, appelé à approuver une révision, intervient comme organe de révision, dans le cadre de la Constitution.

**Contrôle.** Le Conseil constitutionnel, qui contrôle le respect de l'article 178 (décision de 2020), devrait constater l'inconstitutionnalité de la révision. Seul l'établissement d'une constitution nouvelle, par un pouvoir constituant originaire, pourrait juridiquement remettre en cause ce principe — ce qui supposerait une rupture de l'ordre constitutionnel.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- La révision est l'œuvre du **pouvoir constituant dérivé**, soumis aux règles de la Constitution.
- En Côte d'Ivoire : initiative concurrente du Président et des parlementaires ; prise en considération par le Parlement ; adoption par **référendum** ou par le **Congrès** à la majorité des **deux tiers** de ses membres (art. 177).
- Limites (art. 178) : pas de révision en cas d'atteinte à l'**intégrité du territoire** ; intangibilité de la **forme républicaine** et de la **laïcité**.
- La Constitution de 2016 a été révisée en **2020** (Vice-Président notamment) et en **2023** (articles 90, 94 et 107) ; le Conseil constitutionnel a contrôlé ces révisions.
- Les limites implicites (*basic structure*) et la supraconstitutionnalité restent discutées ; la protection de l'**alternance** est un enjeu majeur en Afrique.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Distinguez pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé.
2. Décrivez la procédure de révision prévue par l'article 177 de la Constitution ivoirienne.
3. Quelles sont les limites de la révision en Côte d'Ivoire ?
4. Qu'est-ce que la « fraude à la Constitution » ?
5. Dissertation : « Le juge constitutionnel peut-il contrôler la révision de la Constitution ? »
6. Commentaire : l'article 178 de la Constitution ivoirienne.

## 12. Références bibliographiques

G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », *Pouvoirs*, n° 67, 1993.

O. Beaud, *La puissance de l'État*, PUF, 1994.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

L. Favoreu et al., *Droit constitutionnel*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

**Sources**

Constitution (art. 55, 177, 178) ; lois constitutionnelles de 2020 et 2023 ; Cons. const. CI, décisions du 19 mars 2020, du 14 mai 2020 et du 4 août 2023 ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (art. 23).

CHAPITRE 6

# La justice constitutionnelle : modèles, contrôle a priori et a posteriori, exception d'inconstitutionnalité

## 1. Introduction et problématique

Une constitution qui ne serait garantie par aucun juge resterait à la merci des pouvoirs qu'elle prétend limiter. La justice constitutionnelle — l'ensemble des institutions et procédures par lesquelles un juge contrôle la conformité des normes à la Constitution — est devenue l'un des traits du constitutionnalisme contemporain. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, créé en 1994 et maintenu par les Constitutions de 2000 et de 2016, est à la fois juge de la constitutionnalité des lois, juge électoral et organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics (Const., art. 126) DP.

**Problématique.** *Comment justifier qu'un juge non élu puisse écarter la loi votée par les représentants du peuple ?* Le chapitre montrera que la justice constitutionnelle s'est construite selon deux modèles — diffus et concentré —, que le système ivoirien combine un contrôle *a priori* par voie d'action et un contrôle *a posteriori* par voie d'exception, et que sa légitimité repose sur la suprématie de la Constitution, expression du pouvoir constituant, sur la loi, expression d'un pouvoir constitué.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Le modèle américain : le contrôle diffus

La Constitution des États-Unis ne prévoit pas expressément le contrôle de constitutionnalité. La Cour suprême l'a déduit de la suprématie de la Constitution dans l'arrêt *Marbury v. Madison* (1803) : tout juge, saisi d'un litige, doit écarter la loi contraire à la Constitution. Le contrôle est **diffus** (exercé par toutes les juridictions), **concret** (à l'occasion d'un litige) et produit un effet relatif, renforcé par l'autorité du précédent.

### B. Le modèle européen : le contrôle concentré

Hans Kelsen a conçu, pour la Constitution autrichienne de 1920, un modèle différent : le contrôle est confié à une juridiction spéciale, la **cour constitutionnelle**, seule compétente pour annuler les lois inconstitutionnelles, avec un effet *erga omnes*. Ce modèle **concentré** s'est diffusé en Europe après 1945 (Italie, Allemagne, Espagne, Portugal) puis en Afrique.

### C. Le modèle français et ses déclinaisons africaines

La France a longtemps refusé le contrôle de constitutionnalité, au nom de la souveraineté de la loi « expression de la volonté générale ». La Constitution de 1958 a créé un Conseil constitutionnel, d'abord conçu pour protéger le domaine du règlement contre les empiètements du Parlement, puis devenu protecteur des droits (déc. n° 71-44 DC, 1971), dont la saisine a été ouverte aux parlementaires (1974) et aux justiciables par la question prioritaire de constitutionnalité (révision du 23 juillet 2008, art. 61-1). Les États africains francophones ont repris ce modèle en l'adaptant : conseils ou cours constitutionnels, contrôle *a priori*, puis exception d'inconstitutionnalité.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ**

Vérification, par un organe juridictionnel, de la conformité d'une norme — loi, traité, règlement d'assemblée — à la Constitution et aux normes de valeur constitutionnelle, assortie d'une sanction (non-promulgation, abrogation, inapplicabilité).

**DÉFINITION — EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ**

Moyen de défense par lequel une partie à un procès soutient que la loi qu'on entend lui appliquer est contraire à la Constitution ; en Côte d'Ivoire, la question est renvoyée au Conseil constitutionnel.

*Tableau 1 — Les modèles de justice constitutionnelle*

| Critère | Modèle américain | Modèle européen | Côte d'Ivoire |
|---|---|---|---|
| **Organe** | Toutes les juridictions (Cour suprême au sommet) | Cour constitutionnelle spécialisée | Conseil constitutionnel |
| **Moment** | *A posteriori* | *A priori* et/ou *a posteriori* | *A priori* (art. 113) et *a posteriori* (art. 135) |

| Critère | Modèle américain | Modèle européen | Côte d'Ivoire |
|---|---|---|---|
| **Voie** | Exception | Action et renvoi préjudiciel | Action (autorités, associations) et exception (plaideur) |
| **Effet** | Relatif (avec précédent) | *Erga omnes* | *Erga omnes* (art. 137) |

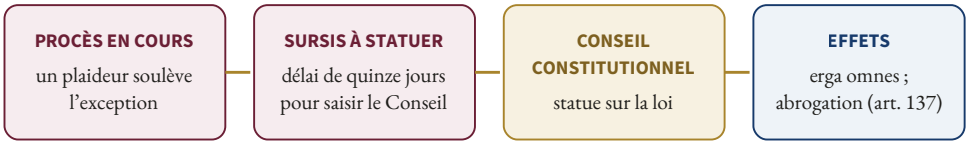
## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le contrôle *a priori* par voie d'action

Avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, au moins un dixième des députés ou des sénateurs, ou les groupes parlementaires ; les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer les lois relatives aux libertés publiques (art. 113) DP. La saisine suspend le délai de promulgation ; le Conseil statue dans un délai bref (quinze jours selon la version de 2016) V. Les lois organiques sont obligatoirement soumises au Conseil avant leur promulgation V pour l'article. Les engagements internationaux peuvent lui être déférés avant leur ratification ; s'ils comportent une clause contraire à la Constitution, leur ratification ne peut intervenir qu'après révision (art. 122).

L'ouverture de la saisine aux **associations de défense des droits de l'homme** est une originalité ivoirienne, qui associe la société civile à la protection des libertés.

### B. Le contrôle *a posteriori* par voie d'exception




*À défaut de preuve de la saisine dans le délai, la juridiction poursuit l'instance*

*La qualité de « plaideur » est réservée à la partie à une instance en cours*

*Schéma 1 — L'exception d'inconstitutionnalité (Const., art. 135 et 137)*

Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction ; celle-ci sursoit à statuer et lui impartit un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel ; à défaut de preuve de la saisine dans ce délai, l'instance se poursuit (art. 135)

DP. Le Conseil réserve la qualité de plaideur à la partie à une instance juridictionnelle en cours JP.

### C. Les effets des décisions

En cas de saisine par voie d'action, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. En cas de saisine par voie d'exception, la décision s'applique à tous, au-delà des parties au procès, et la loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée (art. 137). Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle et militaire et à toute personne physique ou morale (art. 138) DP.

### D. Les normes de référence : le bloc de constitutionnalité

Le Conseil est juge de la conformité de la loi au **bloc de constitutionnalité** (art. 126) : le texte de la Constitution, son préambule et, selon la jurisprudence et la doctrine, les instruments auxquels le préambule se réfère V pour l'étendue exacte du bloc.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs à la justice constitutionnelle ivoirienne*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 113** | Saisine *a priori* ; associations de défense des droits de l'homme | Recoupé |
| **Const., art. 122** | Contrôle des engagements internationaux | Recoupé |
| **Const., art. 126** | Missions du Conseil ; bloc de constitutionnalité | Recoupé |
| **Const., art. 135** | Exception d'inconstitutionnalité ; délai de quinze jours | Vérifié (Tome 1) |
| **Const., art. 137 et 138** | Effets des décisions ; absence de recours | Vérifié (Tome 1) |
| **Loi organique relative au Conseil constitutionnel** | Procédure | V (version en vigueur à identifier) |
| **Const. 1958, art. 61 et 61-1** | Contrôle *a priori* ; QPC (France) | Droit comparé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

> **Jurisprudence — Cour suprême des États-Unis, 24 février 1803, Marbury v. Madison**

**Solution.** Le juge Marshall affirme qu'il appartient « emphatiquement » au pouvoir judiciaire de dire ce qu'est le droit ; la Constitution étant la loi suprême, une loi qui lui est contraire n'est pas du droit, et le juge doit l'écarter.

**Portée.** La décision fonde le contrôle diffus de constitutionnalité et la notion de suprématie juridictionnellement garantie de la Constitution.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d'association (rappel)**

**Portée.** Le Conseil constitutionnel français devient protecteur des droits fondamentaux en contrôlant la loi au regard du préambule ; la notion de bloc de constitutionnalité en procède (chapitre 4).

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décisions de 2020 sur la qualité de « plaideur » (rappel)**

**Solution.** Le Conseil juge que seule la partie à une instance juridictionnelle en cours peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité ; la saisine est irrecevable si cette qualité fait défaut V pour la portée exacte.

**Portée.** Le Conseil maîtrise l'accès des justiciables à son prétoire par l'interprétation des conditions de sa saisine (Tome 2, chapitre 5).

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° 2023-001 du 11 mai 2023 (rappel)**

**Solution.** Saisi par voie d'exception, le Conseil a examiné un grief relatif à l'application dans le temps de la loi pénale, au regard de l'article 7 de la Constitution (Tome 1, chapitre 8) V pour la solution.

**Portée.** L'exception d'inconstitutionnalité est utilisée en matière pénale pour faire respecter le principe de légalité.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LA LÉGITIMITÉ DU JUGE CONSTITUTIONNEL**

**L'objection contre-majoritaire.** Un juge non élu qui censure la loi votée par les représentants du peuple substitue sa volonté à celle de la majorité ; on a parlé de « gouvernement des juges » (Édouard Lambert, 1921) DOC.

**Les réponses.** Le juge n'oppose pas sa volonté à celle du peuple, mais celle du peuple constituant à celle du législateur ; le constituant peut toujours, par une révision, surmonter une décision du juge (Vedel : le juge est un « aiguilleur ») ; la protection des droits des minorités suppose un contre-pouvoir DOC.

**Le contexte africain.** La légitimité du juge constitutionnel africain dépend surtout de son **indépendance** à l'égard de l'exécutif, mode de désignation des membres et durée des mandats, et de la cohérence de sa jurisprudence, notamment électorale DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — PUBLIER ET MOTIVER DAVANTAGE**

La publication systématique et gratuite des décisions du Conseil constitutionnel, avec des motifs développés et un résumé officiel, renforcerait sa légitimité et la sécurité juridique (Tome 2, chapitres 13 et 15) PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La loi sur les libertés.** Une association de défense des droits de l'homme estime qu'une loi sur les réunions publiques, votée mais non promulguée, porte atteinte à la liberté de manifestation. Elle peut saisir le Conseil avant la promulgation (art. 113).

**L'exception devant le juge pénal.** Un prévenu soutient que l'incrimination qui lui est appliquée méconnaît la légalité des délits et des peines (art. 7). Il soulève l'exception ; le tribunal sursoit à statuer et lui impartit quinze jours pour saisir le Conseil.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — L'exception soulevée trop tard**

**Énoncé (fictif).** Dans un litige foncier, M. Koné soulève devant le tribunal l'exception d'inconstitutionnalité d'une disposition législative. Le tribunal sursoit à statuer le 3 mars et lui impartit le délai constitutionnel. M. Koné saisit le Conseil le 25 mars. Entre-temps, il s'est désisté de son action devant le tribunal. Sa saisine est-elle recevable ?

**CORRIGÉ**

**Règles.** Art. 135 : exception ouverte à tout plaideur ; délai de quinze jours ; à défaut de saisine dans le délai, l'instance se poursuit. Jurisprudence : la qualité de plaideur suppose une instance en cours.

**Application.** (1) Le délai de quinze jours, à compter du 3 mars, est expiré le 25 mars, quel que soit le mode de computation retenu (Tome 2, chapitre 5) : la saisine est tardive. (2) Le désistement a mis fin à l'instance : M. Koné a perdu la qualité de plaideur.

**Conclusion.** La saisine est irrecevable pour un double motif. M. Koné aurait dû saisir le Conseil sans délai et maintenir son action. Il pourra, le cas échéant, soulever de nouveau l'exception dans une autre instance.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Deux modèles : **diffus** (États-Unis, *Marbury v. Madison*, 1803) et **concentré** (Kelsen, Autriche, 1920).
- En Côte d'Ivoire, le **Conseil constitutionnel** est juge de la conformité de la loi au **bloc de constitutionnalité**, juge électoral et régulateur des pouvoirs publics (art. 126).
- Contrôle *a priori* : saisine par les autorités, les parlementaires (un dixième), les groupes parlementaires et les **associations de défense des droits de l'homme** pour les lois relatives aux libertés publiques (art. 113).
- Contrôle *a posteriori* : **exception d'inconstitutionnalité** ouverte à tout plaideur, délai de **quinze jours** (art. 135).
- Effets : non-promulgation ou **abrogation** ; effet *erga omnes* ; décisions sans recours, s'imposant à tous (art. 137 et 138).

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Comparez les modèles américain et européen de justice constitutionnelle.
2. Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ivoirien avant la promulgation d'une loi ?
3. Décrivez la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité.
4. Quels sont les effets d'une décision d'inconstitutionnalité en Côte d'Ivoire ?
5. Dissertation : « Le juge constitutionnel, gardien ou maître de la Constitution ? »
6. Commentaire : l'article 135 de la Constitution ivoirienne.

## 12. Références bibliographiques

H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », *Revue du droit public*, 1928.

É. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, Giard, 1921.

L. Favoreu et W. Mastor, *Les cours constitutionnelles*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

**Sources**

Constitution (art. 113, 122, 126, 135, 137, 138) ; décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; *Marbury v. Madison* (1803) ; Cons. const., déc. n° 71-44 DC.

TROISIÈME PARTIE

# Les régimes politiques

CHAPITRE 7

# La séparation des pouvoirs et la classification des régimes

## 1. Introduction et problématique

« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » : la formule de Montesquieu (*De l'esprit des lois*, 1748, livre XI, chapitre 6) résume le principe qui organise les régimes politiques libéraux. La Déclaration de 1789 en a fait une condition de l'existence même d'une constitution (art. 16). La Constitution ivoirienne distingue un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, ce dernier étant déclaré indépendant (art. 139) DP.

Mais la séparation des pouvoirs ne désigne pas un modèle unique. Elle peut être stricte, comme aux États-Unis, ou souple, comme dans les régimes parlementaires où gouvernement et parlement collaborent et disposent de moyens d'action réciproques. C'est précisément la manière dont les constitutions organisent les rapports entre les pouvoirs qui permet de classer les régimes politiques.

**Problématique.** *La séparation des pouvoirs est-elle un principe juridique précis ou une idée directrice susceptible de réalisations diverses ?* Le chapitre montrera que la séparation des pouvoirs est moins une division étanche des fonctions qu'un principe d'équilibre, dont les modalités — indépendance ou collaboration, responsabilité ou irresponsabilité — fondent la classification des régimes en parlementaire, présidentiel et semi-présidentiel, classification que la pratique, notamment africaine, oblige à nuancer.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Locke et Montesquieu

John Locke (*Second traité du gouvernement civil*, 1690) distinguait le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir « fédératif » (relations extérieures). Montesquieu, observant la Constitution anglaise, a distingué la puissance législative, la puissance exécutrice et la puis-

sance de juger, et montré que la liberté suppose qu'elles ne soient pas réunies dans les mêmes mains. Sa pensée vise moins une séparation absolue qu'une **distribution** et un **équilibre** des pouvoirs, chacun disposant d'une « faculté de statuer » et d'une « faculté d'empêcher ».

### B. Les interprétations révolutionnaires

Les constituants américains de 1787 ont retenu une séparation organique stricte tempérée par des « freins et contrepoids » (*checks and balances*) : veto présidentiel, consentement du Sénat aux nominations et aux traités, procédure d'*impeachment*. Les constituants français de 1791 ont retenu une séparation rigide, dont l'échec a nourri l'idée que la séparation stricte conduit au conflit sans issue.

### C. La théorie contemporaine

La doctrine contemporaine (Michel Troper notamment) a montré que la séparation des pouvoirs n'est pas une règle juridique à contenu précis, mais une idée politique qui peut justifier des organisations très différentes DOC. La véritable séparation, dans les démocraties modernes, oppose souvent moins le législatif et l'exécutif — unis par une même majorité — que la majorité et l'opposition, et l'ensemble des pouvoirs politiques et le juge.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — SÉPARATION DES POUVOIRS**

Principe d'organisation selon lequel les fonctions de l'État (édicter les lois, les exécuter, juger) sont confiées à des organes distincts, indépendants ou équilibrés, afin de prévenir l'abus du pouvoir.

**DÉFINITION — RESPONSABILITÉ POLITIQUE**

Obligation pour le gouvernement de quitter le pouvoir lorsqu'il perd la confiance de l'assemblée (motion de censure, refus de confiance) ; elle est la marque du régime parlementaire.

*Tableau 1 — La classification des régimes politiques*

| Régime | Exécutif | Rapports entre exécutif et parlement | Exemples |
|---|---|---|---|
| **Parlementaire** | Bicéphale : chef de l'État irresponsable, gouvernement responsable | Collaboration ; responsabilité du gouvernement devant le parlement ; droit de dissolution | Royaume-Uni, Allemagne, Italie |
| **Présidentiel** | Monocéphale : président élu, chef de l'État et du gouvernement | Indépendance réciproque : pas de responsabilité gouvernementale ni de dissolution | États-Unis |
| **Semi-présidentiel** | Président élu au suffrage universel doté de pouvoirs propres ; gouvernement responsable devant le parlement | Combinaison des deux | France (V$^{e}$ République), Portugal |
| **D'assemblée** | L'assemblée domine l'exécutif, qui en est l'émanation | Subordination de l'exécutif | Convention (1792-1795) ; Suisse (forme particulière, régime directorial) |
| **Présidentialiste** | Président dominant, parlement affaibli | Déséquilibre au profit de l'exécutif | Nombreux régimes africains et latino-américains |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Les critères de classification

Trois questions permettent de classer un régime :

1. **Comment l'exécutif est-il organisé ?** Monocéphale (un président, chef de l'État et du gouvernement) ou bicéphale (un chef de l'État et un chef de gouvernement).
2. **Comment le chef de l'exécutif est-il désigné ?** Par le peuple (élection présidentielle), par le parlement, ou par hérédité.
3. **Existe-t-il des moyens d'action réciproques ?** Responsabilité du gouvernement devant le parlement, droit de dissolution.

### B. Le régime parlementaire

Le régime parlementaire repose sur l'**irresponsabilité** du chef de l'État, dont les actes doivent être **contresignés** par les ministres, sur la **responsabilité** du gouvernement devant le parlement, et sur le **droit de dissolution** qui équilibre cette responsabilité. Il peut être **dualiste** (le gouvernement est responsable devant le chef de l'État et devant le parlement) ou **moniste** (devant le seul parlement). Le **parlementarisme rationalisé** encadre juridiquement la res-

ponsabilité gouvernementale pour assurer la stabilité (France, 1958 ; Allemagne, motion de censure constructive).

### C. Le régime présidentiel

Le régime présidentiel repose sur l'**indépendance** des pouvoirs : le président, élu, ne peut être renversé par le parlement (sauf procédure pénale d'*impeachment*) et ne peut le dissoudre. La collaboration est assurée par des freins et contrepoids. Le régime suppose un équilibre réel : un parlement puissant, maître de la loi et du budget, et une justice indépendante.

### D. Le régime semi-présidentiel

Maurice Duverger a défini le régime semi-présidentiel par trois éléments : un président élu au suffrage universel, doté de pouvoirs propres importants, et un gouvernement responsable devant le parlement DOC. Selon les rapports de force, le régime fonctionne de manière présidentialiste (concordance des majorités) ou parlementaire (cohabitation).

### E. La qualification du régime ivoirien

La Constitution ivoirienne institue un Président de la République élu au suffrage universel direct (art. 55), chef de l'État et détenteur du pouvoir exécutif, assisté d'un Vice-Président et d'un Gouvernement dirigé par un Premier ministre (chapitre 11). Le Gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement par une motion de censure, et le Président ne dispose pas d'un droit de dissolution de l'Assemblée nationale V. Le régime relève donc, juridiquement, du **régime présidentiel**, avec un exécutif aménagé ; en pratique, la doctrine le qualifie souvent de **présidentialiste**, compte tenu de la prépondérance du Président et du fait majoritaire DOC.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs à la séparation des pouvoirs*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **DDHC 1789, art. 16** | Séparation des pouvoirs, condition de l'existence d'une constitution | Droit comparé |
| **Const., art. 54 et 55** | Président de la République, chef de l'État, élu au suffrage universel direct | Recoupé MOD (art. 55 révisé en 2020) |
| **Const., art. 101** | Domaine de la loi | Vérifié (Tome 1) |
| **Const., art. 139 et 140** | Indépendance du pouvoir judiciaire ; inamovibilité des magistrats du siège | Recoupé |

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Constitution des États-Unis, art. I à III** | Séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire | Droit comparé |
| **Const. 1958, art. 20, 49, 12** | Gouvernement responsable ; motion de censure ; dissolution (France) | Droit comparé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour suprême des États-Unis, 2 juin 1952, Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer**

**Faits.** Pendant la guerre de Corée, le président Truman avait ordonné la saisie des aciéries pour prévenir une grève, sans autorisation du Congrès.

**Solution.** La Cour juge la saisie inconstitutionnelle : le président ne peut exercer un pouvoir de type législatif que ni la Constitution ni une loi du Congrès ne lui confèrent. L'opinion concordante du juge Jackson distingue trois situations selon que le président agit avec l'autorisation du Congrès, dans son silence, ou contre sa volonté.

**Portée.** L'arrêt est la référence en matière de limites des pouvoirs présidentiels dans un régime de séparation des pouvoirs.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés**

**Solution.** Le Conseil juge que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination de règles qui relevaient de la loi en vertu de la Charte de l'environnement.

**Portée.** La séparation des pouvoirs impose aussi au législateur d'exercer pleinement sa compétence (incompétence négative) ; la règle intéresse la répartition entre domaine de la loi et domaine du règlement, que la Constitution ivoirienne organise (art. 101 et s.).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LA CLASSIFICATION DES RÉGIMES A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?**

**Les limites de la classification.** Le fait majoritaire, les partis et la personnalisation du pouvoir font que des régimes juridiquement différents fonctionnent de manière semblable ; la classification juridique ne rend pas compte de la répartition réelle du pouvoir DOC.

**Sa persistance.** La classification conserve une valeur analytique : la responsabilité gouvernementale et la dissolution produisent des effets juridiques précis, notamment en période de crise ou de cohabitation DOC.

**L'apport africain.** Les régimes africains ont conduit la doctrine à forger des catégories nouvelles — « présidentialisme », « régime présidentiel à exécutif dualiste » — pour décrire des régimes où le président domine un gouvernement qui ne répond que de lui DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — ANALYSER LES RÉGIMES À PARTIR DES CONTRE-POUVOIRS**

Plutôt que de classer un régime selon les seuls rapports entre exécutif et législatif, il est plus éclairant d'en mesurer les contre-pouvoirs effectifs : indépendance du juge constitutionnel et de l'organe électoral, droits de l'opposition parlementaire, liberté de la presse, autonomie des collectivités territoriales PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La cohabitation.** En France, lorsque la majorité parlementaire s'oppose au Président, le Premier ministre issu de cette majorité gouverne ; le régime fonctionne alors de manière parlementaire.

**Le président sans majorité.** Aux États-Unis, un président confronté à un Congrès hostile ne peut le dissoudre ; le blocage se résout par la négociation ou par les élections suivantes.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — Qualifier un régime**

**Énoncé (fictif).** La Constitution d'un État prévoit : un président élu au suffrage universel pour cinq ans, qui nomme et révoque le Premier ministre ; une assemblée qui peut renverser le gouvernement par une motion de censure ; un droit de dissolution du président. Qualifiez ce régime.

**CORRIGÉ**

**Critères.** Exécutif bicéphale ; président élu au suffrage universel ; gouvernement responsable devant l'assemblée ; droit de dissolution.

**Qualification.** La responsabilité gouvernementale et la dissolution sont des traits du régime parlementaire ; l'élection du président au suffrage universel et ses pouvoirs propres (nomination et révocation du Premier ministre) en font un régime **semi-prési-**

**dentiel** au sens de Duverger. Le gouvernement étant responsable à la fois devant le président (révocation) et devant l'assemblée, il s'agit d'un régime à **responsabilité dualiste**.

**Nuance.** Le fonctionnement réel dépendra de la concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- La **séparation des pouvoirs** (Locke, Montesquieu) vise à prévenir l'abus du pouvoir par sa distribution et son équilibre ; elle conditionne l'existence d'une constitution (DDHC, art. 16).
- Critères de classification : organisation de l'exécutif, mode de désignation, moyens d'action réciproques (**responsabilité**, **dissolution**).
- Régimes **parlementaire**, **présidentiel**, **semi-présidentiel**, d'**assemblée** ; le **présidentialisme** désigne une déformation du régime présidentiel au profit du président.
- Le régime ivoirien est juridiquement présidentiel (absence de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et de dissolution) et pratiquement présidentialiste.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Qu'entendait Montesquieu par « le pouvoir arrête le pouvoir » ?
2. Quels critères permettent de distinguer régime parlementaire et régime présidentiel ?
3. Définissez le régime semi-présidentiel selon Maurice Duverger.
4. Qu'est-ce que le parlementarisme rationalisé ?
5. Dissertation : « La séparation des pouvoirs est-elle un mythe ? »
6. Commentaire : l'article 16 de la Déclaration de 1789.

## 12. Références bibliographiques

J. Locke, *Second traité du gouvernement civil*, 1690.

Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748, livre XI.

M. Duverger, *Échec au roi*, Albin Michel, 1978.

M. Troper, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, LGDJ, 1973.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

**Sources**

DDHC 1789 (art. 16) ; Constitution des États-Unis (1787) ; Constitution française de 1958 ; Constitution ivoirienne (art. 54, 55, 101, 139, 140).

CHAPITRE 8

# Les régimes de référence : Royaume-Uni, États-Unis, France (Ve République)

## 1. Introduction et problématique

Trois régimes ont servi de modèles au constitutionnalisme moderne et continuent d'inspirer les constituants africains : le régime parlementaire britannique, le régime présidentiel américain et le régime de la Ve République française. La Constitution ivoirienne de 1960 s'inspirait de la Constitution française de 1958 tout en instituant un régime présidentiel ; celle de 2016 emprunte au modèle américain le tandem Président-Vice-Président et au modèle français le Conseil constitutionnel.

**Problématique.** *Que doivent ces régimes à leurs textes, et que doivent-ils à leur histoire et à leur pratique ?* Le chapitre montrera que chacun de ces régimes combine des règles juridiques et des pratiques politiques — conventions, fait majoritaire, rôle des partis — sans lesquelles il ne peut être compris, ce qui invite à la prudence dans leur transposition.

## 2. Fondements historiques et théoriques

Le régime britannique est le produit d'une évolution séculaire : limitation progressive du pouvoir royal (Magna Carta, 1215 ; *Bill of Rights*, 1689), apparition d'un cabinet responsable devant la Chambre des communes au XVIIIe siècle, démocratisation par l'élargissement du suffrage au XIXe siècle. Le régime américain est au contraire le produit d'un acte constituant délibéré (Convention de Philadelphie, 1787), inspiré par Montesquieu et par la méfiance envers la concentration du pouvoir. La Ve République française procède d'une réaction contre l'instabilité gouvernementale des IIIe et IVe Républiques et de la volonté du général de Gaulle de restaurer l'autorité de l'exécutif.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — CONVENTION DE LA CONSTITUTION**

Règle de comportement politique, non écrite et non sanctionnée par le juge, que les acteurs constitutionnels respectent parce qu'ils la jugent obligatoire (ainsi, au Royaume-Uni, la règle selon laquelle le monarque accorde la sanction royale aux lois votées).

**DÉFINITION — SOUVERAINETÉ DU PARLEMENT**

Principe du droit constitutionnel britannique selon lequel le Parlement peut faire ou défaire n'importe quelle loi, et aucune autorité ne peut écarter une loi du Parlement (Dicey).

**DÉFINITION — FAIT MAJORITAIRE**

Existence, au parlement, d'une majorité stable et disciplinée soutenant le gouvernement ou le président; il transforme le fonctionnement des institutions en assurant la prépondérance de l'exécutif.

*Tableau 1 — Les trois régimes de référence*

| Élément | Royaume-Uni | États-Unis | France (Ve République) |
|---|---|---|---|
| **Constitution** | Non codifiée, souple | Écrite (1787), rigide | Écrite (1958), rigide |
| **Chef de l'État** | Monarque héréditaire, irresponsable | Président élu pour 4 ans, deux mandats au plus (22e amendement) | Président élu au suffrage universel direct pour 5 ans, deux mandats consécutifs au plus (depuis 2008) |
| **Gouvernement** | Premier ministre et cabinet responsables devant les Communes | Secrétaires nommés par le président, responsables devant lui | Premier ministre et gouvernement responsables devant l'Assemblée nationale |
| **Parlement** | Communes élues; Lords non élus | Congrès : Chambre des représentants et Sénat | Assemblée nationale et Sénat |
| **Dissolution** | Oui | Non | Oui (art. 12) |
| **Juge constitutionnel** | Pas de contrôle de la loi; Cour suprême depuis 2009 | Cour suprême (contrôle diffus) | Conseil constitutionnel (*a priori* et QPC) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le régime parlementaire britannique

– **Souveraineté du Parlement** : aucune juridiction ne peut annuler une loi du Parlement. Le *Human Rights Act 1998* permet seulement aux juges de déclarer une loi incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme.
– **Primauté des Communes** : les *Parliament Acts* de 1911 et 1949 ont réduit les pouvoirs de la Chambre des lords à un veto suspensif.
– **Gouvernement de cabinet** : le chef du parti majoritaire aux Communes devient Premier ministre ; le gouvernement est responsable devant les Communes.
– **Conventions** : la plupart des règles relatives au rôle du monarque sont conventionnelles.
– **Réformes** : le *Constitutional Reform Act 2005* a créé une Cour suprême, entrée en fonction en 2009, séparée de la Chambre des lords.

### B. Le régime présidentiel américain

– **Séparation stricte** : le président, élu par un collège de grands électeurs désignés dans chaque État, ne peut être renversé par le Congrès hors de la procédure d'*impeachment* pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves ; il ne peut dissoudre le Congrès.
– **Freins et contrepoids** : veto présidentiel surmontable à la majorité des deux tiers ; consentement du Sénat aux traités et aux nominations ; maîtrise budgétaire du Congrès.
– **Limitation des mandats** : le 22e amendement (1951) interdit d'être élu plus de deux fois président.
– **Contrôle juridictionnel** : la Cour suprême, dont les juges sont nommés à vie, exerce un contrôle diffus de constitutionnalité.

### C. Le régime de la Ve République française

– **Un exécutif renforcé** : le Président, élu au suffrage universel direct depuis la révision de 1962, dispose de pouvoirs propres dispensés de contreseing (nomination du Premier ministre, dissolution, référendum, pouvoirs exceptionnels de l'article 16, saisine du Conseil constitutionnel).
– **Un parlementarisme rationalisé** : domaine de la loi limité (art. 34), engagement de responsabilité sur un texte (art. 49, al. 3), motion de censure encadrée.
– **Des réformes** : quinquennat (2000) ; révision du 23 juillet 2008, qui a limité à deux le nombre de mandats consécutifs et créé la question prioritaire de constitutionnalité.

– **La pratique** : en période de concordance des majorités, le régime est présidentialiste ; en période de **cohabitation** (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), le Premier ministre gouverne.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes des régimes de référence (droit comparé)*

| Texte | Objet |
|---|---|
| ***Bill of Rights*** **(1689)** | Droits du Parlement face à la Couronne |
| ***Parliament Acts*** **1911 et 1949** | Primauté des Communes |
| ***Human Rights Act*** **1998** | Déclaration d'incompatibilité |
| ***Constitutional Reform Act*** **2005** | Création de la Cour suprême du Royaume-Uni |
| **Constitution des États-Unis (1787), art. I à III ; 22e amendement (1951)** | Pouvoirs ; limitation des mandats présidentiels |
| **Constitution française du 4 octobre 1958, art. 5, 6, 12, 16, 20, 34, 49, 61-1, 89** | Président ; dissolution ; pouvoirs exceptionnels ; gouvernement ; loi ; responsabilité ; QPC ; révision |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour suprême du Royaume-Uni, 24 septembre 2019, R (Miller) v. The Prime Minister ; Cherry v. Advocate General for Scotland**

**Faits.** Le Premier ministre avait conseillé à la Reine de proroger le Parlement pour cinq semaines, dans la période précédant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

**Solution.** La Cour juge, à l'unanimité, que la question est justiciable et que la prorogation est illégale, car elle a eu pour effet d'empêcher, sans justification raisonnable, le Parlement d'exercer ses fonctions constitutionnelles ; la prorogation est déclarée nulle et sans effet.

**Portée.** Même dans un système fondé sur la souveraineté du Parlement et sur des conventions, le juge protège les principes constitutionnels fondamentaux (souveraineté et responsabilité parlementaires).

**Jurisprudence — Cour suprême des États-Unis, 24 juillet 1974, United States v. Nixon**

**Solution.** La Cour juge que le privilège de l'exécutif n'est pas absolu et ne peut faire obstacle à la production d'enregistrements nécessaires à une procédure pénale.

**Portée.** Le président n'est pas au-dessus de la loi ; la décision a conduit à la démission du président Nixon, sous la menace de l'*impeachment*.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 62-20 DC, 6 novembre 1962 (rappel)**

**Portée.** En refusant de contrôler la loi référendaire instituant l'élection du Président au suffrage universel direct, le Conseil a laissé s'accomplir la transformation majeure de la V^e^ République (chapitre 2).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE MODÈLE AMÉRICAIN EST-IL EXPORTABLE ?**

**Les réserves.** Le régime présidentiel suppose des partis souples, un fédéralisme puissant, un Congrès maître du budget et une justice indépendante ; transposé dans des États sans ces contrepoids, il dégénère en présidentialisme. Juan Linz a soutenu que le présidentialisme est moins favorable à la stabilité démocratique que le parlementarisme DOC.

**Les nuances.** D'autres auteurs montrent que les difficultés tiennent moins à la forme présidentielle qu'aux pouvoirs législatifs du président et au système de partis DOC.

**Application à la Côte d'Ivoire.** Le choix du régime présidentiel en 1960, maintenu depuis, n'a pas été accompagné de contrepoids comparables à ceux du modèle américain, ce qui explique largement la prépondérance présidentielle DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — EMPRUNTER LES CONTREPOIDS AUTANT QUE LES INSTITUTIONS**

Lorsqu'un constituant emprunte une institution étrangère — Vice-Président, Sénat, juge constitutionnel —, il devrait emprunter aussi les contrepoids qui en assurent l'équilibre dans le système d'origine : ainsi l'approbation parlementaire des nominations aux hautes fonctions ou la maîtrise budgétaire du Parlement PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le gouvernement minoritaire.** Au Royaume-Uni, un Premier ministre sans majorité absolue aux Communes peut gouverner grâce à un accord avec un autre parti ; le régime s'adapte par la convention et la négociation.

**Le *shutdown*.** Aux États-Unis, faute d'accord entre le président et le Congrès sur le budget, une partie des services fédéraux peut être suspendue : illustration de l'indépendance des pouvoirs.

**L'article 49, alinéa 3.** En France, le gouvernement peut faire adopter un texte sans vote, sauf si une motion de censure est votée : le parlementarisme rationalisé protège le gouvernement minoritaire.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — Transposer le Vice-Président américain**

**Énoncé.** Un constituant africain envisage d'introduire un Vice-Président sur le modèle américain. Quelles questions doit-il trancher ?

**CORRIGÉ**

**Mode de désignation.** Aux États-Unis, le Vice-Président est élu sur un « ticket » avec le président, ce qui lui confère une légitimité électorale. Le constituant doit choisir entre élection et nomination ; la Côte d'Ivoire a retenu l'élection sur ticket en 2016, puis la nomination par le Président avec l'accord du Parlement en 2020 (chapitre 11).

**Fonctions.** Le Vice-Président américain préside le Sénat et succède au président en cas de vacance (25e amendement). Le constituant doit définir ses attributions propres et son rôle dans la succession.

**Contrepoids.** La légitimité du successeur dépend de son mode de désignation : un Vice-Président nommé qui succède au Président exerce une fonction élective sans avoir été élu ; il convient d'encadrer la durée de cet exercice et l'intervention du Parlement.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- **Royaume-Uni** : constitution non codifiée, souveraineté du Parlement, gouvernement de cabinet responsable, conventions ; Cour suprême depuis 2009 ; *Miller/Cherry* (2019).
- **États-Unis** : séparation stricte, freins et contrepoids, deux mandats présidentiels (22e amendement), contrôle diffus ; *United States v. Nixon* (1974).
- **France** : exécutif renforcé, président élu au suffrage universel (1962), parlementarisme rationalisé, cohabitation, deux mandats consécutifs (2008), QPC.

– Ces régimes doivent leur fonctionnement autant à leur pratique qu'à leurs textes : leur transposition exige d'en emprunter les contrepoids.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Qu'est-ce qu'une convention de la Constitution ? Donnez des exemples britanniques.
2. Quels sont les « freins et contrepoids » du régime américain ?
3. Pourquoi la V^e^ République est-elle qualifiée de régime semi-présidentiel ?
4. Qu'est-ce que la cohabitation ?
5. Dissertation : « Le régime présidentiel peut-il être exporté ? »
6. Commentaire : *Miller/Cherry* (Cour suprême du Royaume-Uni, 2019).

## 12. Références bibliographiques

A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 1885.

A. Hamilton, J. Madison et J. Jay, *Le Fédéraliste*, 1787-1788.

M. Duverger, *Échec au roi*, Albin Michel, 1978.

J. J. Linz, « The Perils of Presidentialism », *Journal of Democracy*, vol. 1, n° 1, 1990.

P. Lauvaux et A. Le Divellec, *Les grandes démocraties contemporaines*, PUF, dernière éd.

**Sources**

Constitution des États-Unis ; Constitution française de 1958 ; *Parliament Acts* ; *Human Rights Act 1998* ; *Constitutional Reform Act 2005*.

CHAPITRE 9

# Les régimes politiques africains : présidentialisme, semi-présidentialisme, transitions ; normes africaines de la démocratie constitutionnelle

## 1. Introduction et problématique

Les régimes politiques africains ont connu, depuis les indépendances, trois grandes périodes : la concentration du pouvoir et le parti unique (des années 1960 à 1990), l'ouverture démocratique et le « nouveau constitutionnalisme » (à partir de 1990), puis, depuis les années 2010, une période contrastée, marquée à la fois par des alternances pacifiques, des révisions destinées à lever la limitation des mandats et un retour des coups d'État, en particulier en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Dans le même temps, l'Union africaine et la CEDEAO ont élaboré des **normes régionales de la démocratie constitutionnelle**, qui encadrent l'accession au pouvoir et son exercice.

**Problématique.** *Les régimes africains relèvent-ils des catégories classiques, ou appellent-ils une analyse propre ?* Le chapitre montrera que ces régimes, juridiquement présidentiels ou semi-présidentiels, fonctionnent le plus souvent sur le mode du **présidentialisme**, et que la régulation des transitions et de l'alternance est de plus en plus assurée par des normes et des institutions régionales, dont l'effectivité reste toutefois inégale.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Les constitutions de l'indépendance et le parti unique

Les constitutions de l'indépendance des États francophones ont repris, pour l'essentiel, le modèle français de 1958 ou institué des régimes présidentiels. Elles ont rapidement évolué vers la concentration du pouvoir : parti unique de droit ou de fait, présidence à vie dans cer-

tains États, effacement des parlements. Ces évolutions ont été justifiées par l'impératif de construction nationale et de développement DOC.

### B. La vague démocratique des années 1990

La fin de la guerre froide, la crise économique et les mobilisations sociales ont conduit, à partir de 1990, au rétablissement du multipartisme. Plusieurs États ont réuni des **conférences nationales** souveraines (Bénin en février 1990, puis Congo, Mali, Niger, Togo, Zaïre) ; d'autres, comme la Côte d'Ivoire en 1990, ont procédé à l'ouverture démocratique par révision de la constitution existante. Les constitutions adoptées alors ont généralisé la limitation du nombre des mandats présidentiels, la création de juridictions constitutionnelles et d'organes électoraux indépendants.

### C. Les crises de l'alternance

Les années 2000 et 2010 ont vu se multiplier les tentatives de lever la limitation des mandats, par révision ou par adoption d'une constitution nouvelle. Certaines ont échoué devant la mobilisation populaire (Burkina Faso, octobre 2014) ou le juge ; d'autres ont abouti. Depuis 2020, une série de coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger a ouvert des transitions militaires prolongées, et les trois États sahéliens concernés ont annoncé leur retrait de la CEDEAO en 2024 V pour les dates de prise d'effet.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — PRÉSIDENTIALISME**

Régime dans lequel le président, élu, concentre l'essentiel du pouvoir politique, le parlement et le gouvernement étant subordonnés, et les contre-pouvoirs affaiblis ; il constitue une déformation du régime présidentiel.

**DÉFINITION — CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT**

Accession au pouvoir ou maintien au pouvoir par des moyens contraires à l'ordre constitutionnel — coup d'État, intervention de mercenaires, refus de céder le pouvoir au vainqueur d'élections libres, révision portant atteinte à l'alternance démocratique —, sanctionné par l'Union africaine.

**DÉFINITION — TRANSITION**

Période intermédiaire entre la rupture d'un ordre constitutionnel et l'établissement d'un nouvel ordre, régie par des textes provisoires (charte de transition, accords politiques).

*Tableau 1 — Typologie indicative des régimes africains*

| Type de régime | Traits | Exemples (période) |
|---|---|---|
| **Présidentiel ou présidentialiste** | Président élu, chef de l'exécutif ; gouvernement responsable devant lui | Côte d'Ivoire ; Bénin |
| **Semi-présidentiel** | Président élu ; Premier ministre responsable devant l'assemblée | Niger (Constitution de 2010) ; Sénégal (modèle proche) V |
| **Parlementaire** | Exécutif issu du parlement | Afrique du Sud (président élu par l'Assemblée nationale) ; Botswana |
| **Transition militaire** | Chartes de transition ; organes désignés | Mali (2020), Guinée (2021), Burkina Faso (2022), Niger (2023) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Les normes de l'Union africaine

– La **Déclaration de Lomé** (OUA, juillet 2000) a défini les situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement et la réponse de l'organisation.

– L'**Acte constitutif de l'Union africaine** (2000) proclame la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement et prévoit que les gouvernements qui accèdent au pouvoir par de tels moyens ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union (art. 4 et 30).

– La **Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance** (CADEG), adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007 et entrée en vigueur le 15 février 2012, énumère les changements anticonstitutionnels — y compris la révision de la constitution portant atteinte à l'alternance démocratique — et prévoit des sanctions, dont la suspension de l'État et l'inéligibilité des auteurs (art. 23 à 26) DP. La Côte d'Ivoire l'a ratifiée en 2013 V pour la date exacte.

### B. Les normes de la CEDEAO

Le **Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance**, adopté à Dakar en décembre 2001, pose des **principes de convergence constitutionnelle** communs aux États membres : séparation des pouvoirs, accession au pouvoir par des élections libres, honnêtes et transparentes, tolérance zéro pour tout pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anti-

constitutionnels, neutralité de l'armée. Il prévoit qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques DP V pour la lettre. Il organise des sanctions graduées en cas de rupture de la démocratie.

### C. Les mécanismes internes de protection de l'alternance

– **Limitation du nombre des mandats** (Côte d'Ivoire : art. 55) et, parfois, intangibilité de cette limitation (Niger, Burkina Faso après 2015) V ;
– **contrôle juridictionnel** des révisions et des calendriers électoraux (Bénin, Sénégal) ;
– **organes électoraux indépendants** (chapitre 16) ;
– **statut de l'opposition** : la Constitution ivoirienne garantit le droit à l'opposition démocratique (art. 29) et des droits à l'opposition parlementaire (art. 100) DP.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Normes africaines de la démocratie constitutionnelle*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Acte constitutif de l'UA (Lomé, 2000), art. 4 et 30** | Rejet des changements anticonstitutionnels ; suspension | Recoupé |
| **CADEG (30 janvier 2007 ; en vigueur le 15 février 2012), art. 23 à 26** | Changements anticonstitutionnels et sanctions | Recoupé |
| **Protocole CEDEAO A/SP1/12/01 (2001)** | Principes de convergence constitutionnelle | Recoupé (lettre à confirmer) |
| **Const., art. 29 et 100** | Droit à l'opposition démocratique ; opposition parlementaire | Recoupé |
| **Const., art. 55** | Limitation du nombre des mandats présidentiels | Recoupé MOD |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024**

**Faits.** Le Président de la République avait abrogé, par décret, le décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle, et l'Assemblée nationale avait adopté une loi reportant l'élection en dérogeant à la Constitution.

**Solution.** Saisi par des députés et des candidats, le Conseil annule le décret pour défaut de base légale, déclare contraire à la Constitution la loi de report, constate l'impossibilité d'organiser l'élection à la date initialement prévue et invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais.

**Portée.** La décision illustre la capacité du juge constitutionnel à protéger le calendrier électoral et la durée du mandat ; elle a été suivie d'une élection et d'une alternance en mars 2024.

**Jurisprudence — Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 06-074 du 8 juillet 2006 (rappel)**

**Portée.** Le consensus national s'oppose à une révision par laquelle les élus prolongent leur propre mandat (chapitres 4 et 5).

**Jurisprudence — Cour constitutionnelle du Niger, arrêt du 12 juin 2009 (rappel)**

**Portée.** L'annulation du décret de convocation du référendum destiné à permettre au Président de se maintenir, suivie de la dissolution de la Cour, montre les limites de la protection juridictionnelle face à un exécutif déterminé (chapitre 5).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — FAUT-IL LIMITER LE NOMBRE DES MANDATS PRÉSIDENTIELS ?**

**Pour.** La limitation garantit l'alternance, prévient la personnalisation du pouvoir et réduit l'enjeu des élections ; dans des systèmes où le président domine les institutions, elle est le principal contre-pouvoir temporel DOC.

**Contre.** Elle restreindrait le libre choix des électeurs, qui devraient pouvoir réélire un président dont ils sont satisfaits ; certaines démocraties parlementaires ne la connaissent pas DOC.

**Le contexte africain.** La doctrine africaine majoritaire voit dans la limitation des mandats une règle essentielle du constitutionnalisme africain contemporain, consacrée indirectement par la CADEG (art. 23) ; les controverses ivoiriennes de 2020 et de 2025 sur le décompte des mandats en témoignent (chapitre 16) DOC.

**DÉBAT DOCTRINAL — LES TRANSITIONS MILITAIRES : PARENTHÈSE OU NOUVEAU CONSTITUTIONNALISME ?**

Les chartes de transition adoptées depuis 2020 au Sahel prolongent la durée des transitions et rendent parfois éligibles leurs dirigeants. Certains auteurs y voient une rupture durable

avec les normes régionales ; d'autres soulignent le discrédit des ordres constitutionnels antérieurs et la nécessité de refonder le contrat social DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — CONSTITUTIONNALISER LES GARANTIES RÉGIONALES**

L'intégration expresse, dans la Constitution ivoirienne, des principes de convergence de la CEDEAO — notamment l'interdiction de modifier substantiellement la loi électorale dans les six mois précédant un scrutin sans large consensus — renforcerait leur justiciabilité devant le Conseil constitutionnel PP.

## 8. Illustrations pratiques

**L'insurrection de 2014 au Burkina Faso.** Le projet de révision de la Constitution destiné à permettre au Président de briguer un nouveau mandat a provoqué un soulèvement populaire en octobre 2014 et la chute du régime.

**La crise ivoirienne de 2010-2011.** Le refus du président sortant de céder le pouvoir au candidat reconnu vainqueur par l'organe électoral, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU illustre une situation que la CADEG qualifie de changement anticonstitutionnel (chapitre 10).

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — Le report des élections**

**Énoncé (fictif).** Trois mois avant l'élection présidentielle, le gouvernement d'un État membre de la CEDEAO fait adopter une loi modifiant le mode de scrutin et reportant l'élection d'un an. L'opposition conteste. Quelles normes s'appliquent ?

**CORRIGÉ**

**Droit interne.** Le report de l'élection prolonge le mandat présidentiel au-delà de la durée fixée par la Constitution ; une loi ne peut y déroger. Le juge constitutionnel, s'il est saisi, peut censurer la loi (Sénégal, 2024).

**Droit régional.** Le Protocole de la CEDEAO interdit les réformes substantielles de la loi électorale dans les six mois précédant l'élection sans consensus ; la CADEG qualifie de changement anticonstitutionnel les révisions portant atteinte à l'alternance. La CEDEAO peut adopter des sanctions ; la Cour de justice de la CEDEAO peut être saisie de violations des droits politiques (chapitre 17).

**Conclusion.** La loi est contraire à la fois à la Constitution et aux engagements régionaux; l'opposition dispose de voies internes (saisine du juge constitutionnel) et régionales.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Trois périodes : **parti unique** (1960-1990), **ouverture démocratique** et nouveau constitutionnalisme (1990), **crises de l'alternance** et retour des coups d'État (depuis 2010-2020).
- Les régimes africains, juridiquement présidentiels ou semi-présidentiels, fonctionnent souvent sur le mode du **présidentialisme**.
- Normes régionales : **Déclaration de Lomé** (2000), **Acte constitutif de l'UA**, **CADEG** (2007, en vigueur en 2012), **Protocole de la CEDEAO** (2001).
- La protection de l'**alternance** repose sur la limitation des mandats, le juge constitutionnel, l'organe électoral indépendant et les sanctions régionales.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Qu'est-ce que le présidentialisme ? En quoi diffère-t-il du régime présidentiel ?
2. Quel rôle ont joué les conférences nationales dans le constitutionnalisme africain ?
3. Qu'est-ce qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement selon la CADEG ?
4. Quels sont les principes de convergence constitutionnelle de la CEDEAO ?
5. Dissertation : « La limitation des mandats présidentiels en Afrique ».
6. Commentaire : la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal du 15 février 2024.

## 12. Références bibliographiques

G. Conac (dir.), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Economica, 1993.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

**Sources**

Acte constitutif de l'Union africaine ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO ; Constitution ivoirienne (art. 29, 55, 100) ; Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 1/C/2024.

QUATRIÈME PARTIE

# Le droit constitutionnel ivoirien

CHAPITRE 10

# L'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire : de 1959 à 2016

## 1. Introduction et problématique

L'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire se divise en périodes nettement contrastées : une longue stabilité sous la Constitution de 1960 et la présidence de Félix Houphouët-Boigny ; l'ouverture démocratique de 1990 et la succession de 1993 ; la rupture du 24 décembre 1999 ; la Constitution de 2000 et une décennie de crises — rébellion de 2002, partition du territoire, accords de paix, crise postélectorale de 2010-2011 — ; enfin la Constitution de 2016, révisée en 2020 et en 2023. Le préambule de la Constitution de 2016 en tire lui-même les leçons, en se déclarant instruit des enseignements de l'histoire politique et constitutionnelle du pays DP.

**Problématique.** *Comment le droit constitutionnel a-t-il encadré, ou échoué à encadrer, les crises politiques ivoiriennes ?* Le chapitre montrera que les questions constitutionnelles — succession, éligibilité, organe électoral, juge des élections — ont été au cœur des crises, que leur règlement est largement passé par des accords politiques et des médiations internationales, et que la Constitution de 2016 a tenté d'en tirer les conséquences.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. De la colonie à l'indépendance

Colonie française, puis territoire d'outre-mer, la Côte d'Ivoire est devenue en décembre 1958 un État membre de la Communauté créée par la Constitution française de 1958. Elle s'est dotée d'une première Constitution le **26 mars 1959**, puis a accédé à l'indépendance le **7 août 1960**. La Constitution du **3 novembre 1960** (loi n° 60-356) a institué un régime présidentiel ; elle reprenait de nombreuses dispositions du texte français de 1958 ABR.

### B. Le temps du parti unique (1960-1990)

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a exercé un monopole de fait sur la vie politique. Le Président, élu au suffrage universel direct, concentrait l'essentiel du pouvoir ; l'Assemblée nationale était composée de membres du parti. La stabilité politique et la croissance économique des deux premières décennies ont été présentées comme le « miracle ivoirien ».

### C. L'ouverture démocratique et la succession (1990-1999)

Sous la pression sociale et dans le contexte de la vague démocratique africaine, le **multipartisme** a été rétabli en 1990, dans le cadre de la Constitution de 1960 ; la première élection présidentielle pluraliste s'est tenue en octobre 1990. La révision de 1990 a créé un poste de Premier ministre et modifié l'article 11 de la Constitution, qui confiait au Président de l'Assemblée nationale la charge d'achever le mandat présidentiel en cas de vacance. À la mort du Président Houphouët-Boigny, le **7 décembre 1993**, le Président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, lui a succédé sur ce fondement DOC. La période a été marquée par l'émergence du concept d'« ivoirité » et par des controverses sur l'éligibilité.

### D. La rupture et la Constitution de 2000

Le **24 décembre 1999**, un coup d'État militaire a renversé le Président Bédié et suspendu la Constitution de 1960. La transition a abouti à l'adoption, par référendum du 23 juillet 2000, de la **Constitution du 1er août 2000** (Deuxième République) ABR. Son article 35 exigeait du candidat à l'élection présidentielle qu'il soit ivoirien d'origine, né de père **et** de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine — condition qui a exclu des candidats majeurs de l'élection d'octobre 2000.

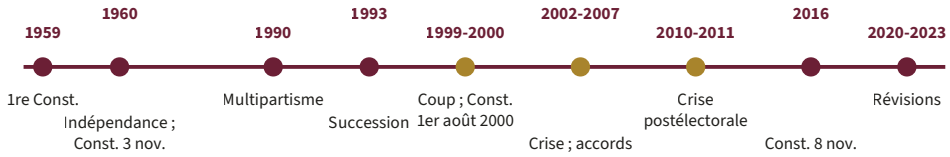
### E. La décennie de crises (2002-2011)

- **Septembre 2002** : une rébellion armée prend le contrôle du nord du pays ; le territoire est partagé entre zone gouvernementale et zone sous contrôle des Forces nouvelles.
- **Janvier 2003** : l'accord de **Linas-Marcoussis** (texte daté du 23 janvier) prévoit un gouvernement de réconciliation nationale et des réformes, notamment sur l'éligibilité et l'identification.
- **Avril 2005** : l'accord de **Pretoria** (6 avril) ; sur son fondement, le Président Gbagbo recourt aux pouvoirs exceptionnels de l'article 48 de la Constitution de 2000 pour admettre, à titre exceptionnel, la candidature des signataires de l'accord à l'élection présidentielle.
- **Mars 2007** : l'**accord politique de Ouagadougou** (4 mars) organise la réunification, l'identification et la nomination du chef des Forces nouvelles comme Premier ministre.

– **2010-2011** : après le second tour du 28 novembre 2010, la Commission électorale indépendante proclame provisoirement la victoire d'Alassane Ouattara ; le Conseil constitutionnel, annulant les résultats de plusieurs départements, proclame celle de Laurent Gbagbo (3 décembre 2010). La communauté internationale reconnaît le premier. La crise se dénoue par les armes en avril 2011 ; en mai 2011, le Conseil constitutionnel proclame Alassane Ouattara Président de la République (chapitre 13).

### F. La Troisième République (2016)

La Constitution de 2016, approuvée par référendum le 30 octobre 2016, supprime la condition de double ascendance ivoirienne (le candidat doit être né de père **ou** de mère ivoirien d'origine), crée un Vice-Président, un Sénat, une Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et un Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle est révisée en 2020 (désignation du Vice-Président, notamment) et en 2023 MOD.




*Les points dorés marquent les périodes de rupture ou de crise*

*Schéma 1 — Repères de l'histoire constitutionnelle ivoirienne*

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — ACCORD POLITIQUE DE SORTIE DE CRISE**

Accord conclu entre les protagonistes d'un conflit politique ou armé, souvent sous médiation internationale, qui organise le partage provisoire du pouvoir et les réformes nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel normal.

**DÉFINITION — IVOIRITÉ**

Notion apparue au milieu des années 1990, présentée d'abord comme un concept culturel, devenue l'instrument d'une conception restrictive de la nationalité et de l'éligibilité ; elle est au cœur des controverses constitutionnelles de la période.

*Tableau 1 — Les constitutions ivoiriennes*

| Constitution | Adoption | Régime | Traits marquants |
|---|---|---|---|
| **26 mars 1959** | Assemblée législative | Parlementaire | État membre de la Communauté ABR |
| **3 novembre 1960** | Assemblée nationale (loi n° 60-356) | Présidentiel | Président élu au suffrage universel ; révision de 1990 (Premier ministre, art. 11) ABR |
| **1er août 2000** | Référendum du 23 juillet 2000 | Présidentiel | Art. 35 (double ascendance) ; art. 48 (pouvoirs exceptionnels) ABR |
| **8 novembre 2016** | Référendum du 30 octobre 2016 | Présidentiel aménagé | Vice-Président, Sénat, CESEC, Chambre des Rois et Chefs ; révisée en 2020 et 2023 DP |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. La succession constitutionnelle

La question de la succession du Président a été déterminante. Le mécanisme de l'article 11 de la Constitution de 1960, dans sa rédaction de 1990, a permis une transmission régulière du pouvoir en 1993, mais en désignant le successeur hors de l'élection. La Constitution de 2016 a confié la succession au Vice-Président, qui devient Président de la République en cas de vacance par décès, démission ou empêchement absolu DP (chapitre 11).

### B. L'éligibilité à la présidence

Les conditions d'éligibilité ont été l'enjeu central : de la condition de double ascendance de l'article 35 de la Constitution de 2000 à la condition alternative de la Constitution de 2016 (père **ou** mère ivoirien d'origine), en passant par l'usage de l'article 48 en 2005 sur le fondement de l'accord de Pretoria.

### C. Les accords politiques et la Constitution

Les accords de Linas-Marcoussis, Pretoria et Ouagadougou ont posé une question juridique délicate : quelle est leur valeur au regard de la Constitution ? Ils ne l'ont pas abrogée ; leur mise en œuvre est passée par des actes de droit interne (décisions présidentielles, lois, résolutions du Conseil de sécurité invitant à leur application). La doctrine y a vu tantôt une « constitution de crise » parallèle, tantôt de simples engagements politiques DOC.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes de l'histoire constitutionnelle*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Constitution du 26 mars 1959** | Première constitution | Abrogée ABR |
| **Loi n° 60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution ; révision de 1990 (art. 11)** | Régime présidentiel ; succession | Abrogée ABR |
| **Constitution du 1er août 2000, art. 35 et 48** | Éligibilité ; pouvoirs exceptionnels | Abrogée ABR |
| **Accords de Linas-Marcoussis (2003), Pretoria (2005), Ouagadougou (2007)** | Sortie de crise | Accords politiques |
| **Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution** | Troisième République | En vigueur, révisée MOD |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision du 3 décembre 2010, résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle**

**Solution.** Le Conseil constitutionnel, saisi de réclamations, annule les résultats de plusieurs départements et proclame Laurent Gbagbo élu, alors que la CEI avait proclamé provisoirement la victoire d'Alassane Ouattara.

**Portée.** La décision, rendue dans des conditions contestées, n'est pas reconnue par l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU, qui avaient certifié les résultats ; elle ouvre la crise postélectorale. Elle pose la question de l'autorité d'une décision de juge constitutionnel contredite par la certification internationale.

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision de mai 2011 proclamant Alassane Ouattara Président de la République**

**Solution.** Après le dénouement militaire de la crise, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions de l'Union africaine, qu'il juge contraignantes en vertu des engagements de l'État, et proclame Alassane Ouattara Président de la République (Tome 1, chapitre 3) V pour la date exacte (4 ou 5 mai 2011 selon les sources) et le numéro.

**Portée.** La décision fonde la légalité constitutionnelle du pouvoir issu de la crise sur la primauté des engagements africains ; elle est l'une des plus commentées de la jurisprudence constitutionnelle africaine.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LES ACCORDS DE PAIX SONT-ILS DES NORMES CONSTITUTIONNELLES ?**

**Thèse de la constitution de crise.** Les accords ont, en fait, déterminé l'organisation des pouvoirs pendant la crise et suspendu l'application de certaines dispositions constitutionnelles ; ils formeraient un ordre constitutionnel de transition DOC.

**Thèse de la primauté constitutionnelle.** Juridiquement, la Constitution est restée en vigueur ; les accords n'ont produit d'effets que par les actes internes qui les ont mis en œuvre, en particulier par l'usage de l'article 48 DOC.

**Bilan.** La pratique ivoirienne illustre l'internationalisation du règlement des crises constitutionnelles et la difficulté d'en rendre compte avec les catégories classiques.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — UNE HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE ENSEIGNÉE À PARTIR DES SOURCES**

L'enseignement de l'histoire constitutionnelle ivoirienne devrait s'appuyer sur la lecture des textes et des décisions eux-mêmes — constitutions, accords, décisions du Conseil constitutionnel, résolutions du Conseil de sécurité — afin de distinguer les faits établis des interprétations partisanes PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La condition de double ascendance.** Sous la Constitution de 2000, un candidat né de père ivoirien d'origine et de mère étrangère était inéligible ; sous la Constitution de 2016, il est éligible, la condition étant devenue alternative.

**L'article 48 de 2005.** Le recours aux pouvoirs exceptionnels pour lever, à titre exceptionnel, une condition d'éligibilité illustre l'usage de procédures de crise pour régler un problème politique.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — La valeur d'un accord de paix**

**Énoncé.** Un étudiant soutient que l'accord de Ouagadougou de 2007 avait une valeur supérieure à la Constitution de 2000, puisqu'il en a modifié l'application. Discutez.

**CORRIGÉ**

**Arguments en faveur.** L'accord a déterminé l'organisation des pouvoirs (Premier ministre issu de la rébellion), le processus d'identification et le calendrier électoral; il était soutenu par le Conseil de sécurité.

**Arguments contraires.** La Constitution n'a été ni abrogée ni révisée par l'accord; la révision était d'ailleurs impossible tant que l'intégrité du territoire était atteinte. Les effets juridiques de l'accord sont passés par des actes internes pris dans le cadre de la Constitution (nominations, décisions, recours à l'article 48).

**Conclusion.** L'accord n'avait pas, juridiquement, une valeur supérieure à la Constitution; il a pesé politiquement sur son application. La distinction entre validité juridique et effectivité politique est ici essentielle.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Constitutions : **26 mars 1959**, **3 novembre 1960** (loi n° 60-356), **1er août 2000** (référendum du 23 juillet 2000), **8 novembre 2016** (référendum du 30 octobre 2016), révisée en **2020** et **2023**.
- 1990 : **multipartisme**; révision de l'article 11; 1993 : succession du Président Houphouët-Boigny par le Président de l'Assemblée nationale.
- 1999 : **coup d'État**; 2000 : art. 35 (double ascendance); 2002-2007 : crise et accords (**Linas-Marcoussis**, **Pretoria**, **Ouagadougou**); 2005 : usage de l'**article 48**.
- 2010-2011 : **crise postélectorale**; décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2010, puis proclamation d'Alassane Ouattara en mai 2011.
- 2016 : Vice-Président, Sénat, condition d'éligibilité alternative (père **ou** mère).

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles ont été les principales étapes de l'histoire constitutionnelle ivoirienne ?
2. Comment la succession présidentielle de 1993 a-t-elle été organisée ?
3. Pourquoi l'article 35 de la Constitution de 2000 a-t-il été au cœur des crises ?
4. Quelle a été la valeur juridique des accords de sortie de crise ?
5. Dissertation : « Les crises ivoiriennes et le droit constitutionnel ».
6. Commentaire : la décision du Conseil constitutionnel de mai 2011.

## 12. Références bibliographiques

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

G. Conac (dir.), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Economica, 1993.

**Sources**

Constitutions de 1959, 1960, 2000 et 2016 ; accords de Linas-Marcoussis (2003), de Pretoria (2005) et de Ouagadougou (2007) ; décisions du Conseil constitutionnel de décembre 2010 et de mai 2011.

CHAPITRE 11

# Le pouvoir exécutif : Président de la République, Vice-Président, Gouvernement

## 1. Introduction et problématique

Le pouvoir exécutif occupe, dans les institutions ivoiriennes, une place prépondérante. Le Président de la République, élu au suffrage universel direct, est le chef de l'État ; il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure la continuité de l'État et garantit l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des engagements internationaux (Const., art. 54) DP. Il est assisté d'un Vice-Président et d'un Gouvernement dirigé par un Premier ministre.

**Problématique.** *Comment la Constitution organise-t-elle un exécutif à la fois fort et limité ?* Le chapitre montrera que l'exécutif ivoirien est structuré autour d'un Président doté de pouvoirs étendus — normatifs, de nomination, de crise —, que le Vice-Président et le Premier ministre lui sont subordonnés, et que les limites de ce pouvoir tiennent surtout à la durée du mandat, au contrôle juridictionnel et aux obligations de probité.

## 2. Fondements historiques et théoriques

La prépondérance présidentielle est une constante de l'histoire ivoirienne depuis 1960 (chapitre 10). Elle s'inscrit dans la tradition du régime présidentiel africain, qui a combiné des emprunts au modèle américain (élection du Président, absence de responsabilité devant le Parlement) et au modèle français (pouvoir réglementaire, ordonnances, pouvoirs exceptionnels) DOC. La Constitution de 2016 a ajouté un Vice-Président, institution inspirée du modèle américain, chargée principalement d'assurer la succession sans recourir à une élection anticipée.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — POUVOIR RÉGLEMENTAIRE**

Pouvoir d'édicter des règles générales par voie de décret, dans les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi (règlement autonome) ou pour l'exécution des lois (règlement d'application).

**DÉFINITION — ORDONNANCE**

Acte pris par le Président de la République, sur habilitation du Parlement, dans des matières relevant du domaine de la loi ; elle doit être ratifiée par le Parlement pour acquérir valeur législative.

**DÉFINITION — VACANCE DE LA PRÉSIDENCE**

Situation dans laquelle la fonction présidentielle cesse d'être exercée par son titulaire, par décès, démission ou empêchement absolu constaté selon la procédure prévue.

*Tableau 1 — L'organisation du pouvoir exécutif*

| Organe | Désignation | Fonctions principales |
|---|---|---|
| **Président de la République** | Élu au suffrage universel direct pour cinq ans, rééligible une fois (art. 55) | Chef de l'État ; détenteur du pouvoir exécutif ; nomme le Vice-Président, le Premier ministre et les ministres ; pouvoir réglementaire ; chef suprême des armées ; pouvoirs exceptionnels (art. 73) |
| **Vice-Président** | Élu avec le Président (version de 2016) ; nommé par le Président avec l'accord du Parlement depuis la révision de 2020 MOD | Fonctions déléguées par le Président ; lui succède en cas de vacance |
| **Premier ministre et Gouvernement** | Nommés par le Président, qui met fin à leurs fonctions | Animation et coordination de l'action gouvernementale ; exécution des lois |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le Président de la République

**Élection.** Le Président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct ; il n'est rééligible qu'une fois (art. 55). Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques, être âgé d'au

moins trente-cinq ans, être exclusivement de nationalité ivoirienne et être né de père **ou** de mère ivoirien d'origine (art. 55, version de 2016) MOD V pour la rédaction issue de la révision de 2020. Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président élu prête serment devant le Conseil constitutionnel (art. 58).

**Obligations de probité.** Le Président est tenu de faire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des comptes à son entrée en fonction et à la fin de son mandat; il ne peut, pendant son mandat, acquérir ou prendre à bail un bien du domaine de l'État sans autorisation préalable, ni soumissionner aux marchés publics (art. 60) DP.

**Pouvoirs.** Le Président détermine et conduit la politique de la nation V, nomme aux emplois civils et militaires, promulgue les lois, dispose du pouvoir réglementaire, négocie et ratifie les traités, est le chef suprême des armées et peut recourir au référendum. Il peut être habilité par le Parlement à prendre des ordonnances V pour les articles exacts.

**Pouvoirs exceptionnels.** Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances, après consultation des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel; il en informe la Nation par message; le Parlement se réunit de plein droit (art. 73) DP. La disposition reprend l'esprit de l'article 48 de la Constitution de 2000 et de l'article 16 de la Constitution française.

### B. Le Vice-Président de la République

Dans la version initiale de 2016, le Vice-Président était élu en même temps que le Président, sur un ticket. La loi constitutionnelle du 19 mars 2020 a modifié son mode de désignation : il est désormais **nommé par le Président de la République, avec l'accord du Parlement** MOD. En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou empêchement absolu, le Vice-Président devient Président de la République DP V pour la durée de son exercice et la lettre consolidée. Il exerce par ailleurs les fonctions que le Président lui délègue.

### C. Le Gouvernement

Le Premier ministre est nommé par le Président, qui met fin à ses fonctions; les ministres sont nommés sur sa proposition V. Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République; il n'est pas responsable devant le Parlement par la voie d'une motion de censure V. Les membres du Gouvernement sont soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine (art. 41) DP.

### D. Les limites du pouvoir exécutif

– **Temporelles** : durée du mandat et limitation à deux mandats (art. 55).
– **Juridictionnelles** : contrôle de constitutionnalité des lois promulguées à l'initiative de l'exécutif, contrôle de légalité des actes réglementaires par le juge administratif (Tome 4).
– **Politiques** : contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement (chapitre 12) ; droits de l'opposition (art. 29).
– **Éthiques** : déclarations de patrimoine (art. 41 et 60).

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs au pouvoir exécutif*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 54** | Missions du Président | Recoupé |
| **Const., art. 55** | Élection, mandat, éligibilité ; désignation du Vice-Président | Recoupé MOD (révision de 2020) |
| **Const., art. 58** | Serment devant le Conseil constitutionnel | Recoupé |
| **Const., art. 60** | Déclaration de patrimoine ; interdictions | Recoupé |
| **Const., art. 73** | Pouvoirs exceptionnels | Recoupé |
| **Const., art. 41** | Déclaration de patrimoine des hautes autorités | Recoupé |
| **Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020** | Vice-Président nommé avec l'accord du Parlement | Recoupé MOD |
| **Constitution de 2000, art. 48** | Pouvoirs exceptionnels (historique) | Abrogée ABR |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° CI-2020-006 du 14 mai 2020 (rappel)**

**Solution.** Le Conseil a rejeté un recours qui contestait notamment la soustraction de la désignation du Vice-Président au suffrage universel direct par la révision de 2020 V pour les motifs.

**Portée.** La modification du mode de désignation du Vice-Président relève du pouvoir de révision, dans le respect des procédures et des limites de l'article 178.

**Jurisprudence — CE (France), ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens**

**Solution.** Le Conseil d'État juge que la décision du Président de la République de recourir aux pouvoirs exceptionnels de l'article 16 est un acte de gouvernement, dont il ne lui appartient pas d'apprécier la légalité ; les mesures prises dans le domaine de la loi ont valeur législative et échappent à son contrôle, tandis que celles qui relèvent du domaine réglementaire restent soumises au contrôle du juge administratif.

**Portée.** La décision montre les limites du contrôle juridictionnel des pouvoirs de crise ; elle éclaire la lecture de l'article 73 de la Constitution ivoirienne, dont le régime contentieux n'a pas été précisé par la jurisprudence disponible V.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE VICE-PRÉSIDENT NOMMÉ : LÉGITIMITÉ DE LA SUCCESSION**

**L'argument de la stabilité.** La nomination du Vice-Président permet au Président de choisir un collaborateur de confiance et évite une compétition au sein du ticket ; la succession sans élection anticipée assure la continuité DOC.

**L'argument démocratique.** Un Vice-Président non élu qui succède au Président exerce une fonction élective sans mandat populaire ; l'accord du Parlement n'équivaut pas à l'élection. La révision de 2020 a ainsi été critiquée par l'opposition DOC.

**Bilan.** La légitimité de ce mécanisme dépend de l'encadrement de la durée de l'intérim présidentiel et du contrôle parlementaire effectif de la nomination.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — ENCADRER LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS**

Le recours à l'article 73 pourrait être soumis, au-delà d'une certaine durée, à un avis public du Conseil constitutionnel sur la persistance des conditions, sur le modèle de la révision française de 2008 relative à l'article 16 PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La nomination d'un Vice-Président en 2022.** Depuis la révision de 2020, la nomination du Vice-Président a été soumise à l'accord du Parlement réuni à cet effet, puis suivie d'une prestation de serment.

**La déclaration de patrimoine.** Un ministre nouvellement nommé doit déclarer son patrimoine dans les conditions fixées par la loi ; le manquement l'expose aux sanctions prévues par les textes relatifs à la bonne gouvernance (chapitre 14).

## 9. Cas pratiques corrigés

### Cas pratique — La vacance de la présidence

**Énoncé (fictif).** Le Président de la République décède en cours de mandat. Le Vice-Président, nommé deux ans plus tôt, annonce qu'il exercera les fonctions présidentielles jusqu'au terme du mandat et qu'il pourra ensuite se présenter deux fois. Analysez.

**CORRIGÉ**

**Règles.** En cas de vacance par décès, le Vice-Président devient Président de la République (Const., révision de 2020) V ; la limitation des mandats est fixée par l'article 55.

**Application.** (1) La succession est de droit : le Vice-Président devient Président, sans élection anticipée, pour la durée restant à courir du mandat, sous réserve des modalités précises du texte consolidé. (2) La question du décompte des mandats pour sa candidature ultérieure dépend de la rédaction de l'article 55 : le texte limite le nombre de fois où une personne peut être **élue**, ce qui plaiderait pour ne pas compter la période de succession ; mais l'esprit de la limitation — éviter un exercice prolongé du pouvoir — pourrait conduire à une interprétation contraire. Le Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité, trancherait.

**Conclusion.** La succession est régulière ; la portée de la limitation des mandats pour le successeur est incertaine et mériterait une disposition expresse.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Le Président de la République, élu au suffrage universel direct pour **cinq ans**, rééligible **une fois** (art. 55), est le chef de l'État et le détenteur du pouvoir exécutif (art. 54).
- Il dispose du pouvoir réglementaire, du pouvoir de nomination, du droit de recourir au référendum, de pouvoirs de crise (**art. 73**) ; il prête serment devant le Conseil constitutionnel (art. 58) et déclare son patrimoine devant la Cour des comptes (art. 60).
- Le **Vice-Président**, élu sur ticket en 2016, est **nommé avec l'accord du Parlement** depuis 2020 ; il succède au Président en cas de vacance.

– Le **Gouvernement**, dirigé par un Premier ministre, est responsable devant le Président.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles sont les missions du Président de la République selon l'article 54 ?
2. Quelles sont les conditions d'éligibilité à la présidence ?
3. Comment le Vice-Président est-il désigné depuis 2020 ? Quelles en sont les conséquences ?
4. Dans quelles conditions le Président peut-il recourir à l'article 73 ?
5. Dissertation : « Le Président de la République, clé de voûte des institutions ivoiriennes ».
6. Commentaire : l'article 73 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

M. Duverger, *Échec au roi*, Albin Michel, 1978.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

**Sources**

Constitution (art. 41, 54, 55, 58, 60, 73) ; loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 ; Cons. const. CI, décision du 14 mai 2020.

CHAPITRE 12

# Le Parlement : Assemblée nationale et Sénat ; procédure législative ; contrôle de l'action gouvernementale

## 1. Introduction et problématique

La Constitution de 2016 a mis fin au monocamérisme qui avait caractérisé la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance : le Parlement comprend désormais l'**Assemblée nationale** et le **Sénat**. Il vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques V pour la formule exacte. Réunies en **Congrès**, les deux chambres interviennent notamment dans la révision de la Constitution (chapitre 5) et, depuis 2020, dans la désignation du Vice-Président (chapitre 11).

**Problématique.** *Dans un régime présidentiel marqué par la prépondérance de l'exécutif, quel rôle effectif le Parlement peut-il jouer ?* Le chapitre montrera que le Parlement ivoirien dispose de compétences législatives et de contrôle juridiquement significatives, protégées par un statut des parlementaires et des droits de l'opposition, mais que leur exercice est limité par le domaine de la loi, la maîtrise gouvernementale de la procédure et le fait majoritaire.

## 2. Fondements historiques et théoriques

Le parlement est né, en Angleterre, du consentement à l'impôt ; il est devenu, avec la démocratie représentative, l'organe de la volonté générale. Le **bicamérisme** répond à plusieurs logiques : représentation de la diversité territoriale (États fédérés, collectivités), modération de la chambre basse par une seconde lecture, représentation de catégories particulières. Le Sénat ivoirien assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire (Const., art. 87) DP.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — DOMAINE DE LA LOI**

Ensemble des matières dans lesquelles le Parlement est seul compétent pour fixer les règles ou les principes fondamentaux; en dehors de ce domaine, les matières relèvent du pouvoir réglementaire (Const., art. 101; Tome 1, chapitre 8).

**DÉFINITION — IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE**

Protection accordée aux parlementaires pour garantir la liberté de leur mandat : l'**irresponsabilité** couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions; l'**inviolabilité** soumet à autorisation les poursuites et arrestations en matière criminelle ou correctionnelle.

*Tableau 1 — La composition du Parlement*

| Chambre | Composition | Mode de désignation | Mandat |
|---|---|---|---|
| **Assemblée nationale** | Députés (255 sous la législature élue en 2021) V | Suffrage universel direct | Cinq ans V |
| **Sénat** | 99 sénateurs | Deux tiers élus au suffrage universel indirect; un tiers nommés par le Président de la République parmi des personnalités reconnues pour leur expertise (art. 87) | Cinq ans (art. 87) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le statut des parlementaires

– **Mandat représentatif** : chaque parlementaire représente la nation entière; le mandat impératif est nul; le vote est personnel, la délégation étant admise dans des cas limités (art. 96).

– **Irresponsabilité** : aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions (art. 91).

– **Inviolabilité** : pendant les sessions, aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de sa chambre, sauf flagrant délit; hors session, l'autorisation du bureau est requise, sauf flagrant délit, poursuites

autorisées ou condamnation définitive ; la chambre peut demander la suspension de la détention ou des poursuites (art. 92) DP.

– **Publicité** : les séances sont publiques et le compte rendu intégral est publié au Journal officiel (art. 97).
– **Opposition** : l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentation adéquate et effective dans tous les organes du Parlement (art. 100) DP.

### B. La fonction législative

**Le domaine de la loi.** La loi fixe les règles ou les principes fondamentaux dans les matières énumérées par l'article 101 (droits civiques, nationalité, état des personnes, crimes et délits, impôts, régime électoral, etc.) ; les autres matières relèvent du règlement DP.

**La procédure législative.** L'initiative appartient concurremment au Président de la République (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). Les textes sont examinés en commission puis en séance publique par chaque chambre ; la Constitution organise la navette et la résolution des désaccords entre les deux chambres V pour les modalités exactes, modifiées en partie par la révision de 2023 (art. 90, 94 et 107) MOD. La loi votée est promulguée par le Président de la République ; elle peut être déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation (art. 113).

**Les lois de finances.** Le Parlement vote le budget de l'État dans les conditions prévues par la Constitution et par les textes communautaires de l'UEMOA relatifs aux finances publiques V.

### C. La fonction de contrôle

Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement par les **questions** écrites et orales, l'audition des ministres en commission, les **commissions d'enquête** et l'évaluation des politiques publiques V pour les articles. En l'absence de responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement, ces procédures n'ont pas de sanction directe : leur efficacité dépend de la publicité des débats et de l'action de l'opposition.

### D. Le Congrès

Les deux chambres se réunissent en Congrès pour la révision de la Constitution (art. 177), pour donner leur accord à la nomination du Vice-Président (depuis 2020) et dans les autres cas prévus par la Constitution V.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs au Parlement*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 87** | Sénat : représentation des collectivités et des Ivoiriens de l'étranger ; deux tiers élus, un tiers nommés ; mandat de cinq ans | Recoupé |
| **Const., art. 91 et 92** | Irresponsabilité et inviolabilité | Recoupé |
| **Const., art. 96 et 97** | Mandat représentatif ; vote personnel ; publicité des séances | Recoupé |
| **Const., art. 100** | Droits de l'opposition parlementaire | Recoupé |
| **Const., art. 101** | Domaine de la loi | Vérifié (Tome 1) |
| **Const., art. 113** | Saisine du Conseil constitutionnel avant promulgation | Recoupé |
| **Const., art. 90, 94 et 107 (révision de 2023)** | Dispositions relatives au Parlement | Recoupé (contenu à confirmer) MOD |
| **Code électoral (ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, modifiée)** | Élections législatives et sénatoriales | Recoupé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décision n° CI-2023-007 du 4 août 2023, révision de la Constitution**

**Solution.** Le Conseil a jugé conforme à la Constitution la loi de révision adoptée par le Congrès le 25 juillet 2023, qui modifiait les articles 90, 94 et 107 V pour le contenu et les motifs.

**Portée.** La décision confirme le contrôle, par le juge constitutionnel, de la régularité des révisions adoptées par le Parlement réuni en Congrès.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus**

**Solution.** Le Conseil juge qu'une disposition législative intervenant dans le domaine réglementaire n'est pas, pour autant, contraire à la Constitution : la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une telle disposition, le Gouvernement disposant de procédures pour protéger son domaine.

**Portée.** La décision relativise la séparation entre domaines de la loi et du règlement ; elle éclaire la lecture des articles 101 et suivants de la Constitution ivoirienne, qui reprennent ce partage.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE SÉNAT IVOIRIEN : CHAMBRE DE REPRÉSENTATION OU CHAMBRE DE NOMINATION ?**

**L'intérêt.** Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et de la diaspora et permet une seconde lecture des textes DOC.

**Les critiques.** La nomination d'un tiers des sénateurs par le Président de la République affaiblit l'indépendance de la chambre à l'égard de l'exécutif ; son coût et la portée réelle de ses pouvoirs ont été discutés lors de sa mise en place en 2018 DOC.

**Bilan.** L'évaluation du Sénat dépend de sa capacité à exercer effectivement ses fonctions de représentation territoriale et de contrôle.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — RENFORCER LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE**

La publication systématique des réponses gouvernementales aux questions parlementaires, l'ouverture de droit de commissions d'enquête à la demande de l'opposition et le contrôle des nominations aux hautes fonctions renforceraient la fonction de contrôle du Parlement, sans remettre en cause le régime présidentiel PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le député poursuivi.** Un député est soupçonné d'un délit pendant une session. Sauf flagrant délit, il ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale (art. 92).

**L'empiètement sur le règlement.** Une loi fixe le détail des horaires d'ouverture des services administratifs : elle intervient dans le domaine réglementaire. Elle n'est pas, de ce seul fait, inconstitutionnelle selon la jurisprudence française de 1982, mais le Gouvernement pourrait la modifier par décret selon la procédure prévue V en droit ivoirien.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — L'arrestation d'un sénateur hors session**

**Énoncé (fictif).** Un sénateur est arrêté hors session, sur ordre d'un juge d'instruction, pour des faits de corruption. Aucune autorisation n'a été demandée. Le Sénat, réuni à la session suivante, demande la suspension de la détention. Analysez.

**CORRIGÉ**

**Règles.** Art. 92 : hors session, aucun parlementaire ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de sa chambre, sauf flagrant délit, poursuites autorisées ou condamnation définitive ; la détention ou la poursuite est suspendue si la chambre le requiert.

**Application.** L'arrestation est intervenue hors session sans autorisation du bureau, et aucune des exceptions n'est caractérisée : elle est irrégulière. En outre, le Sénat peut requérir la suspension de la détention, ce qui s'impose.

**Conclusion.** La détention doit être suspendue ; les poursuites pourront reprendre après autorisation régulière. L'inviolabilité ne crée pas d'impunité : elle protège la fonction contre des poursuites abusives.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Le Parlement ivoirien est **bicaméral** depuis 2016 : **Assemblée nationale** (suffrage universel direct) et **Sénat** (deux tiers élus au suffrage indirect, un tiers nommés ; art. 87).
- Statut : mandat représentatif (art. 96), **irresponsabilité** (art. 91), **inviolabilité** (art. 92), droits de l'**opposition** (art. 100).
- Fonctions : **législative** dans le domaine de l'article 101 ; **contrôle** du Gouvernement sans responsabilité politique ; **Congrès** pour la révision et la nomination du Vice-Président.
- La révision de 2023 a modifié les articles 90, 94 et 107.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Pourquoi la Constitution de 2016 a-t-elle institué un Sénat ?
2. Distinguez irresponsabilité et inviolabilité parlementaires.
3. Comment s'exerce le contrôle parlementaire en l'absence de responsabilité du Gouvernement ?
4. Quels sont les droits de l'opposition parlementaire ?
5. Dissertation : « Le Parlement dans le régime présidentiel ivoirien ».

6. Commentaire : l'article 87 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel, *Droit parlementaire*, LGDJ, dernière éd.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

**Sources**

Constitution (art. 87, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 113, 177) ; loi constitutionnelle de 2023 ; Cons. const. CI, décision du 4 août 2023.

CHAPITRE 13

# Le Conseil constitutionnel : composition, attributions, procédures, jurisprudence

## 1. Introduction et problématique

Le Conseil constitutionnel ivoirien a été institué à la suite de la révision constitutionnelle du 16 août 1994, maintenu par la Constitution de 2000 — et organisé par la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 — puis par la Constitution de 2016, qui en fait une **juridiction constitutionnelle**, indépendante et impartiale, organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité et juge du contentieux des élections présidentielle et parlementaires (art. 126) DP. Ses décisions ont, à plusieurs reprises, déterminé l'issue de crises politiques majeures.

**Problématique.** *Le Conseil constitutionnel ivoirien est-il un juge comme les autres ?* Le chapitre montrera qu'il est une juridiction aux attributions multiples — normatives, électorales, régulatrices —, dont l'autorité juridique est considérable (art. 138), mais dont la légitimité dépend de garanties d'indépendance que son mode de composition et l'histoire de ses décisions électorales ont mises à l'épreuve.

## 2. Fondements historiques et théoriques

Avant 1994, le contrôle de constitutionnalité relevait de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. La création d'un Conseil constitutionnel distinct s'inscrit dans le mouvement africain de spécialisation de la justice constitutionnelle et dans la filiation du Conseil constitutionnel français DOC. La Constitution de 2016 a renforcé son statut juridictionnel, étendu la saisine *a priori* (associations de défense des droits de l'homme) et consolidé l'exception d'inconstitutionnalité (chapitre 6).

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — ORGANE RÉGULATEUR DU FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS**

Fonction par laquelle le Conseil constitutionnel tranche les difficultés de fonctionnement des institutions (constat de la vacance, conflits de compétence, consultation en période de crise), au-delà du seul contrôle des normes.

**DÉFINITION — CONTENTIEUX ÉLECTORAL**

Ensemble des recours relatifs à la régularité des élections : éligibilité des candidats, déroulement du scrutin, proclamation des résultats.

*Tableau 1 — Les attributions du Conseil constitutionnel*

| Attribution | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| **Contrôle des normes** | Lois avant promulgation ; lois organiques ; engagements internationaux ; exception d'inconstitutionnalité | Art. 113, 122, 126, 135 |
| **Contentieux électoral** | Élection présidentielle (candidatures, résultats définitifs) ; élections législatives et sénatoriales ; référendum | Art. 51, 126 |
| **Régulation** | Consultation sur les pouvoirs exceptionnels (art. 73) ; serment du Président (art. 58) ; constat de la vacance V | Art. 58, 73, 126 |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. La composition

Le Conseil comprend un Président, les anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part, et six conseillers (art. 128) DP. Le Président du Conseil est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, parmi des personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative ; il prête serment devant le Président de la République (art. 129). Les conseillers sont nommés pour six ans non renouvelables, selon une répartition des désignations fixée par la Constitution, une partie d'entre eux étant désignée par le Président de la République V pour la répartition exacte entre le Président de la République et les présidents des chambres ; ils prêtent serment devant le Président du Conseil (art. 130).

### B. Les garanties d'indépendance

– Mandat de **six ans non renouvelable** (art. 129 et 130).
– **Serment** de remplir les fonctions en toute indépendance et impartialité, de garder le secret des délibérations et de ne prendre aucune position publique.
– **Immunité** : aucun membre ne peut, pendant son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation du Conseil, sauf flagrant délit (art. 132).
– **Incompatibilités** fixées par la Constitution et la loi organique V.

### C. Les procédures

Les procédures sont précisées par la loi organique relative au Conseil constitutionnel V pour la version en vigueur : délais de saisine et de jugement (quinze jours pour le contrôle *a priori* selon l'article 113, version de 2016), caractère écrit et contradictoire de l'instruction, publication des décisions.

### D. L'autorité des décisions

Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours ; elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle et militaire et à toute personne physique ou morale (art. 138) DP.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs au Conseil constitutionnel*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 126** | Nature et missions | Recoupé |
| **Const., art. 128 à 132** | Composition ; Président ; conseillers ; immunité | Recoupé (répartition des désignations à confirmer) |
| **Const., art. 113, 122, 135, 137, 138** | Saisines ; effets ; autorité | Recoupé / Vérifié |
| **Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001** | Organisation et fonctionnement | Recoupé (version en vigueur à vérifier ; loi organique postérieure à 2016 éventuelle V) |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Décision du 3 décembre 2010 et décision de mai 2011 (élection présidentielle de 2010)**

**Rappel.** En décembre 2010, le Conseil annule les résultats de plusieurs départements et proclame Laurent Gbagbo élu ; en mai 2011, il proclame Alassane Ouattara Président de la République en se fondant sur les décisions de l'Union africaine (chapitre 10).

**Portée.** Ces décisions posent la question de l'office du juge électoral : peut-il annuler les résultats d'une circonscription sans ordonner la reprise du scrutin, et donc changer le vainqueur ? La doctrine a vivement critiqué la décision de 2010 sur ce point DOC.

**Jurisprudence — Décision de septembre 2020 sur la liste des candidats à l'élection présidentielle**

**Solution.** Le Conseil a jugé recevable la candidature du Président sortant, en considérant que l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016 avait ouvert un nouvel ordre constitutionnel ; il a écarté la plupart des autres candidatures, pour des motifs tenant notamment au parrainage, à la caution ou à l'inscription sur la liste électorale V pour la date, le numéro et le nombre de candidatures retenues.

**Portée.** La décision a tranché, de manière contestée, la question du décompte des mandats en cas de changement de constitution (chapitres 5 et 16).

**Jurisprudence — Décision du 8 septembre 2025 sur la liste des candidats et décision du 4 novembre 2025 proclamant les résultats définitifs**

**Solution.** Le Conseil a retenu cinq candidatures sur une soixantaine de dossiers, écartant notamment des candidats radiés de la liste électorale ; il a ensuite proclamé les résultats définitifs du scrutin du 25 octobre 2025, déclarant le Président sortant élu au premier tour avec environ 89,8 % des suffrages exprimés, en l'absence de réclamation V pour les numéros des décisions.

**Portée.** Les décisions confirment la centralité du Conseil dans le contrôle de l'accès à la compétition présidentielle, par l'examen de l'éligibilité et de la régularité des candidatures.

**Jurisprudence — Décisions des 19 mars 2020 et 4 août 2023 (révisions constitutionnelles) — rappel**

**Portée.** Le Conseil contrôle la procédure et les limites des révisions constitutionnelles (chapitre 5).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — L'INDÉPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN**

**Les critiques.** Le pouvoir de nomination du Président de la République sur le Président du Conseil et une partie des conseillers, la présence de droit des anciens Présidents de la République et certaines décisions électorales ont nourri des doutes sur l'indépendance de l'institution DOC.

**Les garanties.** Le mandat non renouvelable, le serment, l'immunité et l'autorité absolue des décisions sont des garanties classiques, comparables à celles d'autres juridictions constitutionnelles, dont la française DOC.

**Perspective comparée.** La Cour constitutionnelle du Bénin, longtemps citée en exemple pour son audace, a montré qu'une jurisprudence protectrice peut se développer malgré un mode de nomination politique, mais aussi qu'elle reste exposée aux réformes de composition DOC.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — DIVERSIFIER LES AUTORITÉS DE NOMINATION**

La désignation d'une partie des conseillers par des organes non politiques — assemblées générales des hautes juridictions, conseils de l'ordre des avocats, facultés de droit —, assortie d'une audition publique des candidats, renforcerait l'indépendance perçue du Conseil PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La proclamation définitive.** Les résultats proclamés par la CEI sont provisoires; seuls les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel sont définitifs, et le Président élu prête serment devant lui (art. 58).

**L'ancien Président de la République.** Un ancien chef de l'État est membre de droit du Conseil, sauf renonciation expresse; sa présence pose la question de son impartialité dans les contentieux qui concernent son ancien parti.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — Annuler ou faire revoter ?**

**Énoncé (fictif).** Saisi d'irrégularités graves dans trois départements, le juge électoral annule les suffrages exprimés dans ces départements et proclame un vainqueur différent de celui annoncé provisoirement par l'organe électoral. Commentez cette méthode.

**CORRIGÉ**

**Problème.** Le juge électoral peut-il, en annulant une partie des suffrages, modifier le résultat d'une élection sans ordonner la reprise du scrutin ?

**Analyse.** Le juge électoral contrôle la sincérité du scrutin. L'annulation des suffrages d'une circonscription prive les électeurs qui ont régulièrement voté de leur vote ; lorsque cette annulation change le résultat, la solution conforme au principe de sincérité est en général d'annuler l'élection et d'ordonner un nouveau scrutin, au moins dans les circonscriptions concernées, plutôt que de proclamer un autre vainqueur. La décision ivoirienne du 3 décembre 2010 a été critiquée précisément pour avoir proclamé un vainqueur sur la base d'annulations partielles.

**Conclusion.** La méthode est juridiquement contestable : le juge électoral doit rechercher si les irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin et, dans l'affirmative, faire reprendre le vote. La règle exacte dépend du Code électoral applicable (chapitre 16) V.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Le Conseil constitutionnel est une **juridiction constitutionnelle**, indépendante et impartiale, **régulatrice** des pouvoirs publics, juge du **bloc de constitutionnalité** et des **élections** nationales (art. 126).
- Composition : un **Président** nommé pour six ans non renouvelables (art. 129), les **anciens Présidents** de la République sauf renonciation, **six conseillers** nommés pour six ans non renouvelables (art. 128 et 130).
- Garanties : serment, immunité (art. 132), autorité absolue des décisions (art. 138).
- Jurisprudence majeure : élections de 2010 (décisions de décembre 2010 et de mai 2011), 2016 (référendum), 2020 et 2025 (candidatures et résultats), révisions de 2020 et 2023.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles sont les attributions du Conseil constitutionnel ivoirien ?
2. Comment est-il composé ? Quelles garanties d'indépendance la Constitution prévoit-elle ?
3. Pourquoi les anciens Présidents de la République sont-ils membres de droit ? Discutez.
4. Que signifie l'expression « organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics » ?

5. Dissertation : « Le Conseil constitutionnel ivoirien et les crises électorales ».
6. Commentaire : l'article 126 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

L. Favoreu et W. Mastor, *Les cours constitutionnelles*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

**Sources**

Constitution (art. 51, 58, 73, 113, 122, 126 à 138) ; loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 ; décisions du Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.ci).

CHAPITRE 14

# Les autres institutions constitutionnelles

## 1. Introduction et problématique

Au-delà du Président de la République, du Parlement et du Conseil constitutionnel, la Constitution de 2016 institue ou consacre de nombreuses institutions : le pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature, la Haute Cour de justice, la Cour des comptes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République, la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La loi y ajoute des autorités indépendantes chargées des élections, des droits de l'homme ou de la bonne gouvernance.

**Problématique.** *Ces institutions constituent-elles de véritables contre-pouvoirs ?* Le chapitre montrera qu'elles répondent à des fonctions distinctes — juger, contrôler les comptes, conseiller, représenter, médiatiser, réguler — et que leur constitutionnalisation renforce leur statut, mais que leur effectivité dépend de leur indépendance organique et de leurs moyens.

## 2. Fondements historiques et théoriques

La multiplication des institutions constitutionnelles est un trait du constitutionnalisme africain des années 1990 et 2000 : à côté des pouvoirs classiques, les constituants ont institué des organes chargés de missions de régulation, de médiation et de contrôle, souvent inspirés d'exemples étrangers (ombudsman scandinave, autorités administratives indépendantes) ou d'institutions africaines (chefferies traditionnelles). Cette évolution traduit la volonté de diffuser le pouvoir et de multiplier les garanties DOC.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE**

Organisme administratif, dépourvu de personnalité juridique ou doté d'une personnalité propre, qui agit au nom de l'État sans être soumis au pouvoir hiérarchique du Gouvernement, dans un domaine sensible (élections, droits de l'homme, régulation économique).

**DÉFINITION — MÉDIATEUR**

Autorité chargée de régler à l'amiable les différends entre l'administration et les administrés, sans pouvoir de décision juridictionnelle (sur le modèle de l'ombudsman).

*Tableau 1 — Les autres institutions constitutionnelles et indépendantes*

| Institution | Fonction | Fondement |
|---|---|---|
| **Pouvoir judiciaire ; Conseil supérieur de la magistrature** | Juger ; garantir l'indépendance des magistrats | Const., art. 139 à 146 |
| **Haute Cour de justice** | Juger les plus hautes autorités pour les infractions prévues par la Constitution | Titre de la Constitution V |
| **Cour des comptes** | Contrôler les finances publiques ; recevoir certaines déclarations de patrimoine | Const. (art. 60 pour le Président) |
| **CESEC** | Conseiller les pouvoirs publics sur les questions économiques, sociales, environnementales et culturelles | Const. V |
| **Médiateur de la République** | Intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés | Const., art. 165 à 168 |
| **Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels** | Valorisation des us et coutumes ; règlement non juridictionnel des conflits | Const., art. 175 et 176 ; loi n° 2014-428 |
| **Commission électorale indépendante** | Organiser les élections et le référendum | Const., art. 51 ; loi n° 2014-335 modifiée |
| **Haute Autorité pour la bonne gouvernance** | Prévention et répression de la corruption ; déclarations de patrimoine | Ordonnance du 20 septembre 2013 V |
| **Conseil national des droits de l'homme** | Promotion et protection des droits de l'homme | Loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018 |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est indépendant; le Président de la République en est le garant, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature (art. 139). Les magistrats du siège sont **inamovibles**; ils ne peuvent être mutés sans leur consentement, sauf nécessité de service, ni révoqués, suspendus ou sanctionnés qu'en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature; le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi (art. 140) DP. Le magistrat doit être compétent, impartial, neutre et probe (art. 141); il est protégé et ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature, sauf flagrant délit ou condamnation définitive (art. 142).

Le **Conseil supérieur de la magistrature** examine les questions relatives à l'indépendance et à la déontologie des magistrats, fait des propositions de nomination aux hautes fonctions juridictionnelles, donne son avis conforme sur la nomination, la mutation et l'avancement des magistrats du siège et statue en matière disciplinaire (art. 146) DP. La Constitution de 2016 a institué une **Cour de cassation**, un **Conseil d'État** et une **Cour des comptes** en lieu et place des chambres de l'ancienne Cour suprême; les deux premières sont organisées par les lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968 (Tome 1; Tome 8).

### B. La Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions V pour les conditions exactes de mise en accusation et la composition.

### C. Les institutions consultatives et de médiation

– Le **Conseil économique, social, environnemental et culturel** (CESEC) donne des avis sur les projets de loi et les questions de sa compétence V.
– Le **Médiateur de la République**, autorité administrative à mission de service public, ne reçoit d'instructions d'aucune autorité; il est l'intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés (art. 165) et bénéficie d'une immunité pour les opinions et actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions (art. 168) DP.
– La **Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels** regroupe les rois et chefs traditionnels; elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés; la chefferie participe à

l'administration du territoire dans les conditions fixées par la loi (art. 175) DP (Tome 1, chapitre 9).

### D. Les autorités de régulation démocratique

– La **Commission électorale indépendante** est une autorité administrative indépendante chargée d'organiser le référendum et les élections (art. 51); sa composition, réformée en 2019, a été examinée par la Cour africaine (chapitres 16 et 17).
– La **Haute Autorité pour la bonne gouvernance** reçoit les déclarations de patrimoine prévues par l'article 41 et participe à la lutte contre la corruption V.
– Le **Conseil national des droits de l'homme**, institué par la loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018 comme autorité administrative indépendante, a remplacé la commission nationale antérieure; l'article 113 prévoit la transmission des lois relatives aux libertés publiques à l'organe chargé de la défense des droits de l'homme avant leur promulgation DP.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs aux autres institutions*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 139 à 142, 146** | Pouvoir judiciaire; CSM | Recoupé |
| **Const., art. 165 et 168** | Médiateur de la République | Recoupé |
| **Const., art. 175 et 176; loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014** | Chefferie traditionnelle | Recoupé (Tome 1) |
| **Const., art. 41 et 60** | Déclarations de patrimoine | Recoupé |
| **Lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968** | Cour de cassation; Conseil d'État | Recoupé (Tome 1) |
| **Loi n° 2014-335 du 18 juin 2014, modifiée par la loi n° 2019-708 du 5 août 2019** | CEI | Recoupé |
| **Loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018** | Conseil national des droits de l'homme | Recoupé |
| **Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance** | Bonne gouvernance | V (numéro 2013-660 ou 2013-661 selon les sources) |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour ADHP, 18 novembre 2016, APDH c. République de Côte d'Ivoire, req. n° 001/2014**

**Solution.** La Cour juge que la composition de la Commission électorale indépendante, telle qu'organisée par la loi de 2014, ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral exigées par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et par le Protocole de la CEDEAO, et ordonne à l'État de modifier la loi.

**Portée.** La décision fait de l'indépendance des autorités de régulation électorale une obligation internationale contrôlée par un juge (chapitres 16 et 17).

**Jurisprudence — CEDH, 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine (gr. ch.) — rappel comparatif**

**Solution.** La Cour applique les garanties du procès équitable aux procédures disciplinaires visant les magistrats et souligne l'importance de l'indépendance des organes chargés de leur carrière.

**Portée.** La comparaison éclaire les exigences d'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature.

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LA PROLIFÉRATION DES INSTITUTIONS : GARANTIE OU DILUTION ?**

**Garantie.** La multiplication des institutions diffuse le pouvoir et crée des espaces de contrôle et de dialogue, particulièrement utiles dans des systèmes présidentialistes DOC.

**Dilution.** Les institutions nombreuses, dont les membres sont largement nommés par l'exécutif, peuvent devenir des instruments de clientélisme et absorber des ressources sans contrôle effectif DOC.

**Critère.** La valeur d'une institution se mesure à son indépendance organique (mode de nomination, durée et irrévocabilité du mandat), fonctionnelle (absence d'instructions) et financière.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN STATUT COMMUN DES AUTORITÉS INDÉPENDANTES**

Une loi organique commune fixant les garanties minimales d'indépendance des autorités indépendantes — mandat non renouvelable, irrévocabilité, incompatibilités, autonomie budgétaire, rapport public annuel — renforcerait la cohérence du système PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le litige avec l'administration.** Un usager, confronté au refus persistant d'une administration de lui délivrer un document, peut saisir le Médiateur de la République, sans préjudice d'un recours juridictionnel.

**Le conflit foncier villageois.** Un conflit entre deux villages sur les limites de leurs terres peut être soumis à une tentative de règlement non juridictionnel par les autorités coutumières, sans que celles-ci se substituent au juge (art. 175).

## 9. Cas pratiques corrigés

### Cas pratique — La mutation d'un juge

**Énoncé (fictif).** Un juge du siège, qui a rendu une décision défavorable à l'administration, est muté d'office dans une juridiction éloignée, sans consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Il vous consulte.

**CORRIGÉ**

**Règles.** Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils ne peuvent être mutés sans leur consentement, sauf nécessité de service (art. 140) ; le CSM donne son avis conforme sur la mutation des magistrats du siège (art. 146) ; le magistrat qui estime son indépendance menacée peut saisir le CSM (art. 140).

**Application.** La mutation est intervenue sans le consentement du juge et sans l'avis conforme du CSM ; la nécessité de service n'est pas établie, et la chronologie laisse supposer une sanction déguisée.

**Conclusion.** La mutation est irrégulière ; le juge peut saisir le CSM et exercer un recours contre l'acte devant la juridiction compétente.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- **Pouvoir judiciaire** indépendant ; inamovibilité des magistrats du siège ; **CSM** (art. 139 à 146) ; Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes.
- **Haute Cour de justice** pour les plus hautes autorités.
- Institutions consultatives et de médiation : **CESEC**, **Médiateur** (art. 165 et 168), **Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels** (art. 175 et 176).
- Autorités de régulation : **CEI** (art. 51), **Haute Autorité pour la bonne gouvernance**, **Conseil national des droits de l'homme** (loi n° 2018-900).
- Leur effectivité dépend de leur **indépendance** organique, fonctionnelle et financière.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles garanties la Constitution apporte-t-elle à l'indépendance des magistrats ?
2. Quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature ?
3. Qu'est-ce qu'une autorité administrative indépendante ? Donnez des exemples ivoiriens.
4. Quel est le rôle de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels ?
5. Dissertation : « Les institutions indépendantes, contre-pouvoirs dans l'État ivoirien ? »
6. Commentaire : l'article 140 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

**Sources**

Constitution (art. 41, 51, 60, 139 à 146, 165, 168, 175, 176) ; lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968 ; loi n° 2014-428 ; loi n° 2014-335 modifiée ; loi n° 2018-900 ; Cour ADHP, *APDH c. Côte d'Ivoire*, 2016.

CINQUIÈME PARTIE

# Droits fondamentaux et démocratie électorale

CHAPITRE 15

# Les droits, libertés et devoirs constitutionnels et leurs garanties

## 1. Introduction et problématique

La Constitution de 2016 s'ouvre sur un long titre consacré aux droits, libertés et devoirs : l'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, libertés et devoirs qu'elle énonce et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective (art. 1er) DP. La place de ce titre, avant l'organisation des pouvoirs, exprime une hiérarchie des finalités : l'organisation de l'État est au service de la personne.

**Problématique.** *Comment des droits proclamés par la Constitution deviennent-ils des droits effectifs ?* Le chapitre montrera que la Constitution ivoirienne consacre un catalogue étendu — droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité, devoirs —, que ces droits peuvent être limités dans les conditions fixées par la loi, et que leur effectivité repose sur un ensemble de garanties juridictionnelles et non juridictionnelles, nationales et régionales.

## 2. Fondements historiques et théoriques

### A. Les générations de droits

La doctrine distingue classiquement trois « générations » de droits DOC : les **droits civils et politiques** (libertés de la personne, d'expression, de réunion, droit de vote), issus des déclarations du XVIIIe siècle ; les **droits économiques, sociaux et culturels** (travail, éducation, santé), consacrés au XXe siècle ; les **droits de solidarité** (environnement sain, développement, paix), affirmés notamment par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), qui reconnaît aussi des droits des peuples et des **devoirs** de l'individu.

### B. L'originalité africaine

La Charte africaine, adoptée à Nairobi en 1981, combine droits individuels, droits des peuples et devoirs envers la famille, la société et l'État. La Constitution ivoirienne s'inscrit dans cette tradition : elle consacre des devoirs (défense de la nation, protection de l'environnement, respect du bien public, probité des agents publics) et des droits de solidarité (environnement sain).

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — DROITS FONDAMENTAUX**

Droits et libertés reconnus aux personnes par des normes de valeur constitutionnelle ou internationale et protégés, y compris contre le législateur, par des garanties juridictionnelles.

**DÉFINITION — LIMITATION D'UN DROIT**

Restriction apportée à l'exercice d'un droit par la loi, pour un but légitime (ordre public, droits d'autrui, sécurité nationale), et dans une mesure nécessaire et proportionnée.

*Tableau 1 — Le catalogue constitutionnel des droits et devoirs (version de 2016)*

| Catégorie | Exemples dans la Constitution ivoirienne | Articles |
|---|---|---|
| **Dignité et intégrité** | Personne humaine sacrée ; droit à la vie ; abolition de la peine de mort ; interdiction de l'esclavage, de la torture, des mutilations génitales | Art. 2, 3, 5 |
| **Égalité** | Égalité en droits ; interdiction des discriminations | Art. 4 |
| **Sûreté et justice** | Accès à la justice ; procès équitable ; légalité des délits et des peines ; présomption d'innocence ; inviolabilité du domicile | Art. 6, 7, 8 |
| **Libertés intellectuelles et politiques** | Pensée, expression, conscience, religion ; association, réunion, manifestation pacifique ; partis politiques ; information et accès aux documents publics | Art. 18, 19, 20, 25 |

| Catégorie | Exemples dans la Constitution ivoirienne | Articles |
|---|---|---|
| **Droits économiques et sociaux** | Éducation, santé ; propriété ; libre entreprise ; travail ; syndicat et grève ; interdiction du travail des enfants | Art. 9 à 17 |
| **Droits de solidarité** | Environnement sain ; crimes imprescriptibles en matière de déchets toxiques | Art. 27 |
| **Engagements de l'État** | Opposition démocratique ; protection de la famille, des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des jeunes, des femmes ; représentation des femmes | Art. 28 à 38 |
| **Devoirs** | Défense de la nation ; protection de l'environnement ; bonne gouvernance et déclaration de patrimoine ; respect du bien public ; probité | Art. 39 à 45 |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Le régime des droits

La plupart des droits sont reconnus « dans les conditions prévues par la loi » ou « dans les limites fixées par la loi » : la liberté d'expression s'exerce sous réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public (art. 19) ; les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi (art. 20) ; le droit de grève s'exerce dans les limites déterminées par la loi (art. 17) DP. Ces renvois font du législateur l'acteur principal de la concrétisation des droits — et du juge constitutionnel le gardien des limites qu'il ne peut franchir : la loi peut aménager l'exercice d'un droit, non le vider de sa substance.

Certains droits sont formulés de manière absolue : le droit à la vie est inviolable et la peine de mort est abolie (art. 3) ; l'esclavage, la torture et les traitements inhumains sont interdits (art. 5).

### B. Les garanties juridictionnelles

– **Le Conseil constitutionnel** contrôle les lois avant leur promulgation, y compris sur saisine des associations de défense des droits de l'homme pour les lois relatives aux libertés

publiques (art. 113), et après leur promulgation par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité (art. 135) (chapitre 6).

- **Le juge ordinaire** — judiciaire et administratif — protège les droits dans les litiges : contrôle de la légalité des actes administratifs, garanties de la procédure pénale, référés.
- **Les juridictions régionales** — Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour de justice de la CEDEAO — peuvent être saisies de violations imputables à l'État (chapitre 17).

### C. Les garanties non juridictionnelles

- Le **Conseil national des droits de l'homme**, auquel les lois relatives aux libertés publiques sont transmises avant leur promulgation (art. 113, al. 3) ;
- le **Médiateur de la République** (art. 165) ;
- l'obligation pour l'État d'assurer la diffusion des droits et leur enseignement, notamment aux forces de défense et de sécurité et aux agents de l'administration (art. 28) DP ;
- les mécanismes internationaux de suivi (Commission africaine, organes des traités des Nations unies, examen périodique universel).

### D. Les devoirs

Les devoirs constitutionnels — défense de la nation (art. 39), protection de l'environnement (art. 40), bonne gouvernance et déclaration de patrimoine des hautes autorités (art. 41), respect du bien public (art. 44), probité dans l'exercice des fonctions publiques (art. 45) — ne sont pas de simples exhortations morales : plusieurs d'entre eux sont mis en œuvre par la loi pénale, la législation environnementale ou les textes relatifs à la bonne gouvernance.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes relatifs aux droits fondamentaux*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 1er à 27** | Droits et libertés | Recoupé (traduction de la version de 2016) |
| **Const., art. 28 à 38** | Engagements de l'État | Recoupé |
| **Const., art. 39 à 45** | Devoirs | Recoupé |
| **Const., art. 113 et 135** | Garanties juridictionnelles | Recoupé / Vérifié |
| **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)** | Droits, droits des peuples, devoirs | En vigueur pour la Côte d'Ivoire |

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)** | Droits universels | En vigueur pour la Côte d'Ivoire V pour les dates de ratification |
| **Loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018** | Conseil national des droits de l'homme | Recoupé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour ADHP, 5 décembre 2014, Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso**

**Faits.** Un journaliste avait été condamné à une peine d'emprisonnement ferme et à de lourdes amendes pour diffamation envers un magistrat.

**Solution.** La Cour juge que, sauf circonstances graves et exceptionnelles (incitation à la haine, à la violence), les peines d'emprisonnement pour diffamation sont contraires à la liberté d'expression garantie par l'article 9 de la Charte africaine et à l'article 66 du Traité révisé de la CEDEAO ; elle ordonne à l'État de modifier sa législation.

**Portée.** La décision fixe un standard africain de protection de la liberté de la presse, opposable à tous les États parties, et éclaire la lecture de l'article 19 de la Constitution ivoirienne.

**Jurisprudence — Cour ADHP, 11 mai 2018, APDF et IHRDA c. République du Mali (rappel)**

**Solution.** La Cour juge que le Code des personnes et de la famille malien méconnaît notamment l'égalité entre hommes et femmes en matière d'âge du mariage et de succession, au regard du Protocole de Maputo et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Tome 1, chapitre 9).

**Portée.** Les droits des femmes consacrés par les instruments régionaux priment les règles coutumières et religieuses incorporées dans la loi.

**Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet**

**Solution.** Le Conseil juge que la liberté de communication implique la liberté d'accéder aux services de communication en ligne et censure le pouvoir donné à une autorité administrative de suspendre l'accès à internet.

**Portée.** La décision illustre l'adaptation des libertés classiques à l'environnement numérique, question qui se pose dans des termes voisins en Côte d'Ivoire (art. 18 et 19).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LES DROITS SOCIAUX SONT-ILS DE VRAIS DROITS ?**

**Le scepticisme.** Les droits économiques et sociaux (santé, éducation, logement) seraient des objectifs dont la réalisation dépend des ressources de l'État ; leur justiciabilité serait limitée DOC.

**La réponse.** Ces droits comportent un noyau justiciable : interdiction des régressions arbitraires, non-discrimination dans l'accès aux services, obligation de prendre des mesures. Des juridictions africaines — la Cour constitutionnelle sud-africaine en particulier — en ont fait des droits pleinement justiciables DOC.

**Bilan.** La Constitution ivoirienne, qui formule nombre de ces droits comme des engagements de l'État (« l'État s'engage », « l'État favorise »), invite à une justiciabilité graduée.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — DÉVELOPPER LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ**

L'institution, devant le juge administratif ivoirien, d'un référé permettant de faire cesser en quarante-huit heures une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale renforcerait substantiellement l'effectivité des droits constitutionnels PP.

## 8. Illustrations pratiques

**L'interdiction d'une manifestation.** Une autorité administrative interdit une manifestation pacifique de l'opposition. L'interdiction doit reposer sur un risque réel de trouble à l'ordre public, que des mesures moins restrictives ne permettraient pas de prévenir (art. 20) ; elle peut être contestée devant le juge administratif.

**La peine de mort.** Une proposition de loi rétablissant la peine de mort pour certains crimes serait contraire à l'article 3 de la Constitution ; sa présentation supposerait une révision constitutionnelle.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — La loi sur les réseaux sociaux**

**Énoncé (fictif).** Le Parlement vote une loi punissant de cinq ans d'emprisonnement la diffusion, sur les réseaux sociaux, de « critiques de nature à porter atteinte au crédit des institutions ». Une association de défense des droits de l'homme vous consulte avant la promulgation.

**CORRIGÉ**

**Saisine.** L'association, si elle est légalement constituée, peut déférer au Conseil constitutionnel, avant sa promulgation, une loi relative aux libertés publiques (art. 113, al. 2).

**Fond.** La liberté d'expression peut être limitée pour la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et des droits d'autrui (art. 19) ; mais l'incrimination vise des « critiques », notion qui couvre l'expression politique légitime ; sa formulation imprécise méconnaît la légalité des délits et des peines (art. 7) ; la peine d'emprisonnement est disproportionnée au regard du standard de la Cour africaine (*Konaté*, 2014).

**Conclusion.** La loi encourt la censure ; à défaut de saisine *a priori*, l'exception d'inconstitutionnalité pourra être soulevée par toute personne poursuivie (art. 135), et un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO resterait ouvert (chapitre 17).

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- La Constitution de 2016 consacre un catalogue étendu de **droits civils et politiques**, **économiques, sociaux et culturels**, de **solidarité** (environnement sain) et de **devoirs** (art. 1er à 45).
- La plupart des droits s'exercent dans les conditions fixées par la **loi**, qui ne peut en atteindre la substance ; certains sont absolus (vie, abolition de la peine de mort, interdiction de la torture).
- Garanties : **Conseil constitutionnel** (art. 113 et 135), juge ordinaire, **Conseil national des droits de l'homme**, Médiateur, juridictions régionales.
- Standards régionaux : *Konaté c. Burkina Faso* (2014) pour la liberté d'expression ; *APDF et IHRDA c. Mali* (2018) pour les droits des femmes.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles sont les « générations » de droits ? Illustrez-les par la Constitution ivoirienne.
2. À quelles conditions la loi peut-elle limiter une liberté ?

3. Quelles sont les garanties juridictionnelles des droits fondamentaux en Côte d'Ivoire ?
4. Les devoirs constitutionnels ont-ils une portée juridique ?
5. Dissertation : « L'effectivité des droits fondamentaux en Côte d'Ivoire ».
6. Commentaire : l'article 19 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

F. Ouguergouz, *La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*, PUF, 1993.

L. Favoreu et al., *Droit des libertés fondamentales*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

**Sources**

Constitution (art. 1er à 45, 113, 135) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; Cour ADHP, *Konaté c. Burkina Faso* (2014) ; *APDF et IHRDA c. Mali* (2018).

CHAPITRE 16

# Le droit électoral et le contentieux électoral

## 1. Introduction et problématique

L'élection est le moment où la souveraineté du peuple se traduit en pouvoir. En Côte d'Ivoire, elle a aussi été, à plusieurs reprises, le moment de la crise : exclusion de candidats en 2000, crise postélectorale de 2010-2011, contestations de 2020 et de 2025. Le droit électoral — règles relatives au corps électoral, aux candidatures, à l'organisation du scrutin, à la proclamation des résultats — et le contentieux électoral sont donc des matières constitutionnelles de premier plan.

**Problématique.** *Comment le droit peut-il garantir que l'élection exprime fidèlement la volonté des électeurs et soit acceptée par tous ?* Le chapitre montrera que la Constitution, le Code électoral et les normes régionales organisent une chaîne de garanties — liste électorale, éligibilité, organe électoral indépendant, juge électoral —, dont la crédibilité dépend de l'impartialité des institutions et de la stabilité des règles.

## 2. Fondements historiques et théoriques

Le suffrage universel s'est imposé en Afrique francophone dès les indépendances. La période du parti unique a vidé l'élection de sa fonction de choix ; la restauration du multipartisme en 1990 lui a rendu son enjeu, et posé la question de l'organisation impartiale des scrutins. La réponse africaine a été la création d'**organes électoraux indépendants**, distincts du ministère de l'Intérieur, et l'attribution du contentieux à des juges constitutionnels DOC. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante est devenue une institution constitutionnelle, autorité administrative indépendante (Const., art. 51).

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — ÉLIGIBILITÉ**

Aptitude juridique à être candidat à une élection, déterminée par des conditions d'âge, de nationalité, de jouissance des droits civils et politiques et, le cas échéant, de parrainage ou de caution.

**DÉFINITION — SINCÉRITÉ DU SCRUTIN**

Principe selon lequel le résultat proclamé doit correspondre à la volonté réelle des électeurs ; le juge électoral n'annule une élection que si les irrégularités constatées ont pu en altérer le résultat.

*Tableau 1 — La chaîne électorale de l'élection présidentielle*

| Étape | Autorité | Règles principales |
|---|---|---|
| **Liste électorale** | CEI | Inscription des Ivoiriens de 18 ans jouissant de leurs droits (art. 52) ; révision périodique |
| **Candidatures (présidentielle)** | Conseil constitutionnel | Conditions de l'art. 55 ; parrainage et caution fixés par le Code électoral V |
| **Organisation du scrutin** | CEI | Code électoral ; observation nationale et internationale |
| **Résultats provisoires** | CEI | Proclamation dans les délais légaux |
| **Contentieux et résultats définitifs** | Conseil constitutionnel (présidentielle, législatives, sénatoriales, référendum) | Réclamations dans des délais brefs ; proclamation définitive (art. 51 et 126) |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. Les sources du droit électoral

– La **Constitution** : souveraineté et référendum (art. 50 et 51), suffrage (art. 52), élection présidentielle (art. 55), Sénat (art. 87), CEI (art. 51), Conseil constitutionnel (art. 126).

– Le **Code électoral** : issu de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, plusieurs fois modifié, il a été révisé en profondeur par l'**ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020** ; une ordonnance de 2025 en a modifié l'article 51, relatif au parrainage MOD V.

– La loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la **CEI**, modifiée par la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la commission.
– Les normes régionales : **CADEG** (art. 17 : organes électoraux indépendants et impartiaux) et **Protocole de la CEDEAO** (stabilité de la loi électorale dans les six mois précédant le scrutin) V pour la lettre.

### B. L'éligibilité à la présidence

Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques, être âgé d'au moins trente-cinq ans, être exclusivement de nationalité ivoirienne et être né de père ou de mère ivoirien d'origine (art. 55, version de 2016) MOD V. Le Code électoral ajoute des conditions de procédure — parrainage, caution, inscription sur la liste électorale — dont le non-respect conduit le Conseil constitutionnel à écarter la candidature. Ces conditions de procédure ont été, en 2020 et en 2025, la cause principale du rejet des candidatures.

### C. La question du décompte des mandats

L'article 55 limite à deux le nombre des mandats présidentiels. En 2020, le Conseil constitutionnel a jugé recevable la candidature du Président sortant, élu en 2010 et en 2015 sous la Constitution de 2000, en considérant que la Constitution de 2016 avait ouvert un nouvel ordre juridique; il a de nouveau admis sa candidature en 2025 JP. Cette jurisprudence est vivement discutée en doctrine (rubrique 7).

### D. Le contentieux électoral

Le Conseil constitutionnel est juge des élections présidentielle et parlementaires et contrôle la régularité du référendum (art. 51 et 126). Les réclamations doivent être formées dans des délais brefs; le Conseil peut rejeter les réclamations, réformer les résultats ou annuler l'élection V pour les pouvoirs exacts que lui reconnaît le Code électoral. Le contentieux des élections locales relève d'autres juridictions selon le Code électoral V.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes du droit électoral*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 50 à 52, 55, 87, 126** | Souveraineté, suffrage, élection présidentielle, Sénat, juge électoral | Recoupé MOD (art. 55) |
| **Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral** | Code électoral | Recoupé |

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Ordonnance de 2025 modifiant l'article 51 du Code électoral (parrainage)** | Parrainage | V (n° 2025-290 du 7 mai 2025 selon une source) |
| **Loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 ; loi n° 2019-708 du 5 août 2019** | CEI | Recoupé |
| **CADEG (2007) ; Protocole de la CEDEAO (2001)** | Normes régionales | Recoupé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour ADHP, 18 novembre 2016, APDH c. Côte d'Ivoire, req. n° 001/2014**

**Solution.** La composition de la CEI issue de la loi de 2014, dominée par des représentants du pouvoir, ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral exigées par l'article 17 de la CADEG et par le Protocole de la CEDEAO ; la Cour ordonne la modification de la loi.

**Portée.** Première décision d'une juridiction internationale imposant la réforme d'un organe électoral national ; elle a conduit à la loi de 2019.

**Jurisprudence — Cour ADHP, 15 juillet 2020, Suy Bi Gohoré Émile et autres c. Côte d'Ivoire, req. n° 044/2019**

**Solution.** Saisie de la loi de 2019 portant recomposition de la CEI, la Cour examine l'indépendance et l'impartialité de la commission et l'équilibre de sa composition ; selon les comptes rendus publiés, elle relève l'indépendance institutionnelle de la commission et juge que l'État n'a pas méconnu son obligation d'exécuter l'arrêt de 2016, tandis que la portée de ses constats relatifs à la composition, notamment des commissions locales, a donné lieu à des lectures divergentes V pour le dispositif exact.

**Portée.** La décision montre le suivi, par la Cour africaine, de l'exécution de ses arrêts en matière électorale, et les lectures divergentes qu'en ont faites le Gouvernement et l'opposition.

**Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décisions de 2020 et de 2025 sur les candidatures et les résultats (rappel)**

**Portée.** Le Conseil exerce un contrôle déterminant sur l'accès à la compétition et sur la proclamation définitive (chapitre 13).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — LE CHANGEMENT DE CONSTITUTION REMET-IL LE COMPTEUR DES MANDATS À ZÉRO ?**

**La thèse du nouvel ordre juridique.** Une constitution nouvelle, adoptée par le peuple, crée un ordre juridique distinct ; les mandats exercés sous l'ancienne ne sont pas pris en compte, faute de disposition transitoire contraire DOC.

**La thèse de la continuité.** La limitation des mandats vise la personne qui exerce le pouvoir, non le texte sous l'empire duquel elle l'exerce ; la Constitution de 2016 a reproduit à l'identique la règle de l'article 35 de 2000 (deux mandats), et le changement de constitution ne pouvait servir à contourner une règle que le constituant entendait maintenir. La CADEG range parmi les changements anticonstitutionnels les révisions portant atteinte à l'alternance DOC.

**Bilan.** Le débat illustre l'importance des dispositions transitoires : une règle expresse sur le décompte des mandats aurait prévenu la controverse.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — STABILISER LES RÈGLES ÉLECTORALES**

L'inscription dans la Constitution de l'interdiction de modifier substantiellement les règles électorales — en particulier les conditions de candidature — dans l'année précédant l'élection présidentielle, sauf consensus, renforcerait la sécurité juridique et l'acceptation des résultats PP.

## 8. Illustrations pratiques

**La radiation de la liste électorale.** Un candidat radié de la liste électorale ne remplit plus les conditions d'éligibilité ; sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel, ce qui s'est produit en 2025 pour des candidats de premier plan.

**Le parrainage.** Un candidat qui ne réunit pas le nombre de parrainages requis, dans le nombre de circonscriptions exigé, voit sa candidature écartée, quelle que soit son audience politique.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — La candidature contestée**

**Énoncé (fictif).** M. Z., né en Côte d'Ivoire d'une mère ivoirienne d'origine et d'un père étranger, a acquis une seconde nationalité lors d'un séjour professionnel à l'étranger, à laquelle il a renoncé trois mois avant le dépôt de sa candidature. Son dossier comporte les parrainages et la caution requis. Est-il éligible ?

**CORRIGÉ**

**Règles.** Art. 55 (version de 2016) : jouissance des droits civils et politiques, 35 ans, nationalité **exclusivement** ivoirienne, naissance de père **ou** de mère ivoirien d'origine ; conditions de procédure du Code électoral.

**Application.** (1) La condition d'ascendance est remplie par la mère. (2) La condition de nationalité exclusive doit être appréciée à la date fixée par les textes (dépôt de la candidature ou date du scrutin) ; la renonciation à la nationalité étrangère doit être effective et prouvée selon le droit de l'État concerné. Si elle l'est à la date pertinente, la condition est remplie. (3) Les conditions de procédure sont remplies.

**Conclusion.** M. Z. est éligible sous réserve de la preuve de l'effectivité de sa renonciation à la date exigée ; c'est sur ce point que porterait le contrôle du Conseil constitutionnel. La question s'est posée en 2025 à propos d'un candidat.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

- Sources : Constitution (art. 50 à 52, 55, 87, 126), **Code électoral** (ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, modifiée), lois sur la **CEI** (2014, 2019), **CADEG** et **Protocole de la CEDEAO**.
- Chaîne électorale : liste électorale, candidatures (contrôlées par le **Conseil constitutionnel**), organisation par la **CEI**, résultats provisoires (CEI) puis **définitifs** (Conseil constitutionnel).
- Jurisprudence régionale : *APDH* (2016) et *Suy Bi Gohoré* (2020) sur l'indépendance de la CEI.
- Le décompte des mandats après le changement de constitution de 2016 reste l'une des controverses majeures du droit constitutionnel ivoirien.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelles sont les conditions d'éligibilité à la présidence de la République ?

2. Quel est le rôle respectif de la CEI et du Conseil constitutionnel ?
3. Que signifie le principe de sincérité du scrutin ?
4. Quelle a été la portée de l'arrêt *APDH c. Côte d'Ivoire* (2016) ?
5. Dissertation : « Le juge et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ».
6. Commentaire : l'article 55 de la Constitution.

## 12. Références bibliographiques

J.-C. Masclet, *Droit électoral*, PUF, 1989.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

**Sources**

Constitution (art. 50 à 52, 55, 87, 126) ; ordonnance n° 2020-356 portant révision du Code électoral ; lois n° 2014-335 et n° 2019-708 ; CADEG ; Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO ; Cour ADHP, *APDH* (2016) et *Suy Bi Gohoré* (2020).

CHAPITRE 17

# L'internationalisation du droit constitutionnel : Cour africaine, Cour de justice de la CEDEAO, normes de l'Union africaine

## 1. Introduction et problématique

Le droit constitutionnel a longtemps été conçu comme le domaine réservé de l'État. Ce n'est plus le cas en Afrique : les modalités d'accès au pouvoir, l'indépendance des organes électoraux, les droits politiques et les libertés publiques sont désormais encadrés par des normes régionales et contrôlés par des juridictions supranationales. La Côte d'Ivoire en a fait l'expérience : la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui a ordonné de réformer sa Commission électorale indépendante; la crise de 2010-2011 a été réglée sous l'égide de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU; en 2020, l'État a retiré la déclaration permettant aux individus et aux ONG de saisir directement la Cour africaine.

**Problématique.** *L'internationalisation du droit constitutionnel limite-t-elle la souveraineté constitutionnelle de l'État ?* Le chapitre montrera que les engagements régionaux, librement consentis et dotés d'une autorité supérieure à celle des lois (Const., art. 123), soumettent l'exercice du pouvoir constituant et législatif à des standards contrôlés par des juges, et que l'État conserve des moyens de réduire ce contrôle, au prix d'un affaiblissement de la protection des droits.

## 2. Fondements historiques et théoriques

La protection régionale des droits de l'homme en Afrique repose sur la **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples**, adoptée à Nairobi en 1981 et entrée en vigueur en 1986, dont le respect a d'abord été confié à une Commission. Le **Protocole de Ouagadougou** (1998), entré en vigueur en 2004, a créé la **Cour africaine des droits de l'homme et des**

**peuples**, siégeant à Arusha. En Afrique de l'Ouest, la **Cour de justice de la CEDEAO** a reçu en 2005 compétence pour connaître des violations des droits de l'homme, sur saisine directe des individus. La fin des années 2000 a vu l'adoption de normes spécifiques à la démocratie constitutionnelle : CADEG (2007), Protocole de la CEDEAO (2001). La doctrine parle de « constitutionnalisme régional » ou de « droit constitutionnel international africain » DOC.

## 3. Explication approfondie des concepts

**DÉFINITION — DÉCLARATION DE L'ARTICLE 34, PARAGRAPHE 6**

Déclaration facultative par laquelle un État partie au Protocole accepte la compétence de la Cour africaine pour recevoir des requêtes émanant directement d'individus et d'ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine (Protocole, art. 5, § 3, et 34, § 6).

**DÉFINITION — CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ**

Vérification de la conformité du droit interne, y compris des lois et, le cas échéant, des dispositions constitutionnelles, aux engagements internationaux de l'État.

*Tableau 1 — Les juridictions et organes africains de protection*

| Juridiction | Instruments appliqués | Saisine individuelle | Effets |
|---|---|---|---|
| **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Arusha)** | Charte africaine ; tout instrument relatif aux droits de l'homme ratifié par l'État (CADEG, Protocole de la CEDEAO, Pactes de l'ONU) | Si l'État a fait la déclaration de l'art. 34, § 6 | Arrêts obligatoires ; mesures provisoires ; réparations |
| **Cour de justice de la CEDEAO (Abuja)** | Charte africaine et instruments de la CEDEAO | Directe, sans épuisement des voies de recours internes (Protocole additionnel de 2005) | Arrêts obligatoires |
| **Commission africaine (Banjul)** | Charte africaine | Communications individuelles | Recommandations |

## 4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

### A. L'autorité des engagements internationaux

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie (art. 123); un engagement comportant une clause contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision (art. 122) (Tome 1, chapitre 7). La condition de réciprocité est inadaptée aux traités de protection des droits de l'homme, qui créent des obligations objectives envers les personnes et non des avantages réciproques entre États DOC.

### B. La Cour africaine et la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a ratifié le Protocole et fait, en 2013, la déclaration de l'article 34, § 6 V pour la date. La Cour a rendu plusieurs décisions la concernant, notamment sur l'organe électoral (*APDH*, 2016; *Suy Bi Gohoré*, 2020) et, par voie de mesures provisoires, dans l'affaire *Soro et autres* (ordonnance du 22 avril 2020). Le **28 avril 2020**, l'État a notifié le retrait de sa déclaration; selon la jurisprudence de la Cour (*Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda*, 2016), le retrait ne prend effet qu'après un préavis et n'affecte pas les affaires pendantes, que la Cour continue de juger (arrêt sur la compétence et la recevabilité dans l'affaire *Soro et autres* du 26 juin 2025) JP.

### C. La Cour de justice de la CEDEAO

Depuis le Protocole additionnel de 2005, toute personne peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO d'une violation des droits de l'homme commise dans un État membre, sans avoir à épuiser les voies de recours internes; la Cour n'est pas une juridiction d'appel des décisions nationales JP. Elle constitue, depuis le retrait ivoirien de la déclaration de l'article 34, § 6, la principale voie de recours régional direct pour les justiciables ivoiriens.

### D. Les normes de la démocratie constitutionnelle

La CADEG (ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2013) impose l'indépendance et l'impartialité des organes électoraux (art. 17) et sanctionne les changements anticonstitutionnels de gouvernement (art. 23 à 26); le Protocole de la CEDEAO pose des principes de convergence constitutionnelle (chapitre 9). Ces normes sont justiciables devant la Cour africaine, qui les a appliquées dans l'arrêt *APDH* JP.

## 5. Étude des textes applicables

*Tableau 2 — Textes de l'internationalisation du droit constitutionnel*

| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **Const., art. 122 et 123** | Traités contraires à la Constitution ; autorité supérieure aux lois | Recoupé |
| **Const., art. 124** | Intégration africaine | Recoupé |
| **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981)** | Droits, droits des peuples, devoirs | En vigueur |
| **Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour ADHP (Ouagadougou, 1998), art. 5 et 34** | Saisine de la Cour | Recoupé |
| **Déclaration ivoirienne de l'art. 34, § 6 (2013) ; retrait notifié le 28 avril 2020** | Saisine individuelle | Recoupé (date de dépôt à confirmer) |
| **Protocole additionnel A/SP.1/01/05 (2005) relatif à la Cour de justice de la CEDEAO** | Compétence en matière de droits de l'homme | Recoupé |
| **CADEG (2007), art. 17 et 23** | Organes électoraux ; changements anticonstitutionnels | Recoupé |

## 6. Analyse de jurisprudences vérifiables

**Jurisprudence — Cour ADHP, 18 novembre 2016, APDH c. Côte d'Ivoire (rappel)**

**Portée.** La Cour contrôle la conformité d'une loi électorale ivoirienne à la CADEG et au Protocole de la CEDEAO et ordonne sa modification : l'organisation des élections, matière constitutionnelle, est soumise à un contrôle supranational (chapitre 16).

**Jurisprudence — Cour ADHP, ordonnance du 22 avril 2020, Guillaume Kigbafori Soro et autres c. Côte d'Ivoire, req. n° 012/2020**

**Solution.** La Cour ordonne, à titre de mesures provisoires, de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt délivré contre le requérant et des mandats de dépôt visant ses proches. L'État n'exécute pas l'ordonnance et retire, quelques jours plus tard, sa déclaration de l'article 34, § 6.

**Portée.** L'affaire illustre la tension entre la protection régionale des droits politiques et la souveraineté revendiquée par l'État ; la Cour a poursuivi l'examen de l'affaire (arrêt sur la compétence et la recevabilité du 26 juin 2025) V pour la suite de la procédure.

**Jurisprudence — Cour ADHP, 3 juin 2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (rappel)**

**Solution.** Le retrait de la déclaration est un acte unilatéral admissible, mais il ne prend effet qu'à l'expiration d'un préavis et n'affecte pas les affaires pendantes.

**Portée.** La décision encadre le retrait ivoirien de 2020 (Tome 2, chapitre 12).

**Jurisprudence — CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger (rappel)**

**Solution.** La Cour juge l'État responsable de ne pas avoir protégé la requérante contre une situation d'esclavage fondée sur une coutume, en violation de la Charte africaine.

**Portée.** La décision montre l'étendue du contrôle de la Cour de la CEDEAO, directement saisie par une particulière (Tome 1, chapitre 9).

## 7. Présentation des débats doctrinaux

**DÉBAT DOCTRINAL — SOUVERAINETÉ CONSTITUTIONNELLE ET JUGES RÉGIONAUX**

**La critique souverainiste.** Les juridictions régionales s'immisceraient dans des questions — organisation des élections, procédures pénales visant des opposants — qui relèvent de la souveraineté nationale; l'État serait fondé à réduire leur compétence. Plusieurs États (Rwanda, Tanzanie, Bénin, Côte d'Ivoire) ont retiré leur déclaration entre 2016 et 2020 DOC.

**La réponse.** Les obligations ont été librement consenties; la Constitution leur reconnaît une autorité supérieure à la loi; le contrôle régional est une garantie supplémentaire pour les droits que la Constitution elle-même proclame. Les retraits affaiblissent la protection des justiciables sans délier l'État de ses obligations substantielles DOC.

**Bilan.** L'effectivité du constitutionnalisme régional dépend de l'exécution des arrêts, qui reste son point faible.

**PROPOSITION DE L'AUTEUR — RÉTABLIR ET CONSTITUTIONNALISER L'ACCÈS DIRECT**

Le rétablissement de la déclaration de l'article 34, § 6, et la consécration constitutionnelle de l'obligation d'exécuter les décisions des juridictions régionales de droits de l'homme renforceraient la cohérence entre le catalogue constitutionnel des droits et ses garanties PP.

## 8. Illustrations pratiques

**Le recours d'un opposant.** Un opposant ivoirien, dont la candidature a été rejetée, ne peut plus, depuis le retrait de 2020, saisir directement la Cour africaine ; il peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO d'une violation de ses droits politiques, ou présenter une communication à la Commission africaine.

**L'exécution des arrêts.** La loi de 2019 portant recomposition de la CEI a été présentée comme une exécution de l'arrêt *APDH* de 2016 ; la Cour a contrôlé cette exécution en 2020.

## 9. Cas pratiques corrigés

**Cas pratique — Quelle juridiction saisir ?**

**Énoncé (fictif).** En 2026, une ONG ivoirienne de défense des droits de l'homme veut contester une loi ivoirienne restreignant le financement étranger des associations, qu'elle estime contraire à la liberté d'association. Quelles voies s'offrent à elle ?

**CORRIGÉ**

**Voies internes.** Si la loi n'est pas encore promulguée, l'ONG, légalement constituée, peut saisir le Conseil constitutionnel (art. 113, al. 2). Si elle est promulguée, l'exception d'inconstitutionnalité pourra être soulevée dans un procès où la loi lui est appliquée (art. 135).

**Voies régionales.** La saisine directe de la Cour africaine n'est plus possible depuis le retrait de la déclaration de l'article 34, § 6 (2020). L'ONG peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO, sans épuisement préalable des voies de recours internes, d'une violation de la liberté d'association garantie par la Charte africaine (art. 10). Elle peut aussi adresser une communication à la Commission africaine, qui pourrait saisir la Cour africaine.

**Conclusion.** La stratégie la plus efficace combine la saisine du Conseil constitutionnel avant la promulgation et, à défaut de succès, un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO.

## 10. Synthèse et connaissances essentielles

**SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES**

– Les traités régulièrement ratifiés ont une autorité **supérieure aux lois** (art. 123).

- La **Cour africaine** (Protocole de Ouagadougou, 1998) applique la Charte africaine et tout instrument ratifié ; la saisine individuelle suppose la déclaration de l'**article 34, § 6**, que la Côte d'Ivoire a **retirée en avril 2020**.
- La **Cour de justice de la CEDEAO** est directement accessible aux individus, sans épuisement des voies internes (Protocole additionnel de 2005).
- La **CADEG** et le **Protocole de la CEDEAO** encadrent l'organisation des élections et sanctionnent les changements anticonstitutionnels ; *APDH* (2016) en est l'application la plus marquante pour la Côte d'Ivoire.

## 11. Questions d'évaluation

**QUESTIONS D'ÉVALUATION**

1. Quelle est l'autorité des traités en droit ivoirien ?
2. Qui peut saisir la Cour africaine ? Quelle est la portée du retrait ivoirien de 2020 ?
3. Comparez les conditions de saisine de la Cour africaine et de la Cour de justice de la CEDEAO.
4. Comment la CADEG encadre-t-elle l'organisation des élections ?
5. Dissertation : « L'internationalisation du droit constitutionnel ivoirien ».
6. Commentaire : l'arrêt *APDH c. Côte d'Ivoire* (2016).

## 12. Références bibliographiques

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

F. Ouguergouz, *La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*, PUF, 1993.

**Sources**

Constitution (art. 122 à 124) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; Protocole de Ouagadougou (1998) ; Protocole additionnel de la CEDEAO (2005) ; CADEG ; arrêts et ordonnances de la Cour africaine (www.african-court.org).

# Bibliographie générale et spécialisée

La présente bibliographie rassemble les ouvrages et articles cités dans les chapitres du tome. Les éditions ne sont précisées que lorsqu'elles ont été établies avec certitude ; à défaut, la mention « dernière éd. » invite le lecteur à consulter l'édition la plus récente. Les décisions de justice sont référencées dans les chapitres et, pour les décisions ivoiriennes et régionales, dans la fiche de vérification qui suit.

## I. Manuels et traités de droit constitutionnel


R. Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'État*, Sirey, 1920-1922.

L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, 3e éd., de Boccard, 1927-1930.

L. Favoreu et al., *Droit constitutionnel*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

L. Favoreu et al., *Droit des libertés fondamentales*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*, LGDJ, dernière éd.

P. Lauvaux et A. Le Divellec, *Les grandes démocraties contemporaines*, PUF, dernière éd.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.


## II. Théorie de l'État et de la Constitution


O. Beaud, *La puissance de l'État*, PUF, 1994.

O. Beaud, *Théorie de la Fédération*, PUF, 2007.

J. Bodin, *Les Six Livres de la République*, 1576.

G. Jellinek, *L'État moderne et son droit*, trad. G. Fardis, Giard et Brière, 1911-1913.

H. Kelsen, *Théorie générale du droit et de l'État*, trad. B. Laroche et V. Faure, LGDJ-Bruylant, 1997.

H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », *Revue du droit public*, 1928.

G. Scelle, *Précis de droit des gens*, Sirey, 1932-1934.

G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », *Pouvoirs*, n° 67, 1993.

## III. Pensée politique et régimes politiques

M. Duverger, *Échec au roi*, Albin Michel, 1978.

A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 1885.

A. Hamilton, J. Madison et J. Jay, *Le Fédéraliste*, 1787-1788.

J. J. Linz, « The Perils of Presidentialism », *Journal of Democracy*, vol. 1, n° 1, 1990.

J. Locke, *Second traité du gouvernement civil*, 1690.

B. Manin, *Principes du gouvernement représentatif*, Calmann-Lévy, 1995.

Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748.

J.-J. Rousseau, *Du contrat social*, 1762.

E. Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers état ?*, 1789.

M. Troper, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, LGDJ, 1973.

## IV. Justice constitutionnelle, Parlement et élections

P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel, *Droit parlementaire*, LGDJ, dernière éd.

L. Favoreu et W. Mastor, *Les cours constitutionnelles*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

É. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, Giard, 1921.

J.-C. Masclet, *Droit électoral*, PUF, 1989.

## V. Constitutionnalisme africain et droits de l'homme en Afrique

G. Conac (dir.), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Economica, 1993.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

F. Ouguergouz, *La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*, PUF, 1993.

## VI. Principaux textes cités

**Côte d'Ivoire.** Constitution du 26 mars 1959 ; loi n° 60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution ; Constitution du 1er août 2000 (abrogées) ; loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016

portant Constitution, révisée par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 et par la loi constitutionnelle de 2023 ; loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel ; lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968 ; Code électoral (ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, modifiée) ; loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la CEI, modifiée par la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 ; loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018 relative au Conseil national des droits de l'homme.

**Afrique.** Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981) ; Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Ouagadougou, 1998) ; Acte constitutif de l'Union africaine (Lomé, 2000) ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Addis-Abeba, 2007) ; Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001) ; Protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO (2005) ; Traité OHADA ; Traité de l'UEMOA.

**Droit comparé.** Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) ; Constitution des États-Unis (1787) ; Constitution française du 4 octobre 1958 ; Loi fondamentale allemande (1949) ; *Parliament Acts* 1911 et 1949, *Human Rights Act 1998*, *Constitutional Reform Act 2005* (Royaume-Uni).

## VII. Sources officielles et bases de données

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ; site du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; site de la Commission électorale indépendante ; CIVLII (civlii.laws.africa) ; site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; site de la Cour de justice de la CEDEAO ; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; Légifrance et site du Conseil constitutionnel français ; HUDOC ; Constitute Project (traductions des constitutions).

# Annexe — Fiche de vérification des références

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, la présente fiche recense les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités dans le tome et indique le degré de vérification atteint à la date de rédaction (4 novembre 2026). Les références classiques de droit étranger et international, largement documentées, ne sont reprises que lorsqu'un point particulier le justifie.

**À RETENIR — LÉGENDE**

- **Vérifié** : référence confrontée au texte officiel ou à sa reproduction par l'institution concernée, ou à une décision qui en cite la lettre.
- **Recoupé** : référence établie par au moins deux sources fiables et concordantes, sans confrontation directe au texte officiel.
- **À confirmer** : référence plausible, signalée V dans le texte, qui ne sert pas de fondement décisif au raisonnement.

**ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE**

Le texte officiel consolidé de la Constitution (version issue des révisions de 2020 et de 2023) n'a pu être consulté directement. Les numéros et le contenu des articles ont été établis à partir d'une traduction publiée de la **version initiale de 2016**, des décisions du Conseil constitutionnel citant ces articles, de la presse officielle et de travaux universitaires. Les dispositions modifiées en 2020 (notamment l'article 55 et les dispositions relatives au Vice-Président) et en 2023 (articles 90, 94 et 107) doivent être confrontées au Journal officiel avant tout usage.

## A. Constitution

*Tableau A — Statut des références constitutionnelles*

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution ; référendum du 30 octobre 2016** | Constitution de la Troisième République | Vérifié (Tome 1) ; résultats du référendum recoupés | passim |
| **Préambule** | Valeurs ; attachement aux instruments internationaux | Recoupé (formule exacte à confirmer) | 1, 4 |

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Art. 1er à 27** | Droits et libertés | Recoupé (traduction de la version de 2016) | 1, 15 |
| **Art. 28 à 45** | Engagements de l'État ; devoirs ; déclaration de patrimoine (art. 41) | Recoupé | 9, 11, 15 |
| **Art. 49 à 52** | République ; souveraineté ; référendum ; CEI ; suffrage | Recoupé | 1, 2, 16 |
| **Art. 54, 55, 58, 60** | Président de la République ; mandat et éligibilité ; serment ; patrimoine | Recoupé ; art. 55 modifié en 2020 MOD (rédaction actuelle à confirmer) | 7, 11, 16 |
| **Art. 73** | Pouvoirs exceptionnels | Recoupé | 1, 11 |
| **Dispositions relatives au Vice-Président (version de 2016 : élection sur ticket ; depuis 2020 : nomination avec l'accord du Parlement)** | Vice-Président | Recoupé MOD | 8, 11 |
| **Art. 87** | Sénat | Recoupé | 3, 12 |
| **Art. 90, 94 et 107** | Dispositions révisées en 2023 | Recoupé (contenu à confirmer) MOD | 5, 12 |
| **Art. 91, 92, 96, 97, 100** | Statut des parlementaires ; opposition | Recoupé | 2, 9, 12 |
| **Art. 101** | Domaine de la loi | Vérifié (Tome 1) | 3, 7, 12 |
| **Art. 113** | Saisine *a priori* ; associations de défense des droits de l'homme | Recoupé | 6, 13, 15, 17 |
| **Art. 122 à 124** | Traités ; intégration africaine | Recoupé | 1, 3, 4, 17 |
| **Art. 126, 128 à 132** | Conseil constitutionnel : missions, composition, mandats, immunité | Recoupé (répartition des désignations des conseillers à confirmer) | 6, 13 |
| **Art. 135, 137, 138** | Exception d'inconstitutionnalité ; effets ; autorité | Vérifié (Tome 1) | 6, 13, 15 |
| **Art. 139 à 142, 146** | Pouvoir judiciaire ; CSM | Recoupé | 7, 14 |
| **Art. 165 et 168** | Médiateur de la République | Recoupé | 14 |

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Art. 172 et 173** | Collectivités territoriales | Recoupé | 3 |
| **Art. 175 et 176** | Chefferie traditionnelle | Recoupé | 14 |
| **Art. 177** | Procédure de révision | Recoupé (lettre et cas de référendum obligatoire à confirmer) | 5 |
| **Art. 178** | Limites de la révision | Vérifié (Tome 1) | 1, 5 |
| **Dispositions relatives à la Haute Cour de justice, au CESEC, à la responsabilité du Gouvernement, aux ordonnances** | — | À confirmer | 7, 11, 14 |

## B. Textes historiques, lois et règlements

*Tableau B — Statut des textes historiques et législatifs*

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Constitution du 26 mars 1959 ; loi n° 60-356 du 3 novembre 1960 ; révision de 1990 (art. 11)** | Constitutions antérieures | Recoupé ABR | 4, 10 |
| **Constitution du 1er août 2000 (référendum du 23 juillet 2000), art. 35 et 48** | Éligibilité ; pouvoirs exceptionnels | Recoupé ABR | 10, 11 |
| **Accords de Linas-Marcoussis (janvier 2003), Pretoria (6 avril 2005), Ouagadougou (4 mars 2007)** | Sortie de crise | Recoupé | 10 |
| **Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020** | Révision | Recoupé | 5, 11 |
| **Loi constitutionnelle de 2023 (Congrès, 25 juillet 2023)** | Révision | Recoupé (numéro à confirmer) | 5, 12 |
| **Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001** | Conseil constitutionnel | Recoupé (version en vigueur à vérifier) | 6, 13 |
| **Lois organiques n° 2020-967 et n° 2020-968** | Cour de cassation ; Conseil d'État | Recoupé (Tome 1) | 14 |
| **Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral ; ordonnance de 2025 (art. 51, parrainage)** | Code électoral | Recoupé / À confirmer (ordonnance de 2025) | 12, 16 |
| **Loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 ; loi n° 2019-708 du 5 août 2019** | CEI | Recoupé | 14, 16 |
| **Loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014** | Rois et Chefs traditionnels | Recoupé (Tome 1) | 14 |

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018** | Conseil national des droits de l'homme | Recoupé | 14, 15 |
| **Ordonnance du 20 septembre 2013 (Haute Autorité pour la bonne gouvernance)** | Bonne gouvernance | À confirmer (n° 2013-660 ou 2013-661) | 14 |
| **Code de la nationalité (loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, modifiée)** | Nationalité | À confirmer | 1 |
| **Loi d'orientation de l'administration territoriale (2014)** | Décentralisation | À confirmer | 3 |

## C. Décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire

*Tableau C — Statut des décisions du Conseil constitutionnel*

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Décision du 3 décembre 2010** | Résultats définitifs du second tour de 2010 | Recoupé | 10, 13 |
| **Décision de mai 2011** | Proclamation d'Alassane Ouattara | Recoupé (date — 4 ou 5 mai — et numéro à confirmer) | 10, 13 |
| **Décision de novembre 2016** | Résultats du référendum constitutionnel | Recoupé (date à confirmer) | 2 |
| **Décision n° CI-2020-002 du 19 mars 2020** | Révision de la Constitution | Recoupé | 5, 13 |
| **Décision n° CI-2020-006 du 14 mai 2020** | Recours contre la révision de 2020 | Recoupé (motifs à confirmer) | 5, 11 |
| **Décision de septembre 2020** | Liste des candidats à l'élection présidentielle | Recoupé (date, numéro et chiffres à confirmer) | 5, 13, 16 |
| **Décisions de 2020 sur la qualité de « plaideur » ; décision n° 2023-001 du 11 mai 2023** | Exception d'inconstitutionnalité | Recoupé (Tome 1) | 6 |
| **Décision n° CI-2023-007 du 4 août 2023** | Révision de 2023 | Recoupé | 5, 12 |
| **Décisions du 8 septembre 2025 et du 4 novembre 2025** | Candidatures et résultats de l'élection présidentielle de 2025 | Recoupé (numéros à confirmer) | 13, 16 |

## D. Droit africain et régional

*Tableau D — Statut des références africaines et régionales*

| Référence | Objet | Statut | Chapitres |
|---|---|---|---|
| **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)** | Droits, droits des peuples, devoirs | Recoupé | 15, 17 |
| **Protocole de Ouagadougou (1998), art. 5 et 34** | Cour africaine | Recoupé | 17 |
| **Déclaration ivoirienne de l'art. 34, § 6 (2013) ; retrait (correspondance du 28 avril 2020)** | Saisine individuelle | Recoupé (date du dépôt à confirmer) | 17 |
| **CADEG (30 janvier 2007 ; en vigueur le 15 février 2012), art. 17, 23 à 26 ; ratification ivoirienne (2013)** | Démocratie, élections | Recoupé (date de ratification à confirmer) | 4, 5, 9, 16, 17 |
| **Acte constitutif de l'UA, art. 4 et 30 ; Déclaration de Lomé (2000)** | Changements anticonstitutionnels | Recoupé | 9 |
| **Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO (2001)** | Convergence constitutionnelle | Recoupé (lettre à confirmer) | 9, 16 |
| **Protocole additionnel A/SP.1/01/05 (2005)** | Cour de justice de la CEDEAO | Recoupé | 17 |
| **Cour ADHP, 18 novembre 2016, *APDH c. Côte d'Ivoire*, req. n° 001/2014** | CEI | Recoupé | 14, 16, 17 |
| **Cour ADHP, 15 juillet 2020, *Suy Bi Gohoré et autres c. Côte d'Ivoire*, req. n° 044/2019** | CEI recomposée | Recoupé (dispositif à confirmer) | 16 |
| **Cour ADHP, ordonnance du 22 avril 2020 et arrêt du 26 juin 2025, *Soro et autres c. Côte d'Ivoire*, req. n° 012/2020** | Mesures provisoires ; compétence | Recoupé | 17 |
| **Cour ADHP, 3 juin 2016, *Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda*** | Retrait de la déclaration | Recoupé (Tome 2) | 17 |
| **Cour ADHP, 5 décembre 2014, *Konaté c. Burkina Faso* ; 11 mai 2018, *APDF et IHRDA c. Mali*** | Liberté d'expression ; droits des femmes | Recoupé | 15 |
| **CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, *Koraou c. Niger*** | Esclavage coutumier | Recoupé (Tome 1) | 17 |
| **Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 06-074 du 8 juillet 2006** | Consensus national | Recoupé (Tome 1) | 4, 5, 9 |
| **Cour constitutionnelle du Niger, avis du 25 mai 2009 et arrêt du 12 juin 2009** | Référendum de 2009 | Recoupé | 5, 9 |
| **Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024** | Report de l'élection présidentielle | Recoupé | 9 |
| **TIDM, 23 septembre 2017, *Ghana / Côte d'Ivoire*** | Frontière maritime | Recoupé (Tome 1) | 1 |

**MÉTHODE — POINTS À CONFIRMER EN PRIORITÉ**

1. La rédaction consolidée de l'**article 55** et des dispositions relatives au **Vice-Président** après la révision de 2020.
2. Le contenu des articles **90, 94 et 107** révisés en 2023 et le numéro de la loi constitutionnelle.
3. La lettre de l'**article 177** (cas éventuels de référendum obligatoire).
4. La répartition des désignations des **conseillers** du Conseil constitutionnel et la loi organique en vigueur.
5. L'existence et le régime de la **responsabilité du Gouvernement** et du **droit de dissolution**, et les articles relatifs aux **ordonnances**, au **CESEC** et à la **Haute Cour de justice**.

# Table des matières

**Avant-propos** ..... **13**

**Introduction générale** ..... **15**

1. L'objet du droit constitutionnel ..... 15
   A. Un droit du pouvoir politique ..... 15
   B. Trois manières d'étudier la discipline ..... 15
2. Les sources du droit constitutionnel ivoirien ..... 15
3. Plan du tome ..... 16
4. Avertissement sur l'état des textes ..... 17

**PREMIÈRE PARTIE — THÉORIE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT** ..... **19**

**CHAPITRE 1 L'État : notion, éléments constitutifs, personnalité juridique** ..... **20**

1. Introduction et problématique ..... 20
2. Fondements historiques et théoriques ..... 20
   A. L'émergence de l'État moderne ..... 20
   B. L'État en Afrique : héritage colonial et construction nationale ..... 21
   C. Les théories de l'État ..... 21
3. Explication approfondie des concepts ..... 21
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 22
   A. La population et la nationalité ..... 22
   B. Le territoire et les frontières ..... 23
   C. La puissance publique et la souveraineté ..... 23
   D. La personnalité juridique de l'État ..... 23
5. Étude des textes applicables ..... 24
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 24
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 25
   A. L'État, personne ou fiction ? ..... 25
   B. L'État africain : importé ou approprié ? ..... 26
8. Illustrations pratiques ..... 26
9. Cas pratiques corrigés ..... 27
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 28
11. Questions d'évaluation ..... 28
12. Références bibliographiques ..... 29

**CHAPITRE 2 La souveraineté : nationale et populaire ; démocratie représentative, directe et semi-directe** ..... **30**

1. Introduction et problématique ..... 30
2. Fondements historiques et théoriques ..... 30
   A. De la souveraineté du monarque à celle du peuple ..... 30

B. La souveraineté populaire (Rousseau) ..... 30
C. La souveraineté nationale (Sieyès) ..... 31
D. La synthèse contemporaine ..... 31
3. Explication approfondie des concepts ..... 31
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 32
A. Le suffrage ..... 32
B. La représentation ..... 32
C. Le référendum ..... 32
D. Les autres procédés de démocratie semi-directe ..... 33
5. Étude des textes applicables ..... 33
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 33
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 34
8. Illustrations pratiques ..... 35
9. Cas pratiques corrigés ..... 35
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 36
11. Questions d'évaluation ..... 36
12. Références bibliographiques ..... 37

**CHAPITRE 3 Les formes de l'État : État unitaire, décentralisé, régional, fédéral ; souveraineté et intégration régionale ..... 38**

1. Introduction et problématique ..... 38
2. Fondements historiques et théoriques ..... 38
A. La tradition unitaire et centralisatrice ..... 38
B. La tradition fédérale ..... 39
3. Explication approfondie des concepts ..... 39
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 40
A. L'État unitaire ivoirien et la décentralisation ..... 40
B. Les mécanismes du fédéralisme ..... 40
C. Souveraineté et intégration régionale ..... 41
5. Étude des textes applicables ..... 41
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 41
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 42
8. Illustrations pratiques ..... 43
9. Cas pratiques corrigés ..... 43
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 44
11. Questions d'évaluation ..... 44
12. Références bibliographiques ..... 44

**DEUXIÈME PARTIE — THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONSTITUTION ..... 45**

**CHAPITRE 4 La Constitution : notions, établissement et pouvoir constituant originaire . 46**

1. Introduction et problématique ..... 46
2. Fondements historiques et théoriques ..... 46
A. Le constitutionnalisme ..... 46

B. Le pouvoir constituant ..... 47
C. Le constitutionnalisme africain ..... 47
3. Explication approfondie des concepts ..... 47
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 48
A. Le contenu de la Constitution ivoirienne ..... 48
B. Les modes d'établissement des constitutions ..... 48
C. Les constitutions ivoiriennes ..... 49
D. La suprématie de la Constitution ..... 49
5. Étude des textes applicables ..... 49
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 50
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 50
8. Illustrations pratiques ..... 51
9. Cas pratiques corrigés ..... 51
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 52
11. Questions d'évaluation ..... 52
12. Références bibliographiques ..... 53

**CHAPITRE 5 La révision de la Constitution et ses limites ..... 54**
1. Introduction et problématique ..... 54
2. Fondements historiques et théoriques ..... 54
A. Constitutions souples et rigides ..... 54
B. Les clauses d'éternité ..... 55
C. La théorie de la supraconstitutionnalité ..... 55
3. Explication approfondie des concepts ..... 55
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 56
A. La procédure de révision en Côte d'Ivoire ..... 56
B. Les limites de la révision ..... 56
C. Le contrôle des lois de révision ..... 57
D. La révision et le changement de constitution ..... 57
5. Étude des textes applicables ..... 57
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 58
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 59
8. Illustrations pratiques ..... 60
9. Cas pratiques corrigés ..... 60
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 61
11. Questions d'évaluation ..... 61
12. Références bibliographiques ..... 61

**CHAPITRE 6 La justice constitutionnelle : modèles, contrôle a priori et a posteriori, exception d'inconstitutionnalité ..... 63**
1. Introduction et problématique ..... 63
2. Fondements historiques et théoriques ..... 63
A. Le modèle américain : le contrôle diffus ..... 63

B. Le modèle européen : le contrôle concentré. . . . 64
C. Le modèle français et ses déclinaisons africaines . . . . 64
3. Explication approfondie des concepts . . . . 64
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . 65
A. Le contrôle a priori par voie d'action . . . . 65
B. Le contrôle a posteriori par voie d'exception . . . . 65
C. Les effets des décisions . . . . 66
D. Les normes de référence : le bloc de constitutionnalité . . . . 66
5. Étude des textes applicables . . . . 66
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . 66
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . 67
8. Illustrations pratiques . . . . 68
9. Cas pratiques corrigés . . . . 68
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . 69
11. Questions d'évaluation. . . . 69
12. Références bibliographiques . . . . 70

**TROISIÈME PARTIE — LES RÉGIMES POLITIQUES . . . . 71**

**CHAPITRE 7 La séparation des pouvoirs et la classification des régimes . . . . 72**
1. Introduction et problématique . . . . 72
2. Fondements historiques et théoriques . . . . 72
A. Locke et Montesquieu . . . . 72
B. Les interprétations révolutionnaires . . . . 73
C. La théorie contemporaine . . . . 73
3. Explication approfondie des concepts . . . . 73
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . 74
A. Les critères de classification . . . . 74
B. Le régime parlementaire . . . . 74
C. Le régime présidentiel . . . . 75
D. Le régime semi-présidentiel . . . . 75
E. La qualification du régime ivoirien . . . . 75
5. Étude des textes applicables . . . . 75
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . 76
7. Présentation des débats doctrinaux. . . . 76
8. Illustrations pratiques . . . . 77
9. Cas pratiques corrigés . . . . 77
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . 78
11. Questions d'évaluation. . . . 78
12. Références bibliographiques . . . . 78

**CHAPITRE 8 Les régimes de référence : Royaume-Uni, États-Unis, France (Ve République) . . . . 80**
1. Introduction et problématique . . . . 80

2. Fondements historiques et théoriques ..... 80
3. Explication approfondie des concepts ..... 81
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 82
A. Le régime parlementaire britannique ..... 82
B. Le régime présidentiel américain ..... 82
C. Le régime de la Ve République française ..... 82
5. Étude des textes applicables ..... 83
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 83
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 84
8. Illustrations pratiques ..... 84
9. Cas pratiques corrigés ..... 85
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 85
11. Questions d'évaluation ..... 86
12. Références bibliographiques ..... 86

**CHAPITRE 9 Les régimes politiques africains : présidentialisme, semi-présidentialisme, transitions ; normes africaines de la démocratie constitutionnelle ..... 87**

1. Introduction et problématique ..... 87
2. Fondements historiques et théoriques ..... 87
A. Les constitutions de l'indépendance et le parti unique ..... 87
B. La vague démocratique des années 1990 ..... 88
C. Les crises de l'alternance ..... 88
3. Explication approfondie des concepts ..... 88
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 89
A. Les normes de l'Union africaine ..... 89
B. Les normes de la CEDEAO ..... 89
C. Les mécanismes internes de protection de l'alternance ..... 90
5. Étude des textes applicables ..... 90
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 90
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 91
8. Illustrations pratiques ..... 92
9. Cas pratiques corrigés ..... 92
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 93
11. Questions d'évaluation ..... 93
12. Références bibliographiques ..... 93

**QUATRIÈME PARTIE — LE DROIT CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN ..... 95**

**CHAPITRE 10 L'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire : de 1959 à 2016 ..... 96**

1. Introduction et problématique ..... 96
2. Fondements historiques et théoriques ..... 96
A. De la colonie à l'indépendance ..... 96
B. Le temps du parti unique (1960-1990) ..... 97

C. L'ouverture démocratique et la succession (1990-1999) ..... 97
D. La rupture et la Constitution de 2000 ..... 97
E. La décennie de crises (2002-2011) ..... 97
F. La Troisième République (2016) ..... 98
3. Explication approfondie des concepts ..... 98
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 99
A. La succession constitutionnelle ..... 99
B. L'éligibilité à la présidence ..... 99
C. Les accords politiques et la Constitution ..... 99
5. Étude des textes applicables ..... 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 100
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 101
8. Illustrations pratiques ..... 101
9. Cas pratiques corrigés ..... 101
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 102
11. Questions d'évaluation ..... 102
12. Références bibliographiques ..... 103

**CHAPITRE 11 Le pouvoir exécutif : Président de la République, Vice-Président, Gouvernement ..... 104**

1. Introduction et problématique ..... 104
2. Fondements historiques et théoriques ..... 104
3. Explication approfondie des concepts ..... 105
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 105
A. Le Président de la République ..... 105
B. Le Vice-Président de la République ..... 106
C. Le Gouvernement ..... 106
D. Les limites du pouvoir exécutif ..... 107
5. Étude des textes applicables ..... 107
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 107
7. Présentation des débats doctrinaux ..... 108
8. Illustrations pratiques ..... 108
9. Cas pratiques corrigés ..... 109
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 109
11. Questions d'évaluation ..... 110
12. Références bibliographiques ..... 110

**CHAPITRE 12 Le Parlement : Assemblée nationale et Sénat ; procédure législative ; contrôle de l'action gouvernementale ..... 111**

1. Introduction et problématique ..... 111
2. Fondements historiques et théoriques ..... 111
3. Explication approfondie des concepts ..... 112
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 112

A. Le statut des parlementaires ... 112
B. La fonction législative ... 113
C. La fonction de contrôle ... 113
D. Le Congrès ... 113
5. Étude des textes applicables ... 114
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 114
7. Présentation des débats doctrinaux ... 115
8. Illustrations pratiques ... 115
9. Cas pratiques corrigés ... 115
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 116
11. Questions d'évaluation ... 116
12. Références bibliographiques ... 117

**CHAPITRE 13 Le Conseil constitutionnel : composition, attributions, procédures, jurisprudence ... 118**

1. Introduction et problématique ... 118
2. Fondements historiques et théoriques ... 118
3. Explication approfondie des concepts ... 119
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 119
A. La composition ... 119
B. Les garanties d'indépendance ... 120
C. Les procédures ... 120
D. L'autorité des décisions ... 120
5. Étude des textes applicables ... 120
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 121
7. Présentation des débats doctrinaux ... 122
8. Illustrations pratiques ... 122
9. Cas pratiques corrigés ... 122
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 123
11. Questions d'évaluation ... 123
12. Références bibliographiques ... 124

**CHAPITRE 14 Les autres institutions constitutionnelles ... 125**

1. Introduction et problématique ... 125
2. Fondements historiques et théoriques ... 125
3. Explication approfondie des concepts ... 126
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 127
A. Le pouvoir judiciaire ... 127
B. La Haute Cour de justice ... 127
C. Les institutions consultatives et de médiation ... 127
D. Les autorités de régulation démocratique ... 128
5. Étude des textes applicables ... 128
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 129

7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 129
8. Illustrations pratiques . . . . . 130
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 130
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 131
11. Questions d'évaluation . . . . . 131
12. Références bibliographiques . . . . . 131

**CINQUIÈME PARTIE — DROITS FONDAMENTAUX ET DÉMOCRATIE ÉLECTORALE . 133**

**CHAPITRE 15 Les droits, libertés et devoirs constitutionnels et leurs garanties . . . . . 134**

1. Introduction et problématique . . . . . 134
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 134
   A. Les générations de droits . . . . . 134
   B. L'originalité africaine . . . . . 135
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 135
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 136
   A. Le régime des droits . . . . . 136
   B. Les garanties juridictionnelles . . . . . 136
   C. Les garanties non juridictionnelles . . . . . 137
   D. Les devoirs . . . . . 137
5. Étude des textes applicables . . . . . 137
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 138
7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 139
8. Illustrations pratiques . . . . . 139
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 139
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . . . 140
11. Questions d'évaluation . . . . . 140
12. Références bibliographiques . . . . . 141

**CHAPITRE 16 Le droit électoral et le contentieux électoral . . . . . 142**

1. Introduction et problématique . . . . . 142
2. Fondements historiques et théoriques . . . . . 142
3. Explication approfondie des concepts . . . . . 143
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . . . 143
   A. Les sources du droit électoral . . . . . 143
   B. L'éligibilité à la présidence . . . . . 144
   C. La question du décompte des mandats . . . . . 144
   D. Le contentieux électoral . . . . . 144
5. Étude des textes applicables . . . . . 144
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . . . 145
7. Présentation des débats doctrinaux . . . . . 146
8. Illustrations pratiques . . . . . 146
9. Cas pratiques corrigés . . . . . 146

10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 147
11. Questions d'évaluation. ..... 147
12. Références bibliographiques ..... 148

**CHAPITRE 17 L'internationalisation du droit constitutionnel : Cour africaine, Cour de justice de la CEDEAO, normes de l'Union africaine ..... 149**

1. Introduction et problématique ..... 149
2. Fondements historiques et théoriques ..... 149
3. Explication approfondie des concepts ..... 150
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ..... 151
   A. L'autorité des engagements internationaux ..... 151
   B. La Cour africaine et la Côte d'Ivoire ..... 151
   C. La Cour de justice de la CEDEAO ..... 151
   D. Les normes de la démocratie constitutionnelle ..... 151
5. Étude des textes applicables ..... 152
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ..... 152
7. Présentation des débats doctrinaux. ..... 153
8. Illustrations pratiques ..... 154
9. Cas pratiques corrigés ..... 154
10. Synthèse et connaissances essentielles ..... 154
11. Questions d'évaluation. ..... 155
12. Références bibliographiques ..... 155

**Bibliographie générale et spécialisée ..... 156**

I. Manuels et traités de droit constitutionnel. ..... 156
II. Théorie de l'État et de la Constitution ..... 156
III. Pensée politique et régimes politiques ..... 157
IV. Justice constitutionnelle, Parlement et élections. ..... 157
V. Constitutionnalisme africain et droits de l'homme en Afrique ..... 157
VI. Principaux textes cités. ..... 157
VII. Sources officielles et bases de données. ..... 158

**Annexe — Fiche de vérification des références. ..... 159**

A. Constitution ..... 159
B. Textes historiques, lois et règlements ..... 161
C. Décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ..... 162
D. Droit africain et régional ..... 163

## LE TOME

Qu'est-ce que l'État ? À qui appartient la souveraineté ? Comment une constitution s'établit-elle, se révise-t-elle, se défend-elle devant un juge ? Comment se répartissent les pouvoirs entre le Président de la République, le Parlement et le Conseil constitutionnel ? Comment garantir des élections libres, l'alternance et les droits fondamentaux ?

Ce troisième tome expose le droit constitutionnel à partir de l'expérience ivoirienne, du constitutionnalisme africain et du droit comparé. Ses dix-sept chapitres traitent de la théorie de l'État et de la Constitution, de la révision et de la justice constitutionnelle, des régimes politiques de référence et africains, de l'histoire constitutionnelle ivoirienne de 1959 à 2016, des institutions de la Troisième République, des droits et devoirs constitutionnels, du droit électoral et de l'internationalisation du droit constitutionnel.

## LA MÉTHODE

Chaque chapitre suit douze rubriques : problématique, fondements, concepts, mécanismes, textes, jurisprudence, débats doctrinaux, illustrations pratiques, cas pratiques corrigés, synthèse, questions d'évaluation et bibliographie. Une fiche de vérification indique le degré de certitude de chaque référence ivoirienne et régionale.

## LA COLLECTION

Douze tomes autonomes, de la théorie générale aux matières de spécialisation, pour former des juristes capables de comprendre, d'analyser, d'interpréter, d'appliquer, d'enseigner et de critiquer le droit.